

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2026-2029

31

Organisationernes adresse og telefonnumre:

Dansk Håndværk
Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf. 53 53 11 44
E-mail: dhv@dhv.dk

Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
1604 København V

Tlf. 70 30 03 00
E-mail: byggegruppen@3f.dk

Varenr.: 2019

Bygge- og Anlægsoverenskomst

1. marts 2026 – 1. marts 2029

Landsoverenskomst
mellem
Dansk Håndværk
og Fagligt Fælles Forbund (3F)

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 Område og definitioner	9
§ 1 Overenskomstens dækningsområde	9
§ 2 Definition af Industri- og Værkstedområdet	9
§ 3 Nyoptagne virksomheder	10
§ 4 Gensidige forpligtelser	11
§ 5 Forsøgsordninger	12
§ 6 Vikararbejde	12
§ 7 Udenlandske medarbejders løn- og ansættelsesforhold	14
Kapitel 2 Ansættelsesforhold	17
§ 8 Ansættelsesbevis	17
§ 9 Funktionærlignende ansættelsesvilkår	18
§ 10 Ansættelseskodeks	22
Kapitel 3 Arbejdstid	23
§ 11 Arbejdstid	23
§ 12 Arbejdstid, 4-dages uge	23
§ 13 Forskudt arbejdstid	24
§ 14 Varierende ugentlig arbejdstid	25
§ 15 46-timers arbejdsuge	26
§ 16 Varierende ugentlig arbejdstid	26
§ 17 Arbejdsfordeling	27
§ 18 Arbejde på deltid	29
Kapitel 4 Overarbejde	31
§ 19 Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde	31
§ 20 Tillæg for overarbejde	32
Kapitel 5 Lønforhold	33
§ 21 Minimalløn	33
§ 22 Personlig timeløn	37
§ 23 Ugesedler	39
§ 24 Lønudbetaling	40

§ 25 Sikkerhed for løn.....	42
§ 26 Rejsegodtgørelse.....	42
§ 27 Overnatning	44
§ 28 Skurforhold	45
§ 29 Sikring af arbejdsmiljøet	47
§ 30 Smudstillæg	48
§ 31 Betaling for ventetid	48
§ 32 Værktøj	49
Kapitel 6 Akkord	50
§ 33 Akkordgrundlag.....	52
§ 34 Indgåelse af akkord	53
§ 35 Akkordforhold.....	57
§ 36 Akkordudbetaling og -fors kud	58
§ 37 Opgørelse af akkorder	59
§ 38 Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering	60
§ 39 Kritik af arbejdet i akkord	60
§ 40 Ferielukning	61
§ 41 Læringses deltagelse i akkord	61
Kapitel 6 A Akkord.....	63
§ 42 Akkordforhold.....	63
§ 43 Akkordfors kud	65
§ 44 Unders kud i akkorden.....	65
§ 45 Afbrydelse af akkord/reparationsarbejde.....	66
§ 46 Udbetaling af akkord	67
§ 47 Akkorderingskrav	67
§ 48 Opmåling	68
§ 49 Kritik af ikke veludført arbejde	68
§ 50 Regnskab over akkordarbejde.....	69
§ 51 Udlevering af faglige voldgiftskendelser	70
§ 52 Virksomhedens deltagelse i akkord	70
§ 53 Læringses deltagelse i akkord	71

Kapitel 6 B Akkord.....	72
§ 54 Regler for akkordarbejde	72
§ 55 Én forhandling pr. overenskomstår.....	73
§ 56 Lærlinges deltagelse i akkord.....	73
§ 57 Andre akkorder	73
§ 58 Akkordforskud.....	74
§ 59 Akkorderingskrav	74
§ 60 Akkordopgørelse.....	75
Kapitel 7 Pensionsforhold	78
§ 61 Pension og sundhedsordning	78
Kapitel 8 Sygdom, tilskadekomst og barsel	81
§ 62 Løn ved sygdom og tilskadekomst	81
§ 63 Barsel.....	83
§ 64 Barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse.....	87
§ 65 Børneomsorgsdage, barns sygdom, lægebesøg, ledsagelse af nærtstående og børnebørns-omsorgsdage	88
§ 66 Omsorgsdage	89
Kapitel 9 Ferie- og feriegodtgørelse	90
§ 67 Optjening af ferie	90
§ 68 Afholdelse af ferie	90
§ 69 Sygdom og ferie.....	92
§ 70 Overførsel af ferie	93
§ 71 Feriegodtgørelse.....	94
§ 72 Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse	95
§ 73 Særlige bestemmelser.....	97
§ 74 Byggegruppens Feriefond af 2005	99
Kapitel 10 Søgnehelligdage, fridage og feriefridage.....	100
§ 75 Særlig lønopsparing.....	100
§ 76 Søgnehelligdage.....	102
§ 77 Fridage.....	102
§ 78 Feriefridage.....	102

§ 79 Seniorordning	103
§ 80 Medarbejdere på folkepension	103
§ 81 Garanti for særlig lønopsparing	104
Kapitel 11 Samarbejde	105
§ 82 Tillidsrepræsentantbestemmelser	105
§ 83 Afskedigelse af valgte med tillidshverv	110
§ 84 Klublove	110
§ 85 Arbejdsmiljørepræsentant	111
§ 86 Efteruddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter	112
§ 87 Samarbejdsudvalg (Samarbejde og arbejdsmiljø)	113
§ 88 Håndværkets samarbejdsfond	114
Kapitel 12 Udvikling og uddannelse	115
§ 89 DA/LO Udviklingsfond	115
§ 90 Uddannelsesfond	115
§ 91 Håndværkets Udviklingsfond	116
§ 92 Deltagelse i efter- og videreuddannelse	117
§ 93 Medarbejderudvikling	118
§ 94 Kontraktuddannelser	120
Kapitel 13 Socialt kapital	121
§ 95 Nedsat arbejdsevne	121
Kapitel 14 Opsigelser	122
§ 96 Opsigelse	122
§ 97 Bortfald af varslingspligten	125
Kapitel 15 Lokalaftaler	126
§ 98 Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne	126
Kapitel 16 Fagretlige regler	128
§ 99 Lokal forhandling	128
§ 100 Mægling	128
§ 101 Organisationsmægling	129
§ 102 Faglig voldgift	130
§ 103 Bortvisningssager	132

§ 104 Organisationsforhandling.....	132
§ 105 Organisationsudvalgsmøde.....	133
§ 106 Udbetaling efter fagretlig behandling.....	134
§ 107 Fællesmøde.....	134
§ 108 Hastesag.....	134
§ 109 Arbejdsstandsning og -vægning pga. sikkerhed og sundhed	134
Kapitel 17 Ovn- og ildfast arbejde.....	135
§ 110 Ovn- og ildfast arbejde	135
Kapitel 18 Øvrige bestemmelser	138
§ 111 Vinterbyggeri.....	138
§ 112 Arbejdstøj.....	144
§ 113 Implementering af EU-direktiver	144
§ 114 Ligelønsnævn	145
§ 115 Overenskomstens opsigelse	146
Kapitel 19 Lærlingebestemmelser	147
§ 1 Overenskomstens dækningsområde.....	147
§ 2 Den daglige/ugentlige arbejdstid	148
§ 3 Lønforhold.....	148
§ 4 Voksenlærlinge	152
§ 5 Overarbejde	153
§ 6 Deltagelse i akkord	154
§ 7 Ret til lønforhandling.....	154
§ 8 Løn- og ansættelsesvilkår.....	154
§ 9 Særlig lønopsparing.....	155
§ 10 Pension.....	156
§ 11 Forsikringsydelser til lærlinge	156
§ 12 Arbejdstøj.....	157
§ 13 Sikkerhedsfodtøj.....	157
§ 14 Værktøj	157
§ 15 Rejsegodtgørelse.....	158
§ 16 Erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger.....	161

§ 17 Smudstillæg	161
§ 18 Feriebestemmelser	161
§ 19 Særlige bestemmelser	162
Protokollater.....	165
Protokollat nr. 1 om hensigtserklæringer	167
Protokollat nr. 2 om implementering af ligelønsloven m.v.	170
Protokollat nr. 3 om overenskomstens område	174
Protokollat nr. 4 om forståelsesprotokollat vedr. fuld løn under barsel, fædreorlov og forældreorlov	177
Protokollat nr. 5 om udvalgsarbejde i EU	179
Protokollat nr. 6 om indførelse af ID-kort på byggepladserne	180
Protokollat nr. 7 om fair byggeri.....	181
Protokollat nr. 8 om oplysninger om brug af underentreprenører	182
Protokollat nr. 9 om forordning nr. 2016/679 om databeskyttelse.....	183
Protokollat nr. 10 om styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljø- arbejde	185
Protokollat nr. 11 om kompetenceudvikling i håndværksbranchen	186
Protokollat nr. 12 om kompetenceudvikling i bygge- og anlægs- branchen	188
Protokollat nr. 13 om akkordarbejde og udvalg	191
Protokollat nr. 14 om uddannelse i forbindelse med afskedigelse	192
Protokollat nr. 15 Organisationsaftale om de lokale lønforhandlinger...	193
Protokollat nr. 16 om udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten ...	194
Protokollat nr. 17 om overenskomstimplementering af visse EU- direktiver.....	195
Protokollat nr. 18 om gravides natarbejde.....	196
Protokollat nr. 19 om øvrige tiltag vedr. natarbejde.....	197
Protokollat nr. 20 om samarbejde, fælles organisering og fremtidssikring af det danske håndværk	199
Protokollat nr. 21 om vikararbejde	201

Protokollat nr. 22 om aftale om håndtering af sager om manglende indberetning, indbetaling og rykkere vedrørende uddannelsesfonden.....	202
Protokollat nr. 23 om vurdering af udvalgsarbejde	203
Protokollat nr. 24 om Refusion Barsel	204
Protokollat nr. 25 om Samarbejde, der sikrer ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen.....	205
Protokollat nr. 26 om fremme af efteruddannelse og faglig opdatering	207
Protokollat nr. 27 om Byggeriets Arbejdsmiljøbus.....	208
Protokollat nr. 28 om aftale om forbedret arbejdsmiljø.....	209
Protokollat nr. 29 om natarbejde og helbreds kontrol.....	211
Protokollat nr. 30 om Tillidsrepræsentanternes adgang til at deltage i informationsmøder om overenskomstfornyelse.....	214
Bilag	217
Bilag A Ansættelseskontrakt for timelønnede	219
Bilag B Ansættelsesbevis	225
Bilag C Pension - Fleksjob	231
Bilag D Aftale om ferieoverførsel.....	232
Bilag E Tillæg til ansættelseskontrakt ved arbejde i udlandet/udstationering	233
Bilag F Internt sikkerhedsarbejde.....	240
Bilag G Uddrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.....	241
Bilag H Arbejdstilsynets bekendtgørelse Nr. 779 af 28. maj 2020	245
Bilag I Prislister og priskuranter	250
Bilag J om nye veje til kompetenceudvikling og grøn omstilling i håndværksbranchen	251
Bilag K Samarbejde og arbejdsmiljø	253
Bilag L om forpraktikanter	254
Bilag M Hovedaftalen af 31. oktober 1973.....	257
Bilag N Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold	
Forretningsorden for faglig voldgift efter 48-timers møder	264

Bilag O Stenhuggere og stenteknikkere og specialarbejdere på stenhuggerier	266
Bilag P Zoneinddeling ved akkord og rejsegodtgørelse.....	269
Bilag Q om pensionsoverførsel.....	270
Bilag R om Forståelse af overenskomstens bestemmelse om værktøj til tømrerlærlinge	271
Stikordsregister	274

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1 Overenskomstens dækningsområde

Dækningsområde

1. Overenskomsten er landsdækkende, med de undtagelsesbestemmelser, der er anført i de enkelte paragraffer.

Fagområde

2. Overenskomsten er dækkende for følgende fagområder:

Tømrer-, bygningsssnedker-, tækkemand-, tagdækker-, alubygger-, glarmester-, gulvlægger-, nedrivnings- beton- og jernbetonarbejde, bygge- og anlægsstruktør, anlægsemprenør, murer- og murerarbejdsmands-arbejde, brolægger, stillads, chauffører med lille/stort kørekort, stenhuggere, stenteknikere og specialarbejdere på stenhuggerier, specialarbejdere beskæftiget på stationære arbejdspladser, specialarbejdere beskæftiget med fremstilling af betonprodukter, betonelementer og andre bygningsdele af beton, virksomheder der udfører kloak eller slamsugningsarbejde, vedligeholdelse af anlæg og grønne områder samt de i protokol 3 nævnte områder.

Hovedstadsområdet

3. Når der i efterfølgende paragraffer henvises til Hovedstadsområdet, er det kommunerne i Region Hovedstaden samt Greve. Se bilag P.

Særlige bestemmelser for stenhuggere, stenteknikere og specialarbejdere på stenhuggerier

4. Særlige bestemmelser, se bilag O.

§ 2 Definition af Industri- og Værkstedområdet

Definition af Industri- og Værkstedetsområdet

1. Fremstillingsvirksomheder og værksteder for møbel, inventar, bygningskomponenter, savværker, trævarer, overfladebehandling, emballage, reparationsarbejdere på værksted, elementfabrikker, stationære materielpladser og andet lignende arbejde, uanset materialets art, f.eks. træ, metal, plast, komposit og lignende, hvorved medarbejdere er fast beskæftigede samt efterhjul af egne produkter.

Definition af arbejdspladsen

2. En medarbejder, der i den pågældende virksomhed har været beskæftiget 75% af sin tid ved værkstedsarbejde, betragtes i alle tilfælde som værkstedsarbejder.

Opgørelse af anvendt tid som værkstedsmedarbejder sker maksimalt på grundlag af de sidste 12 måneders beskæftigelse.

Medarbejderen betragtes dog som omfattet af bygge- og anlægsoverenskomsten, såfremt medarbejderen de sidste 2 måneder har været beskæftiget ved arbejde uden for værkstederne. En medarbejder, der i de sidste 2 måneder har været beskæftiget på værksted, er omfattet af industri- og værkstedsoverenskomsten. Medarbejderen bevarer sin samlede anciennitet i virksomheden i forhold til opsigelsesvarsler. Ønsker en værkstedsmedarbejder ikke at påtage sig relevant anvist arbejde efter bygge- og anlægsoverenskomsten, bortfalder opsigelsesvarslet for begge parter.

Værkstedsarbejde under 2 måneder

3. En medarbejder under denne overenskomst omfattes af industri- og værkstedsoverenskomsten med undtagelse af Kapitel 8 og 14, når de under 2 måneder udfører værkstedsarbejde.

§ 3 Nyoptagne virksomheder

Når en virksomhed melder sig ind i Dansk Håndværk gælder følgende:

Medlemskab af DA-organisation

1. Såfremt virksomheden hidtil har været dækket af en overenskomst via medlemskab af en DA-organisation, fortsætter denne overenskomst til begyndelsen af nærmeste kvartals start, efter lovlig udmeldelse har fundet sted og udmeldelsesvarslets udløb samt at forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskab af Dansk Håndværk.

I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlig praksis med henblik på tilpasninger af lokale aftaler i forbindelse med overgang til ny kollektiv overenskomst.

Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst

2. Såfremt virksomheden har været omfattet af tiltrædelsesoverenskomst, stilles denne tiltrædelsesoverenskomst i bero, ved indeværende lønperiodes afslutning, efter at forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskabet af Dansk Håndværk, hvorefter Dansk Håndværks kollektive

overenskomster på området bliver gældende, jf. almindelig fagretlig praksis (opsigelser m.m.). I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger, med henblik på videreførelse af gældende lokale aftaler (tid-løn, akkord m.m.)

Ved udmeldelse af Dansk Håndværk aktiveres tiltrædelsesoverenskomsten igen, forudsat at virksomhedens CVR-nr. er uændret fra tiden før medlemskabet med Dansk Håndværk.

Organisationerne kan i særlige tilfælde aftale fravigelse af reglerne.

Garanti for feriepenge og særlig lønopsparing

3. §73, stk. 7, og §81 får virkning fra førstkommande kvartals start, efter at forbundet har modtaget skriftlig meddelelse om nyoptagne i virksomheders medlemskab af Dansk Håndværk.

§ 4 Gensidige forpligtelser

Forbud mod andre bestemmelser

1. Det skal betragtes som brud på denne overenskomst, hvis de kontraherende parter lader deres medlemmer udføre arbejde eller arbejder på andre vilkår end i nærværende overenskomst fastsatte.

Fortrinsbestemmelse for murerarbejde

2. Dansk Håndværks medlemmer forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde, som sædvanemæssigt udføres af murersvende og lærlinge.

Virksomhedsbestemmelser

3. To eller flere mestre kan kun samarbejde på et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold.

Såfremt en virksomhed overdrager et arbejde til en anden virksomhed, kan dette ikke ske med mindre, der herom er truffet skriftlig aftale i henhold til sædvanlige kutymemæssige aftaler for arbejder udført ved underentrepriser, herunder de aftaleretslige forudsætninger.

Herfra dog undtaget arbejde, hvor en underentreprenør eller et specialfirma alene antager medarbejdere, til arbejdets udførelse.

En virksomhed kan ikke som lønarbejder beskæftige en virksomhed uden ansatte, som opretholder eller driver selvstændig virksomhed, dog kan 2

organiserede virksomheder samarbejde på timelønssbasis i mindre omfang (74 timer pr. kvrt.)

Som organiserede virksomheder forstås virksomheder, der er medlem af en DA-organisation, Dansk Håndværk eller Kooperationen, eller har tiltrædelsesoverenskomst hertil.

Organisationernes bestemmelser

4. Organisationerne vil modvirke forsøg på at holde medarbejdere uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af et forretningsforhold. Undertegnede organisationer forpligter sig gensidigt til ikke at optage sådanne medlemmer, der ikke er i stand til at fremlægge en skriftlig erklæring fra den organisation de forlader, om de er lovlig udmeldt og ikke har gæld til organisationen.

Hovedaftalen

5. Undertegnede organisationer er enige om, at hovedaftaler med tilhørende protokollater indgået mellem Landsorganisationen (LO, nuværende FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gældende for denne overenskomsts parter.

§ 5 Forsøgsordninger

Under forudsætning af lokal enighed i virksomheden kan der gennemføres forsøg med ændringer, der fraviger overenskomstens bestemmelser.

Forsøgsordningen forudsætter godkendelse af Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund forud for disses ikrafttrædelse.

Forsøgsordningens formål, indhold og tidsramme skal være udførligt beskrevet af de lokale parter i fællesskab.

Organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne.

§ 6 Vikararbejde

Vikarbureauer medlem af Dansk Håndværk

1. Dansk Håndværk optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer.

Ansættelse af vikarer på Dansk Håndværks overenskomstområde er omfattet af gældende overenskomst mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer.

Vikarbureauer ikke medlem af Dansk Håndværk

2. Parterne er enige om, at overenskomsten mellem organisationerne er en områdeoverenskomst.

Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en ansat eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedernes ledelsesret, f.eks. en vikar i modsætning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret.

Dansk Håndværk tilkendegiver, at overenskomsten finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over.

Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en DA-organisation, er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde.

Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold.

En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i PensionDanmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA-medlems-organisation og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning.

Øvrige forhold

3. I ethvert vikarjob, som er omfattet af en mellem parterne gældende overenskomst, opspares anciennitet efter de i overenskomstens beskrevne regler.

Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at vikarmedarbejdere er medlemmer af den samme faglige organisation, som de øvrige på revirentvirksomheden medarbejdere tilsvarende arbejdere.

Fagligt Fælles Forbund tilkendegiver, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, som er organiseret i et FH-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater.

Inden en virksomhed anvender vikarer, underrettes vedkommende tillidsrepræsentant herom.

§ 7 Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold

Indledning

1. Bestemmelsernes formål er at sikre overenskomstmæssige vilkår. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet belysning af lønforholdene i virksomheden.

Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres.

Virksomheden skal sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for virksomheden, er overenskomstdækket, jf. § 4 stk. 5.

Virksomheden skal endvidere forpligte sine underentreprenører til at sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for disse, er overenskomstdækket, jf. § 4 stk. 5.

Nærværende bestemmelse indebærer ingen hæftelse for underentreprenørers manglende overholdelse af overenskomsten.

Parterne anbefaler endvidere, at virksomhederne indfører bestemmelser i entreprisekontrakterne om, at underentreprenøren skal være omfattet af de til enhver tid og for den enkelte entreprise relevante FH-forbunds overenskomster i relation til de medarbejdere, som udfører arbejdet og at det betragtes som en væsentlig misligholdelse af entreprisekontrakten ikke at opfylde dette krav.

Dansk Håndværks medlemsvirksomheder, der beskæftiger udenlandske arbejdskraft, skal indpasse denne i virksomhedens lønniveau, ligesom øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes.

Organisationsmøde (48-timersmøde)

2. Hvis forbundet påviser omstændigheder, som giver anledning til at formode, at overenskomstens bestemmelser ikke bliver overholdt, f.eks. hvis forbundet forgæves har forsøgt at komme i kontakt med

virksomheden rettes der omgående henvendelse til Dansk Håndværk. Tilsvarende retter Dansk Håndværk omgående henvendelse til forbundet.

Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående organisationsmøde mellem overenskomstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den udførende underentreprenør. Mødet afholdes på byggepladsen inden 48 timer medmindre andet aftales.

Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på organisationsmødet. På organisationsmødet påhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

Parterne kan endvidere på organisationsmødet drøfte den situation, at underentreprenøren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan fremlægges på organisationsmødet, skal disse fremlægges for forbundet senest 72 timer efter organisationsmødet.

Angår kravet en enkelt ansat forudsætter udleveringen af baggrundsoplysninger medarbejderens samtykke.

Når kravet om udlevering af baggrundsoplysninger vedrører en medarbejdergruppe udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. Se protokollat 9.

Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomsternes bestemmelser er overholdt, er sagen slut.

Faglig voldgift

3. Hvis der ikke under organisationsmødet umiddelbart kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrædes af en af Arbejdsretten fast udpeget opmand med henblik på afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt, jf. forretningsorden for faglig voldgift efter 48-timers møder, se bilag N.

For virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Håndværk, består udvalget af repræsentanter fra virksomheden og forbundet.

Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt på grundlag af de oplysninger, der er forelagt voldgiftsretten, og i det omfang det er muligt, et eventuelt efterbetalingskrav.

Såfremt organisationsmøde eller voldgift kommer frem til, at overenskomstens bestemmelser ikke overholdes, forpligter Dansk Håndværk sig

til at kontakte den oprindelige hvervgiver med henblik på, at denne medvirker til sagens løsning. Dansk Håndværk orienterer forbundet herom.

Orientering af forbundene

4. Det påhviler virksomheden at fremsende dokumentation til forbundet for at et eventuelt efterbetalingskrav er opfyldt efter organisationsmødet eller den faglige voldgift.

Fortrolighed

5. Parterne er enige om, at udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og alene kan anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om overenskomstdækningen, og at de ikke må gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, medmindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller arbejdsretten.

Udstationerede arbejdstagere

6. Overenskomstparterne er enige om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (Direktivet), for så vidt angår Direktivets artikel 3, stk. 1, andet led, alene finder anvendelse indenfor de i nærværende bestemmelsesområder.

Overenskomstparterne er endvidere enige om:

1. At i den udstrækning overenskomstparternes overenskomst dækker områder, som er omfattet af bilaget, optrykt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, skal de i overenskomstparternes overenskomst fastsatte regler, samt de på den danske virksomhed, hvor den udstationerede udenlandske medarbejder udfører sit arbejde, gældende lokalaftaler og kutymer overholdes i forhold til de arbejdstagere, der udfører arbejde indenfor disse områder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser.
2. At uoverensstemmelser vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der er udstationeret i Danmark indenfor de i nærværende bestemmelsesområder, behandles i henhold til nærværende bestemmelses stk. 2 og 3 og overenskomstens Regler for behandling af faglig Strid.

Kapitel 2 Ansættelsesforhold

§ 8 Ansættelsesbevis

I overensstemmelse med den gældende ansættelsesbevislovs regler med ikrafttrædelse 1. juli 2023 gælder følgende:

For medarbejdere ansat før 1. juli 2023

1. Medarbejderne kan bibeholde deres eksisterende ansættelsesbevis. Dog kan medarbejderen skriftligt anmode om et opdateret ansættelsesbevis, hvilket virksomheden skal udlevere senest 8 uger efter anmodning.

For medarbejdere ansat efter 1. juli 2023

2. Hvis ansættelsen af en medarbejder skal vare over 4 sammenhængende uger med mere end gennemsnitligt 3 timer per uge skal medarbejderen have et ansættelsesbevis af virksomheden.

Ansættelsesbeviset udleveres til medarbejderen indenfor 7 kalenderdage efter ansættelsen.

Organisationerne er enige om at det som bilag A optrykte ansættelsesbevis lever op til den gældende ansættelsesbevislovs regler om oplysningspligt og anbefaler at dette ansættelsesbevis anvendes. Dette gælder også for medarbejdere som anmoder om et opdateret ansættelsesbevis jf. stk. 1.

Ændringer i ansættelsesforholdet

3. Oplysninger om eventuelle ændringer skal gives til medarbejderen hurtigst muligt og senest ved ikrafttrædelsen af de ændrede forhold.

Manglende overholdelse af oplysningspligten

4. Såfremt medarbejderen ikke har modtaget oplysninger om ansættelsesforholdet jf. stk. 1 og 2 indenfor tidsfristen, kan spørgsmålet behandles efteroverenskomstens regler om behandling af faglig strid.

Er de ovennævnte oplysninger udleveret til medarbejderen senest 15 dage efter, at berettiget krav herom er modtaget i Dansk Håndværk, kan bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematisk brud på aftalen om virksomhedens oplysningspligt.

Ved fremsendelse af sag til Dansk Håndværk skal angives præcist, hvilke mangler der er tale om.

Lærlinge

5. Lærlinge skal ikke have udleveret et ansættelsesbevis. For lærlinge-forholdet skal i stedet indgå en uddannelsesaftale.

Udlandsarbejde/udstationering

6. Ved udførelse af midlertidigt arbejde i et andet land end det land medarbejderen er ansat i og varigheden overstiger 4 på hinanden følgende uger udleveres "Bilag E, Tillæg til ansættelsesbevis ved arbejde i udlandet/udstationering".

Tillægget skal i udfyldt stand være lønmodtageren i hænde inden afrejsen.

7. Ved udstationering af medarbejdere til Danmark benyttes ansættelsesbeviset i bilag A og Bilag B, herunder punktet "Udstationerede medarbejdere til Danmark.

§ 9 Funktionærlignende ansættelsesvilkår

Aftalens indgåelse

1. Organisationerne anbefaler, at de virksomheder, der ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesforhold, gør det efter følgende retningslinjer:

Spørgsmålet om indførelse eller ophævelse af aftaler om funktionærlignende ansættelsesvilkår kan fagretligt behandles, dog ikke til voldgift.

Aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår er kun gyldige, såfremt de er udformet skriftligt. Organisationerne har i fællesskab udarbejdet en ansættelsesblanket, der skal bruges ved indgåelse af aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår, bilag A. Ansættelsesblanketten kan efter underskrivelse kræves indsendt til de respektive organisationer.

Øvrige ansættelsesvilkår

2. Hvor der ikke i denne bestemmelse er beskrevet vilkår for ansættelsesforholdet, er overenskomstens øvrige bestemmelser gældende.

Lønvurdering

3. Lønnen skal give udtryk for den enkelte medarbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed.

Aftalen forhindrer ikke deltagelse i akkord eller bonusordninger.

En gang om året tages lønnen for den enkelte medarbejder på funktionærlignende vilkår op til vurdering og eventuel regulering. Terminen herfor kan være den samme som for funktionærer ansat på virksomheden.

Uoverensstemmelse vedrørende lønniveau eller lønregulering kan fagretligt behandles, men ikke indbringes for voldgiftsretten, dog kan sagen indbringes for voldgiftsretten i tilfælde af misforhold.

Anciennitet

4. Anciennitet ved ansættelse på funktionærlignende vilkår regnes fra tidspunktet for den individuelle aftales indgåelse, idet dog eventuelt opsigelsesvarsel opnået ved forudgående ansættelse i virksomheden tillægges.

Opsigelse

5. I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven.

Opsigelsen skal ske til en måneds udgang.

Parterne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i henhold til overenskomstens opnåede ved overgang til funktionærlignende ansættelse.

Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan opsiges med en måneds varsel til fratrædelse ved en måneds udgang, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket.

Arbejdstid

6. Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, skiftehold, forskudt tid, tillige med betalingen herfor, for medarbejdere, der er ansat på

funktionærlignende vilkår, fastsættes i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Uddannelse

7. Organisationerne er enige om, at en teknisk og samfundsmæssig udvikling nødvendiggør en løbende efteruddannelse. Organisationerne skal derfor anbefale, at der gives de pågældende den fornødne frihed hertil. Sker kursusdeltagelsen på virksomhedens foranledning, betaler virksomheden såvel rejseudgifter og kursusudgifter som løn. Eventuel dækning af løntab tilfalder virksomheden.

Ferie

8. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår holdes ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse, jf. ferielovens § 16.

Overført ferie som følge af feriehindringer, jf. overenskomstens §68, kan af virksomheden varsles til afvikling i opsigelsesperioden.

Søgnehelligdage, fridage og feriefridage

9. Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage og feriefridage.

10. Ferietillæg og St. Bededagstillæg

Ferie med løn

For medarbejdere der holder ferie med løn, kan virksomheden vælge at tillægge St. Bededagstillægget på 0,55% til ferietillægget på 1%, så der i alt betales et ferietillæg på 1,55% af den ferieberettigede løn.

Ferie med feriegodtgørelse

Medarbejdere, der har valgt at få feriegodtgørelse på 12 % i stedet for ferie med løn, har ret til St. Bededagstillæg på 0,55% af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere, der holder ulønnet orlov efter barselsloven, har ret til 0,55 % af den ferieberettigede løn, medarbejderen ville have fået, hvis de havde været på arbejde, i orlovsperioden.

Særlig lønopsparing

11. For medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, indbetales der til den Særlig lønopsparingsordning.

Der indbetales følgende af den ferieberettigede løn:

Pr. 1. marts 2025	8,8%
Pr. 1. marts 2027	9,8%
Pr. 1. marts 2028	10,8%

Der beregnes feriepenge (12½ %) af beløbet.

Udbetaling

12. Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 30. november har anmodet om at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Dækning af feriefridage (Pr. 1. januar 2027)

13. Virksomheden indbetaler fra den 1. januar 2027 2,5 % af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige lønopsparing i stk. 11. Bidraget dækker betaling for feriefridage nævnt i stk. 9.

Når en medarbejder afholder feriefridage, udbetales aconto som beskrevet i § 75 stk. 2.

For medarbejdere, der som følge af sygdom eller tilskadekomst har sammenhængende fravær over 3 måneder og i en periode ikke modtager løn, beregnes de 2,5 % af den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

14. Virksomheden kan dog vælge at fortsætte administrationen af feriefridage efter reglerne i stk. 9. I så fald finder stk. 13 ikke anvendelse.

Kompensation/feriefridage

15. Såfremt medarbejdere med funktionærlignende ansættelsesvilkår jf. stk. 14, ikke holder feriefridagene inden kalenderårets udløb, eller inden medarbejderen fratræder, modtager medarbejderen med den næstfølgende lønudbetaling kompensation svarende til en dagløn pr. ubrugt feriefridag.

Sygdom

16. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår betales fuld løn under sygdom og ved tilskadekomst.

Lønningsperiode og lønudbetaling

17. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår udbetales månedsløn på samme datoer, som er gældende for virksomhedens funktionærer. Lønnen indsættes på medarbejderens lønkonto.

Ophør af funktionærlignende ansættelser

18. Ønsker virksomheden at blive frigjort for en aftale om funktionærlignende ansættelse med en enkelt medarbejder eller ønsker den enkelte medarbejder at blive frigjort, kan dette ske med det for den pågældende medarbejder gældende opsigelsesvarsel i henhold til nærværende aftale.

Efter udløbet af ovennævnte varsler anses medarbejderen/medarbejderne alene for at være omfattet af overenskomsten, hvorunder arbejdet henhører.

Fagretlig behandling

19. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af de individuelle aftaler eller af nærværende retningslinjer behandles efter overenskomstens Regler for behandling af faglig Strid.

§ 10 Ansættelseskodeks

Overenskomstparterne er enige om, at det skal være frivilligt for medarbejderne at indgå aftale med virksomheden om køb af ydelser i tilknytning til ansættelsesforholdet, og at det efter parternes forståelse vil være i strid med overenskomsten at betinge et ansættelsesforhold af, at medarbejderne indgår en sådan aftale.

Kapitel 3 Arbejdstid

§ 11 Arbejdstid

Arbejdstidens længde og placering

1. Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens 5 første hverdage, således at ingen dage er over 8 timer.

Den normale, daglige arbejdstid skal ligge mellem kl. 06.00 - 18.00.

Selvbetalte pauser

2. Spisepauser må tilsammen ikke udgøre mere end 1 time og ingen mindre end $\frac{1}{2}$ time. Virksomheden og medarbejderne kan aftale, at der kun afholdes én spisepause.

Medbestemmelse

3. Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige arbejdstid og spisepause skal fordeles, skal medarbejderen høres.

Hvis virksomheden ikke ser sig i stand til at imødekomme et ønske fra medarbejderne, fastsætter virksomheden arbejdstiden under hensyn til virksomhedens tarv og kan iværksætte den med 10 arbejdsdags varsel. Inden for dette tidsrum har medarbejderen påtaleret i henhold til Regler for behandling af faglig Strid, for manglende hensyntagen, der ikke er begrundet i virksomhedens tarv.

§ 12 Arbejdstid, 4-dages uge

Der kan lokalt aftales 4 dages arbejdsuge, hvor den ugentlige arbejdstid fordeles på 4 dage, de 4 dage skal placeres i sammenhæng mandag til fredag. En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer.

Overarbejde på den af ugens første 5 dage, som ikke indgår i en 4-dages uge, betales med et tillæg til timelønnen på 100%, som beregnes af det sædvanlige beregningsgrundlag.

§ 13 Forskudt arbejdstid

Anmærkning: Ikke gældende for murere og murerarbejdsmænd.

Forskudt arbejdstid

1. Der kan under forudsætning af lokal enighed etableres forskudt arbejdstid. En sådan aftale skal i alle tilfælde være truffet senest 2 dage før iværksættelsen. Der betales intet tillæg for den del af den forskudte arbejdstid, der ligger mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, for så vidt bestemmelserne i stk. 1 er opfyldt.

Der kan ikke etableres forskudt arbejdstid på en sådan måde, at den samlede forskudte arbejdstid ligger inden for tidsrummet kl. 06.00 - 18.00.

Der må her henvises til bestemmelserne i § 11, stk. 3, vedrørende varsling af normal arbejdstid.

Forskydes arbejdstiden, således at den først slutter efter kl. 18.00, men dog påbegyndes inden kl. 24.00, betales følgende tillæg:

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00 pr. time:

Pr. 1. januar 2025	kr. 38,30
Pr. 1. maj 2026	kr. 39,25
Pr. 1. marts 2027	kr. 40,20
Pr. 1. marts 2028	kr. 41,15

Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 pr. time:

Pr. 1. januar 2025	kr. 56,15
Pr. 1. maj 2026	kr. 58,00
Pr. 1. marts 2027	kr. 59,95
Pr. 1. marts 2028	kr. 61,90

Ved arbejde på forskudt tid, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 pr. time:

Pr. 1. januar 2025	kr. 70,00
Pr. 1. maj 2026	kr. 72,25
Pr. 1. marts 2027	kr. 74,60
Pr. 1. marts 2028	kr. 76,95

Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid

2. Når en medarbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet på forskudt arbejdstid, betales medarbejderen, for så vidt arbejdet ikke strækker sig over mindst 1 uge, med overarbejdstillæg for arbejde uden for virksomhedens normale dagarbejdstid.

Overarbejde ved forskudt arbejdstid

3. Kræves der i tilslutning til forskudt arbejdstid udført overarbejde, betales der under sådant arbejde, foruden det i stk. 1, nævnte tillæg for forskudt tid, de i overenskomsten fastsatte overarbejdstillæg regnet ud fra den forskudte arbejdstids ophør.

§ 14 Varierende ugentlig arbejdstid

Der kan træffes skriftlig lokalaftale om at forøge eller nedsætte den daglige henholdsvis ugentlige arbejdstid, således at den normale ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er 37 timer som anført i § 11, stk. 1.

Det er en forudsætning, at den ugentlige arbejdstid beskrives nøje, så medarbejder og virksomhed, forud for aftalens ikrafttræden ved hvor mange timer, der skal arbejdes hver dag og hver uge, og hvornår medarbejderen har fri. Søgnehelligdage og ferie skal indtænkes i den skriftlige aftale.

Perioden kan ikke strækkes ud over 26 uger ekskl. ferie.

En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer og maksimalt 50 timer pr. uge.

§ 15 46-timers arbejdsuge

Anmærkning: Ikke gældende for murere og murerarbejdsmænd.

Der kan træffes skriftlig lokalaftale om, at den normale ugentlige arbejdstid fastsættes til 46 timer mod, at de overskydende timer i forhold til § 11 afspadseres fortrinsvis som hele dage inden 3 måneder fra optjeningsperioden.

Der er enighed om, at der ikke samtidig kan arbejdes over i henhold til § 19.

Afspadseringen fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne.

Afspadseringen af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratræden fra virksomheden.

§ 16 Varierende ugentlig arbejdstid

1. Virksomheder som beskæftiger medarbejder indenfor nærværende overenskomsts dækningsområde, og hvor det ved fagretslig afgørelse eller udenretsligt forlig er fastslået at virksomheden har forbrudt sig på Bygge og anlægsoverenskomstens § 14 eller § 15 anbefales det virksomheden fremadrettet at samarbejde med organisationerne med henblik på at få hjælp til at overholde overenskomsten.
2. Ved efterfølgende brud på § 14 og §15 er virksomheden i en periode på to år, for igen at kunne benytte arbejdstidsbestemmelserne i §14 og §15 forpligtet til at følge nedenstående:
 - At aftalen skal udfærdiges på den af organisationerne udarbejdet skabelon
 - At 3F Byggegruppen godkender aftalen forud for igangsættelse
 - At aftalen skal være knyttet til en afgrænset byggeplads
 - At den indeholder hvilke medarbejdere den omfatter
 - At der er adgang til byggepladsen, og kontakt til de omhandlende medarbejdere

Organisationerne udarbejder skabelon.

Bestemmelsen træder i kraft 1. januar 2027.

§ 17 Arbejdsfordeling

Der er mellem nedennævnte parter enighed om, at der kan etableres arbejdsfordeling efter nedenstående retningslinjer:

Aftale om arbejdsfordeling kan ikke indgås for arbejde, der konkret aflønnes som akkordarbejde.

Aftaler må ikke være i strid med gældende lovgivning.

Midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling)

1. Midlertidig forkortelse af arbejdstiden kan gennemføres på nedenstående vilkår, når der er truffet skriftlig lokalaftale herom. Lokalaftalen skal vedlægges til ansøgningen, der fremsendes til godkendelse hos organisationerne. Den fremsendte ansøgning skal indeholde fødselsdato og navn på de af ansøgningen omfattede arbejdstagere.

Arbejdsgiveren er forpligtet til at underrette jobcentret i henhold til gældende regler (senest én uge inden ordningen træder i kraft).

Varsel og omfang

2. Forkortelse af den ugentlige arbejdstid kan finde sted med varsel af mindst én uge, efter lokal enighed og organisationernes godkendelse. Overarbejde, inden for de seneste 13 uger, skal være afspadseret inden påbegyndelsen af forkortet arbejdstid.

Forkortet arbejdstid kan normalt ikke fastlægges for mere end 13 uger inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Arbejdsfordelingen kan etableres på følgende måder i henhold til Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge:

- Mindst 2 hele ledighedsdage pr. uge
- 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed
- 2 ugers arbejde fulgt af 1 uges ledighed
- 2 ugers arbejde fulgt af 2 ugers ledighed.

Forkortelsen lægges med hele dage.

Alle grupper af medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, valgte med tillidshverv samt funktionærlignende medarbejdere indgår i arbejdsfordelingsordningen.

Hjemsendelsesperiode

3. Den enkelte hjemsendelsesperiode i forbindelse med en arbejdsfordelingsordning kan ikke vare længere end 2 uger.

Ansættelse og frigørelse

4. Forøget arbejdskraft må ikke antages under forkortet arbejdstid. Herfra er dog undtaget de medarbejdere – eller erstatning for disse – som er fratrådt under den forkortede arbejdstid. Under den forkortede arbejdstid bortfalder medarbejderens pligt til at afgive opsigelsesvarsel ved fratræden. Afskedigelser kan heller ikke finde sted.

Ændringer og ophør

5. Arbejdsfordelingsordninger kan kun ændres eller bringes til ophør med mindst det samme varsel, som skal iagttages ved indførelsen (én uge). Ophør af ordninger skal meddeles skriftligt til organisationerne, forud for ophør.

Ændringer af ordninger skal godkendes af organisationerne efter samme regler, som gælder ved indførelse af ordninger.

Ophør og ændringer af eksisterende ordninger kan ske afdelingsvist, uanset ordningen er etableret for hele virksomheden.

Hasteordre

6. Hvor uventede hasteordrer gør det nødvendigt at overgå til fuld arbejdstid, kan dette dog ske med 2 arbejdsdages varsel, og meddelelse herom skal omgående tilsendes organisationerne.

Overarbejde

7. Den i medfør af en ordning gældende arbejdstid bestemmer den for den enkelte medarbejder normale arbejdstid. Tilsiges en medarbejder til arbejde ud over det efter ordningen for ham planlagte, betragtes dette som overarbejde og betales som sådant.

Afgrænsning

8. Reduceret ugentlig arbejdstid (arbejdsfordeling) kan med rimelig driftsmæssig begrundelse indføres for én eller flere afdelinger af en virksomhed uden nødvendigvis at berøre arbejdstid m.v. i andre afdelinger af samme virksomhed.

Afgrænsning/overarbejde

9. Arbejdsfordelingsordninger på én eller flere afdelinger af en virksomhed udelukker ikke nødvendigheden af og pligten til i givet fald at udføre overarbejde i andre afdelinger.

Organisationerne anbefaler, at der ved arbejdsmangel forud for etableringen af arbejdsfordeling gennemføres en dialog om alternativt at benytte overenskomstens muligheder for uddannelse.

§ 18 Arbejde på deltid

Uanset bestemmelserne om den normale ugentlige og daglige arbejdstid kan medarbejdere beskæftiges ved deltidsarbejde på følgende betingelser:

Arbejdstidens længde

1. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigelse skal i normale uger være på mindst 8 timer og højst 30 timer. For medarbejdere, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældende hovedaktivitet, f.eks. medarbejdere på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Arbejdstidens længde og placering

2. Ved en virksomheds etablering af deltidsbeskæftigelse modtager organisationerne i hvert enkelt tilfælde underretning om længden og placering af arbejdstiden.

Ændring af arbejdstiden (længde og placering) kan kun ske med 4 kalenderugers varsel.

Deltidsarbejde kan normalt ikke placeres på lørdage og søndage og ej heller på de øvrige dage efter kl. 22.00.

Aflønning

3. Aflønning af deltidsbeskæftigede sker i henhold til de almindelige gældende overenskomstmæssige bestemmelser, således at der ikke ydes de omhandlede medarbejdere nogen form for lønmæssig kompensation, fordi arbejdstiden er kortere end den normale.

Søgnehelligdage, fridage og feriefridage

4. De i § 75, stk. 1, anførte forskudsbeløb reduceres for de her omhandlede medarbejderes vedkommende i samme forhold, som arbejdstiden er reduceret i forhold til den normale ugentlige arbejdstid.

Overarbejde

5. Arbejdes der ud over det mellem parterne fastsatte antal timer, ydes der herfor overenskomstmæssig overtidsbetaling.

Sikring af fuldtidsbeskæftigede

6. Etablering af deltidsbeskæftigede må ikke indebære en reduktion i antallet af fuldtidsbeskæftigede.

Opsigelsesbestemmelser

7. De i § 96 anførte opsigelsesvarsler er ligeledes gældende for deltidsmedarbejdere.

Deltidsbeskæftigedes medlemskab

8. Parterne er enige om det naturlige i, at de deltidsbeskæftigede medarbejdere er medlem af den samme faglige organisation, som de øvrige på virksomheden beskæftigede medarbejdere.

Kapitel 4 Overarbejde

§ 19 Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde

Overarbejdets påbegyndelse

1. Overarbejde regnes fra arbejdstidens ophør til 3 timer derefter, indbefattet $\frac{1}{2}$ times spisepause straks efter arbejdstidens ophør.

Spisepausen bortfalder, hvor overarbejdet kun skal strække sig over 1 time.

Natarbejde regnes fra 3 timer efter virksomhedens normale hverdags arbejdstids ophør til arbejdstidens begyndelse med $\frac{1}{2}$ times spisepause hver 4. time.

Nødvendigt overarbejde

2. Søn- og helligdagsarbejde samt over- og natarbejde skal medarbejderne være villige til at udføre, når dette er nødvendigt.

Som nødvendigt regnes:

Udstillingsarbejde, reparation af møller, butiks-, kontor-, værksteds- og fabrikslokaler, der såfremt arbejdet blev udført i den normale arbejdstid, ville hindre andre arbejdere i at kunne arbejde.

Arbejde ved brønd- og kloakanlæg, broer og lignende, der såfremt arbejdet blev udført i den normale arbejdstid, ville lægge hindringer i vejen for den almindelige samfærdsel.

Arbejde ved afstivning af bygninger fremkaldt ved udgravning af nabo- grunde eller lignende arbejder, der nødvendigvis må udføres for at forhindre ulykkestilfælde samt når særlige forhold foreligger.

Tilsvarende gælder vanskeligheder i forbindelse med overholdelse af forsvarlige fastlagte arbejdsplaner.

Anmærkning: Sidste afsnit kan ikke bringes i anvendelse overfor murere og murerarbejdsmænd.

§ 20 Tillæg for overarbejde

Overarbejdstillæg

1. Beordret overarbejde betales for de første 3 timer pr. dag med et tillæg på 50%. Efterfølgende timer betales med et tillæg af 100%.

Før arbejdstids begyndelse

2. Såfremt arbejdstiden påbegyndes 1 time før normal arbejdstid, betales der for denne time et tillæg på 50%. Udføres samme dag overarbejde, regnes natarbejde fra 2 timer efter normal arbejdstid.

Lørdagsarbejde

3. Overarbejde på lørdage, betales fra normal hverdagsarbejdstids begyndelse med 50% tillæg for de første 3 timer. For de efterfølgende timer betales med 100%.

Søn- og helligdags- samt natarbejdstillæg

4. Søn- og helligdagsarbejde samt natarbejde betales med et tillæg på 100%.

Mindst 4 timer

5. For overarbejde på lørdage samt søn- og helligdage betales for mindst 4 timer.

Personlig timeløn

6. Overarbejdstillægget beregnes af den personlige timeløn.

Spisetid fradrages ikke

7. I betaling for over- og natarbejde samt søn- og helligdagsarbejde fradrages ikke for spisetid.

Arbejdsfrie hverdage

8. Ved arbejde på arbejdsfrie hverdage regnes overarbejde fra normal arbejdstids begyndelse.

Kapitel 5 Lønforhold

§ 21 Minimalløn

Minimalløn

1. For medarbejdere over 18 år udgør minimallønnen fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår:

Murerarbejdsmænd uanset alder er omfattet af minimallønssatsen:

Pr. 1. januar 2025kr. 144,45

Pr. 1. maj 2026kr. 148,20

Pr. 1. marts 2027kr. 151,70

Pr. 1. marts 2028kr. 155,20

Akkordafsavnstillæg

2. Til medarbejdere over 18 år, betales et akkordafsavnstillæg.

Akkordafsavnstillægget, som tillægges minimallønnen, udgør fra begyndelsen af den lønningsuge hvori:

1. marts 2023, indgår medkr. 24,00 pr. time

1. marts 2027, indgår medkr. 24,75 pr. time

1. marts 2028, indgår medkr. 25,50 pr. time

Fra 1. maj 2026 er medarbejdere på deltid og senioraftale berettiget til akkordafsavn.

Murerarbejdsmænd uanset alder er omfattet af akkordafsavnstillæg.

Akkordafsavnstillægget betales ikke til følgende medarbejdere:

- Lærlinge
- Ungarbejdere
- Forpraktikanter
- Medarbejdere på deltid
- Medarbejdere med senioraftale
- Medarbejdere som ikke har erhvervserfaring indenfor overenskomstens faglige dækningsområde, er først berettiget til akkordafsavnstillæg efter én måned anciennitet.

Organisationerne kan i særlige tilfælde aftale fravigelse af reglerne.

Værktøjsgodtgørelse

3. Murersvende:

I værktøjsgodtgørelse ydes følgende timetillæg til såvel akkord som timelønsarbejde fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

Pr. 1. januar 2025	kr. 3,40
Pr. 1. maj 2026	kr. 3,60
Pr. 1. marts 2027	kr. 3,70
Pr. 1. marts 2028	kr. 3,80

Ved akkordarbejde påføres værktøjspengene regnskabet ved afslutningen som sidste post.

Ved timelønsarbejde betragtes værktøjspenge som indeholdt i timelønnen, medmindre værktøjspengene efter aftale med mesteren er påført ugesedlen som en særlig post.

Murerarbejdsmænd:

Virksomheden leverer det fornødne værktøj.

Værktøjet tilhører virksomheden.

Værktøj til Gulvlæggere

4. Vedligeholdelse af værktøj

Virksomheden vedligeholder medarbejderens eksisterende håndværktøj, herunder knivblade og knæpuder i henhold til værktøjslisten for gulvlæggerlærlinge, godkendt af det faglige udvalg.

5. Ved ændringer i værktøjslisten

Ved ændringer af værktøjslisten for gulvlæggerlærlinge, godkendt af det faglige udvalg, supplerer virksomheden medarbejdernes værktøj med det nye værktøj.

6. Dansk Håndværk og 3F bør orientere deres respektive medlemmer ved ændring af værktøjslisten, og konsekvensen af ændringen.

7. Værktøj til tillærte

Tillærte skal til enhver tid have udleveret det værktøj, der er nødvendigt for arbejdets udførelse.

Ved afskedigelse af en tillært medarbejder, der har en anciennitet svarende til en lærlingeuddannelse, skal virksomheden udlevere et fuldt sæt værktøj, jf. værktøjslisten for lærlinge.

Det udleverede værktøj er omfattet af overenskomstens bestemmelser om værktøj.

Tilgang til efteruddannelse er for tillærte efter samme regler som de øvrige medarbejdere.

8. Omsorg for værktøj

Medarbejderen har pligt til at drage omsorg for, at værktøj, tilhørende virksomheden, og materialer, der er afleveret på arbejdspladsen, ved arbejdstids ophør og arbejdets afslutning, er anbragt på en sådan måde, at fjernelse af disse af uvedkommende ikke umiddelbart kan finde sted. Findes der ikke muligheder for at anbringe materialer og værktøj på en forsvarlig måde, underrettes virksomheden herom, således at virksomheden selv kan tage sine forholdsregler.

Udlånt værktøj som save, skærekasser, boremaskiner, pensler og lignende må ikke efterlades tilgængeligt for uvedkommende på en arbejdsplads, når aflåselig værktøjskasse eller værksted forefindes på arbejdspladsen.

9. Aflåseligt rum

På større arbejdspladser, hvor der findes mulighed for at etablere værksted, har firmaet pligt til at sørge for, at dette kan aflåses, eventuelt ved opsætning af interimistisk dør. Ved arbejde på trapper påhviler det virksomheden at sørge for, at der (med kunden eller bygherren) træffes aftale om aflåseligt rum.

Tagdækning

10. Ved tagdækningsarbejde betales der et tillæg pr.:

1. januar 2025	kr. 15,90 pr. time
1. maj 2026	kr. 16,20 pr. time
1. marts 2027	kr. 16,50 pr. time
1. marts 2028	kr. 16,80 pr. time

Satsen betales også ved akkordarbejde.

Tillægget anses for indeholdt i timelønnen, såfremt der er aftalt en højere timeløn end:

1.januar 2025.....	kr. 178,90
1. maj 2026	kr. 182,70
1. marts 2027	kr. 186,50
1. marts 2028	kr. 190,30

Boligtillæg til visse medarbejdergrupper (gældende pr. 1. januar 2025)

11.

1. Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Dette gælder fra begyndelsen af den lønningssuge, hvori 1. januar 2025 indgår.
2. Boligtillægget andrager 25,00 kr. pr. arbejdstime, og betales i tillæg til den relevante mindstebetalingsats i den i § 22 stk. 1 t.o.m. 4 anførte løn.
3. Boligtillægget bortfalder i den udstrækning, medarbejderens time-løn overstiger mindstebetalingsatsen med tillæg af boligtillæg. Virksomheden kan således i boligtillægget modregne den del af medarbejderens timeløn, som overstiger den i § 21 stk. 1 t.o.m. 4 anførte mindstebetalingsats.
4. Boligtillægget bortfalder automatisk efter de første 4 måneders ansættelse/udstationering, hvis virksomheden stiller passende bolig til rådighed under ansættelsen/udstationeringen, eller hvis virksomheden på anden vis dækker omkostning til bolig.

Ved passende bolig forstås eget soverum på hotel, kro, motel, ferie-lejlighed/lejlighed, sommerhus, vandrehjem eller boligcontainer/campingvogn med toilet/bad/køkkenfaciliteter. Dette er under forudsætning af, at boligen ligger inden for 50 km fra arbejdsstedet. Ved bolig i boligcontainere er det endvidere end forudsætning, at der etableres fælles opholdsområde. Ved bolig på byggepladsen eller på tilstødende arealer til byggepladsen er det en forudsætning, at beboelsesområdet er adskilt fra byggepladsen, og at velfærdsforanstaltningerne som beskrevet i § 28 ikke indgår i beboelsesområdet.

5. Boligtillægget bortfalder automatisk og uden yderligere varsel efter 12 måneders ansættelse eller udstationering i Danmark. Beregningen af perioden for ansættelse eller udstationering gælder fra overenskomstdækning.

6. Boligtillægget bortfalder, hvis medarbejderen udfører arbejde i akkord.
7. Parterne opfordrer til, at der inden boligtillæggets bortfald gennemføres en lønforhandlings efter overenskomstens regler.

Ungarbejdere og forpraktikanter

12. Anmærkning: Ungarbejder ikke gældende for murere og murerarbejdsmænd.

Med henblik på at øge interessen for – og tilgangen til bygge- og anlægsbranchen kan der ansættes ungarbejdere. Timelønnen udgør 40%, 50% og 70% af minimallønssatsen for voksne medarbejdere.

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. januar 2026 indgår, udgør timelønnen:

15 år men ikke 16 år	kr. 59,30
16 år men ikke 17 år	kr. 74,10
17 år men ikke 18 år	kr. 103,75

Vedrørende forpraktikanter henvises til bilag L.

§ 22 Personlig timeløn

Forhandlingsparterne

1. Timelønnen for de dygtige eller mere betroede medarbejdere forhandles i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden eller dennes repræsentant og medarbejderne uden indblanding fra organisationernes eller deres medlemmers side.

Lønfastsættelse

2. Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at der kan og skal ske afvigelser fra overenskomstens mindstebetalingssats, idet der er tale om et "bevægeligt" lønsystem, og at der er en vis lønspredning i den enkelte virksomhed.

Der skal således tages hensyn til medarbejderes dygtighed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen, lige som lønnen må påvirkes af, at der ikke eller kun i forsvindende grad er adgang til akkord eller andre præstationsbestemte aflønningsformer. Endvidere skal der tages

hensyn til arbejdets krav til udøveren, herunder også særlige gener, der er forbundet med udførelsen af arbejdet.

Der kan ved skriftlig lokalaftale forhandles løn kollektivt. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant, forestår tillidsrepræsentanten forhandlingerne.

3. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen uden indblanding fra organisationernes side. Tillidsrepræsentanten kan tilkaldes som bisidder ved forhandlingerne.
4. Der udarbejdes efter ønske et referat over forhandlingerne.
Forhandling om regulering af den individuelle løn kan foretages én gang pr. overenskomstår.

Misforhold som helhed

5. Organisationerne har påtaleret i henhold til regler for faglig strid i de tilfælde, hvor misforhold som helhed skønnes at være til stede.
Parterne er enige om, at det er en betingelse for, at der overhovedet kan foreligge et misforhold som helhed blandt andet er, at den enkelte virksomheds lønniveau er væsentligt lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen. Parterne er enige om, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere misforhold, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra den generelle gennemsnitsløn inden for branchen. Det er en forudsætning, at der er tale om sammenlignelige virksomheder inden for samme branche og geografi.

Behandling af uoverensstemmelser

6. Uoverensstemmelser om hvorvidt der foreligger et misforhold kan behandles efter de fagretlige regler (med ligefrem bevisbyrde). En eventuel fagretlig sag kan indledes på baggrund af forholdene på en igangværende byggeplads.

Under organisationsmødet søger parterne at nå til enighed om, hvorvidt der er tale om et misforhold og et eventuelt niveau herfor. Hvis parterne når til enighed, kan sagen afsluttes.

Såfremt det under den fagretlige sagsbehandling ikke er muligt at opnå enighed om misforhold, kan sagen videreføres for en faglig voldgift, der tager stilling til, hvorvidt der er tale om et misforhold – og i det omfang det aftales – et eventuelt niveau over misforholdet.

Et konstateret misforhold skal på begæring herom efter følgende gøres til genstand for lokal forhandling.

Såfremt der er fastslået et misforhold, kan parterne ved fagretlig forhandling søge at nå til enighed om, hvordan misforholdet kan bringes til ophør. En eventuel uenighed om lønfastsættelse kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

Særlig lønopsparing

7. Virksomheden indbetaler af medarbejderens ferieberettigede løn, herunder den overenskomstmæssige sygeløn, på medarbejderens særlige lønopsparing.

Pr. 1. marts 2025 15,30%

Pr. 1. marts 2027 16,30%

Pr. 1. marts 2028 17,30%

Feriegodtgørelse af den særlige lønopsparing er indeholdt i beløbet.

Regler om anvendelse og udbetaling fra Særlig lønopsparing fremgår af kapitel 10.

Aflønningsformer

8. Der kan ikke anvendes aflønningsformer, hvori der sker fradrag i forbindelse med lovligt forfald.

Begrænsning

9. Forhandling om timelønsændringer kan højst finde sted 1 gang pr. overenskomstår.

Som forhandling regnes kun aftaler, der udløser lønregulering.

§ 23 Ugesedler

Ugesedler

1. Lønningsugen følger kalenderugen fra mandag til og med søndag.

Virksomheden kan forlange ugesedlerne afleveret hver fredag eftermiddag, dog kan dagsedler forlanges afleveret dagligt.

En ugeseddel betragtes som godkendt, hvis virksomheden ikke har gjort indsigelse, overfor det indberettede senest efterfølgende torsdag eller senest samtidig med at lønsedlen sendes til medarbejderen.

Elektronisk indrapportering

2. Hvis virksomheden kræver, at medarbejderne skal indrapportere eksempelvis timer, ugesedler, dagsedler, eller andre dokumenter elektronisk i relation til ansættelsesforholdet i et lukket miljø, skal medarbejderne have en kopi af indrapporteringen, sendt til e-Boks eller den af medarbejderen sidst anmeldte e-mailadresse.

Den digitale indberetning skal give mulighed for at indberette alle løndele og godtgørelser, herunder men ikke begrænset til overtid, gentillæg, oplysninger om arbejdsart ved fritekstfelter og afkrydsningsfelter.

Hvis virksomheden ikke har gjort indsigelse på mail, overfor det indberettede senest efterfølgende torsdag eller senest samtidig med at lønsedlen sendes til medarbejderen betragtes ugesedlen som godkendt.

Virksomheden stiller det nødvendige udstyr til rådighed for den digitale indberetning for medarbejderne. Den enkelte medarbejder har ikke ret til personligt udstyr.

Medarbejderen kan herudover, af virksomheden, rekvirere en kvittering, samt evt. kritik, ved fysisk udskrift, fotokopi eller lign.

§ 24 Lønudbetaling

Lønperiode

1. Lønningsperioden er 2 på hinanden følgende kalenderuger. Den normale lønudbetalingsdag er den først følgende torsdag.

Ved lokal enighed mellem virksomheden og et flertal af medarbejderne kan det skriftligt aftales, at virksomheden indfører, at udbetaling af lønnen samt godtgørelser finder sted hver måned.

Ved aftale om månedsløn kan aflønningsperioden tidligst starte den 20. i en måned med udløb den 19. i den efterfølgende måned.

Forudsætningerne for at lønnen udbetales på udbetalingsdagen, er at ugesedlerne er afleveret ifølge virksomhedens skriftlige anvisning. Efterleves dette ikke gentagne gange kan lønudbetalingen

udskydes til næste lønudbetaling, dog max. 14 dage.

Lønudbetaling via pengeinstitut

2. Udbetaling sker gennem et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Ved lønningsperiode på 2 uger skal samtlige forfaldne lønninger samt godtgørelser være til rådighed om torsdagen i udbetalingsugen.

Ved lønningsperiode på 1 måned, udbetales lønnen månedsvis bagud og forfalder til betaling den sidste hverdag i måneden.

Overførsel af løn til en konto fra udlandet eller til udlandet, må ikke påføre den part som har en konto i Danmark en udgift. Hvis begge parter har en udenlandsk bankkonto, må hver part bære de omkostninger, som egen bank pålægger overførslen.

Lønsedlen

3. Lønsedlen med specifikation af den udbetalte løn, samt meddelelse om lønoverførslen skal senest torsdag udleveres eller sendes til medarbejderen.

Overført løn kan ikke ændres uden medarbejderens skriftlige godkendelse.

Specifikation skal indeholde følgende oplysninger:

- Virksomhedens CVR-nummer
- Antal af timer ved timeløn
- Antal af timer ved akkordarbejde
- Akkordoverskud
- Antal af overarbejdstimer
- Løn under sygdom
- Ferie- og særlig lønopsparing
- Kørselsgodtgørelse
- ATP
- Pension
- Godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Løn, feriepenge, særlig lønopsparing, arbejdsgiverpension og medarbejderpension skal være opgjort for perioden og år til dato.

Elektroniske lønsedler

4. Virksomheden kan med frigørende virkning aflevere lønsedler, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks eller via e-mail.

Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

Lønudbetaling ved fratrædelse

5. Fratrædende medarbejderes tilgodehavende løn udbetales den først følgende normale lønudbetalingsdag.

Ferielukning

6. Når en virksomhed holder kollektiv ferielukning, forlænges samtlige de i overenskomsten fastsatte tidsfrister et tilsvarende antal dage.

Såfremt det formelle lønudbetalingstidspunkt falder i en ferie, foretages lønudbetalingen førstkomende normale lønningsdag efter ferien.

Efter ønske kan der udbetales acotobeløb.

§ 25 Sikkerhed for løn

Fagligt Fælles Forbund skal i ethvert tvivlsomt tilfælde have ret til hos virksomheden at forlange sikkerhed for arbejdslønnen.

Dersom medarbejderne ikke i rette tid og på rette sted modtager deres uomtvistelige tilgodehavende, har de ingen pligt til at fortsætte arbejdet.

Hvis medarbejderne vælger at nedlægge arbejdet i anledning af lønnens udeblivelse, skal Dansk Håndværk omgående underrettes af Fagligt Fælles Forbund eller den lokale afdeling, når de får kendskab hertil.

§ 26 Rejsegodtgørelse

Egen befordring

1. Arbejdsplads i provinsen

For arbejde, der udføres i en afstand fra 10 km til og med 35 km fra medarbejderens bopæl, betales pr. dag, medarbejderen er mødt på arbejdspladsen, i kørselsgodtgørelse pr. påbegyndt km pr. vej (hen- og hjemkørsel).

	2026	2027	2028
Kørselsgodtgørelse	kr. 2,28		

Arbejdsplads i Hovedstadsområdet

For arbejde, der udføres i en afstand fra 5 km til og med 35 km fra medarbejderens bopæl, betales pr. dag, medarbejderen er mødt på arbejdspladsen, i kørselsgodtgørelse pr. påbegyndt km pr. vej (hen- og hjemkørsel).

	2026	2027	2028
Kørselsgodtgørelse	kr. 2,28		

Ovennævnte godtgørelser reguleres efter statens regler for kørsel over 20.000 km pr. år.

Frizone

For afstande indtil 5 - henholdsvis 10 km, ydes ingen kørselsgodtgørelse.

Kørsel i virksomhedens transportmiddel

2. I de tilfælde, hvor virksomheden vederlagsfrit stiller transportmiddel til rådighed, ydes ingen kørselsgodtgørelse.

Fælles bestemmelser for stk. 1 og 2.

3. For afstande over 35 km akkorderes jf. gældende bestemmelser.

For afstande indtil 35 km afregnes kørselsgodtgørelse i henhold til stk. 1 og 2.

Afstande regnes ad nærmeste farbare vej.

Under en løbende akkord har medarbejderen ikke krav på forhøjelse af kørselsgodtgørelse, selv om afstanden øges ved bopælsforandring.

Ingen kørselsgodtgørelse

4. *Anmærkning: Ikke gældende for murer og murerarbejdsmænd.*

Kørselsgodtgørelse betales ikke, når medarbejderne er ansat til, eller efter aftale fast beskæftiget på værksted, servicearbejde i en virksomhed eller institution, eller har udgangspunkt fra virksomhedens adresse/værksted.

§ 27 Overnatning

Overnatning

1. Såfremt virksomheden udsender medarbejderen til en arbejdsplads, der ligger mere end 110 km fra medarbejderens bopæl, har medarbejderen ret til at få dækket dokumenterede udgifter til kost og logi på et hotel, kro eller lignende af rimelig standard det pågældende sted
Når medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark, søger arbejde i Danmark og ansættes i en virksomhed, anses det første sted de bor i dette ansættelsesforhold, som værende medarbejderens bopæl.
2. Hvor virksomheden tilrettelægger udstationeringen af de udenlandske medarbejdere, så de må forblive på opholdsstedet hen over weekender, overenskomstmæssige fridage og søgne- og helligdage, og virksomheden derved bestemmer, at der ikke kan ske den ugentlige hjemrejse, betaler virksomheden for disse "mellemp perioder" i henhold til stk. 1-4, og der betales ikke for hjemrejse i den periode.
3. Medarbejdere og virksomheden kan ved skriftlig lokalaftale i stedet for bestemmelsen i stk. 1 aftale at virksomheden udbetaler diæter efter statens takster, der p.t. udgør:

	2026	2027	2028
Kost	kr. 468,75		
Logi	kr. 268,00		

Derved er det medarbejderen der selv sørger for kost og logi.

4. Medarbejder og virksomheden kan ved skriftlig lokalaftale i stedet for bestemmelsen i stk. 1 og 2 aftale at virksomheden sørger for kost og logi.
5. **Småfor nødenheder**

Virksomheden skal i alle tilfælde, hvor overnatning finder sted, betale for småfor nødenheder med den til enhver tid gældende sats efter statens takster vedrørende skattefri godtgørelse.

	2026	2027	2028
Småfor nødenheder/ pr. overnatning	kr. 156,25		

6. Fortolkning af "eller lignende"

Parterne er enige om, at ved begrebet "eller lignende" forstås:

- a. Motel
- b. Ferielejlighed/lejlighed
- c. Sommerhus
- d. Vandrehjem
- e. Boligcontainer/campingvogn med toilet/bad/køkkenfaciliteter.

Punkterne 6a. til 6e. er under forudsætning af:

- At hver enkelt medarbejder overnatter i et soverum for sig selv
 - At der i forbindelse med opstilling af boligcontainere etableres fælles opholdsområde
 - At ved overnatning på byggepladsen eller på tilstødende arealer til byggepladsen skal beboelsesområdet være adskilt fra byggepladsen, og velfærdsforanstaltningerne som beskrevet i § 28 kan ikke indgå i beboelsesområdet
 - At virksomheden betaler for rengøring mindst 1 gang pr. uge
 - At opstillingen foregår under iagttagelse af myndighedernes godkendelse
 - At reglerne kan fagretligt behandles
7. Transportgodtgørelse for medarbejder der er omfattet af bestemmelserne om overnatning
- Transportgodtgørelsen fra medarbejdernes opholdssted og til arbejdspladsen betales i henhold til § 26.
8. Medarbejderen har krav på ud- og hjemrejse en gang ugentligt med betaling af rejsegodtgørelse med satsen i § 26, Der betales for afstanden mellem arbejdspladsen og medarbejdernes bopæl, uden frizone. Transporten gælder til nærmeste grænseovergang. For medarbejdere, hvis faste bopæl er i Danmark, betales for den korteste vej.

§ 28 Skurforhold

Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til de til enhver tid gældende bekendtgørelser, som indgår i nærværende overenskomstforhold, for tiden:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 24. november 2021 om Bygge- og Anlægsarbejdsarbejde. om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer, se bilag G og
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 779 af 28. maj 2020 om indretning af skurvogne og lignende, se bilag H.

Rådgivning

1. Ved uenighed om, hvorvidt velfærdsforanstaltningerne er overholdt, har medarbejderne ret til, gennem deres lokale organisation, at begære et orienteringsmøde afholdt.

Orienteringsmødet afholdes inden for en frist af 5 arbejdsdage, efter begæring herom er modtaget, medmindre andet aftales.

På orienteringsmødet deltager en repræsentant fra virksomheden og en repræsentant fra forbundets lokale afdeling.

På orienteringsmødet gennemgås gældende bekendtgørelse om velfærdsforanstaltninger og evt. mangler, på de anviste velfærdsforanstaltninger føres til referat.

Rådgivningen ikke efterlevet

2. Såfremt velfærdsforanstaltninger ikke er opfyldt efter rådgivningsperiodens udløb, afholdes der mæglingsmøde hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter begæring er fremsat til Dansk Håndværk.

På mæglingsmødet deltager en repræsentant fra hver organisation samt de medarbejdere, der deltog i orienteringsmødet.

Hvis der på mæglingsmødet ikke opnås enighed, kan sagen videreføres efter de fagretslige regler i Kapitel 16.

Erstatning

3. Er velfærdsforanstaltningerne ikke i orden 5 arbejdsdage (rådgivningsperiode) efter, at orienteringsmødet blev afholdt, kan medarbejderne kræve en erstatning.

Erstatningens størrelse er på kr. 48,00 pr. medarbejder pr. dag, fra det tidspunkt, forholdene skriftligt er påtalt og indtil forholdene er bragt i orden.

Der kan dog kun kræves erstatning, såfremt manglerne medfører en forringelse af betydning for brugsværdien.

Virksomheder der tidligere har modtaget rådgivning

4. Virksomheder der tidligere har modtaget rådgivning, jf. stk. 1, og som inden for 12 måneder efter rådgivningen er givet, igen overtræder bekendtgørelsen om velfærdsforanstaltninger, skal betale erstatning, jf. stk. 3 - uden en ny rådgivningsperiode - fra det tidspunkt, velfærdsforanstaltningerne ikke opfyldte bekendtgørelsen og indtil forholdene er bragt i orden.

§ 29 Sikring af arbejdsmiljøet

1. Hvis der konstateres forhold på en arbejdsplads med overhængende risiko for sikkerhed og sundhed, og hvis tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, medarbejdertalsmand eller den lokale 3F-afdeling, forgæves har forsøgt at få virksomheden til at bringe forholdene i orden, retter forbundet skriftlig henvendelse til Dansk Håndværk, med angivelse af hvilke forhold der er påtalt.
2. Såfremt forholdene ikke omgående bringes i orden, indkaldes der til organisationsmøde mellem overenskomstparterne. Udover overenskomstparterne deltager virksomheden, og ved underentreprise, den udførende underentreprenør.
3. Mødet afholdes på byggepladsen indenfor 3 hverdage, medmindre andet aftales.
4. På organisationsmødet redegør virksomheden for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, og dokumenterer de tiltag virksomheden har igangsat for udbedring af de påtalte forhold. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvorvidt forholdene er bragt i orden, rettes der henvendelse til Arbejdstilsynet.
5. Medarbejderne har ret til at indstille arbejde, hvor der er overhængende risiko for sikkerhed og sundhed. Der anvises andet arbejde indtil de påtalte forhold er bragt i orden. Medarbejderne kan ikke afslå at udbedre de påtalte forhold, såfremt de besidder de fornødne kompetencer og virksomheden stiller det fornødne materiel til rådighed. Ovenstående forhold må ikke medføre et økonomisk tab for medarbejderne, medmindre virksomheden kan dokumentere, at arbejdsstandningen har været åbenbart grundløs.

§ 30 Smudstillæg

Ved særligt tilsmudset arbejde ved gamle tage, - skorsten, - kældere, - fabrikslokaler, og ved tjære- og karbolineumsarbejde, rydning af brandtomt, brandskader samt imprægnering eller andet i tilsvarende grad tilsmudsende arbejde, betales et tillæg pr. time:

Pr. 1. januar 2025kr. 15,90

Pr. 1. maj 2026 kr. 16,40

Pr. 1. marts 2027kr. 16,95

Pr. 1. marts 2028 kr. 17,50

Satserne betales også ved akkordarbejde.

§ 31 Betaling for ventetid

Materialemangel

Anmærkning: Ikke gældende for murere og murerarbejdsmænd.

1. Må en medarbejder vente på materialer, beslag eller lignende, skal virksomheden, dersom intet andet arbejde anvises medarbejderen, betales ventetiden med minimallønssatsen jf. § 21, stk. 1.

Dog skal medarbejderen skriftligt give virksomheden 24 timers frist (lør-, søn- og helligdags timer medregnes ikke i tidsfristen) til at skaffe de manglende materialer til veje. Ventetiden skal opgøres hver uge. Sker dette ikke, er fordringen bortfaldet. Betalingen for ventetiden ud-betales førstkomende lønudbetalingsdag.

Vejrligsstop

2. I tilfælde, hvor arbejdet på grund af vejrliget må indstilles eller ikke kan påbegyndes ved normal arbejdstids begyndelse, er medarbejderne forpligtet til at forblive på arbejdsstedet, medmindre andet aftales.

Medarbejderne skal i forbindelse med vejrligstop, kontakte virksomheden.

Anvisning af andet arbejde

- 2.1. I perioden, indtil vejret bedres, kan virksomheden anviser andet arbejde, og medarbejderne må ikke vægre sig med at udføre et sådant arbejde, indtil det afbrudte arbejde kan genoptages.

Ventepenge

2.2. Såfremt det ikke er muligt at anvise andet arbejde, betales ventetiden med minimallønssatsen jf. § 21, stk. 1.

Anmærkning: Murerarbejdsmænd i Hovedstadsområdet, bibeholder retten til den aftalte timeløn jf. gældende praksis for betaling af ventetid.

Hjemsendelse

2.3. Kan andet arbejde ikke anvises, har virksomheden ret til at hjemsende medarbejdere, der ikke kan beskæftiges.

§ 32 Værktøj

Brand- og tyveriforsikring

1. Virksomheden dækker ved brand eller tyveri af medarbejderens, på arbejdspladsen eller i firmabil opbevaret værktøj, dog max. 6.000,00 kr., såfremt værktøjet er opbevaret i aflåst rum, container eller lignende.

Der dækkes kun såfremt, der er synligt tegn på indbrud og indgivet politianmeldelse.

Ved dækning fra forsikring kan der ikke forekomme dobbelt dækning.

Fællesværktøj

2. Hvor fællesværktøj eller el- eller luftværktøj benyttes, kan virksomheden, når værktøjet udleveres, forlange en underskrift af medarbejderen/medarbejderne for det udleverede værktøj og medarbejderen/medarbejderne har pligt til efter endt brug eller ved arbejdstids ophør, at anbringe dette på et af virksomheden anvist sted.

Ansvar

3. For bevislig skødesløs behandling af udleveret værktøj, kan vedkommende medarbejder gøres ansvarlig.

Afstand til opbevaringssted

4. Afstanden mellem benyttelsesstedet og opbevaringsstedet må af nærmeste gangbare vej højst udgøre 100 meter.

Kapitel 6 Akkord

Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen er enige om, at denne overenskomst på akkordområdet følger akkordreglerne aftalt mellem DI Overenskomst III og 3F Fagligt Fælles Forbund, som fremgår af nedenstående kapitler.

Kapitel 6 omhandler Tømrer- og Snedkerarbejde (§ 33 til § 41)

Kapitel 6A omhandler Murer- og Murermandsarbejde (§ 42 til § 52)

Kapitel 6B omhandler Bygge- og Anlægsarbejde (§ 53 til § 59)

Det er endvidere aftalt, at de til enhver tid gældende prislister, som fremgår af Bilag I, følges.

Ved fællesakkord skal der indgås skriftlig lokalaftale om hvilke akkordregler der er gældende for akkordaftaler.

1. Akkordudvalg

Der er mellem parterne nedsat et akkordudvalg, der har til formål at fremme forståelsen af akkordarbejde, samt at forebygge tvistigheder mellem medarbejdere og virksomheder.

Der kan aftales kurser og temadage om akkordarbejde med én eller flere virksomheder og deres medarbejdere for at sikre en fælles forståelse af akkord.

Hvis der er tale om møder med virksomheder og medarbejdere, er det virksomheden som dækker eventuelle omkostninger hertil.

I akkordudvalget kan man behandle konkrete akkordspørgsmål mellem virksomhederne og medarbejderne. Når uoverensstemmelsen har været behandlet lokalt og enighed ikke kunne opnås, kan den ene af parterne anmode om at akkordudvalget inddrages.

Udgangspunktet er at akkordudvalgets løsningsmodel vil skulle følges af parterne i modsat fald videreføres sagen i henhold til de fagretlige regler.

2. Møder pålagt

Sikkerhedsarbejde og deltagelse i byggemøder, pålagt af virksomheden betales med akkordfortjenesten.

3. Digital udveksling af akkorddokumenter

Organisationerne er enige om det hensigtsmæssige i at have regler ved digital udveksling af dokumenter i forbindelse med akkordarbejde.

Det indebærer behovet for en aftale der beskriver rammerne og betingelserne for anvendelse af de digitale udvekslingsformer, som allerede nu benyttes i praksis mellem virksomheden og medarbejderne.

Medarbejdernes akkordholder udveksler de i overenskomsten beskrevne akkorddokumenter, herunder men ikke begrænset til: omfangsaftaler/tildeling, akkordaftaler, akkorderinger, optræksregnskaber, afsluttende akkordregnskaber samt timer digitalt med virksomheden.

Ved akkordholderens fravær kan medarbejderne i akkorden udpege en stedfortræder, som midlertidigt varetager akkordholderens virke.

Virksomheden og akkordholderen udveksler e-mailadresse og mobilnummer i forbindelse med fastsættelsen af akkordens omfang/tildeling. Sker der ændringer, er det den part, som skifter e-mail eller mobilnummer, som er forpligtet til at informere modparten via den e-mail eller mobilnummer, som tidligere er udvekslet.

Udvekslingen af de i overenskomsten beskrevne akkorddokumenter foregår mellem virksomheden og akkordholderen via en offentlig digital postkasse, e-mail eller SMS. De akkorddokumenter som udveksles mellem parterne, skal være i et tilgængeligt og læsbart standardformat, eks. PDF.

Den digitale udveksling af akkorddokumenter følger de fastsatte bestemmelser i overenskomsten herunder kritikfrister mv.

Ved anvendelse af andre digitale former for udveksling end (1) offentlig digital postkasse, (2) e-mail eller (3) SMS, skal dette være aftalt mellem parterne via en af fornævnte kommunikationsformer.

Virksomheden kan dog med et varsel på mindst 3 måneder indføre brugen af app- eller Webbaseret løsning, medmindre akkordholder er undtaget fra at modtage digital offentlig post.

Når der benyttes en app eller Web-baseret løsning skal akkordholderen, i umiddelbar forlængelse af afsendelsen, dog senest ved førstkomende arbejdsdags ophør, modtage:

- en kvittering fra virksomheden via en offentlig digital postkasse, e-mail eller SMS, som dokumenterer afsendelsestidspunkt samt indholdet af det, som akkordholderen har udvekslet med virksomheden.
- en meddelelse via en offentlig digital postkasse, e-mail eller SMS, når virksomheden udveksler akkorddokumenter.

Akkordholderen skal have adgang til den digitale platform i minimum 3 måneder efter akkorden er afsluttet, medmindre der forinden opnås enighed om akkordregnskabet.

Virksomheden skal:

- sikre, at de øvrige akkorddeltagere også har læseadgang til akkorddokumenterne.
- stille det nødvendige udstyr til rådighed for akkordholderen, men akkordholderen har dog ikke ret til personligt udstyr.

Nærværende protokollat ændrer ikke på overenskomstens arbejdsretlige praksis omkring akkord.

Uoverensstemmelser om digital udveksling af akkorddokumenter kan behandles efter de sædvanlige regler for behandling af faglig strid.

Tømrer- og Snedkerarbejde (§ 33 til § 41)

§ 33 Akkordgrundlag

Akkordarbejde

1. Såfremt en af parterne ønsker det, udføres alt nyt arbejde i akkord og betales efter de til enhver tid mellem DIO III og Fagligt Fælles Forbund gældende prislistes samt tilhørende bestemmelser.

Glarmesterarbejde

2. Den mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund gældende prisliste med tillæg anvendes for udførsel af glarmesterarbejde.

Alt nyt bygningsarbejde, hvor akkordprisen inklusiv alle tillæg overstiger 400,00 kr., udføres i akkord og betales efter prislisten.

Undtaget fra prislisten er inventararbejde (forretningslokaler, banker o.lign.) samt møbelarbejde og industrielt værkstedsarbejde.

I sådanne forhold samt i alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund gældende.

Gulvlæggerarbejde

3. Den mellem DIO III og Fagligt Fælles Forbund gældende priskurant med tilhørende bestemmelser for udførelse af gulvlæggerarbejde anvendes.

Undtaget fra priskuranten er gulvlæggerarbejde som er omfattet af prislisten mellem DIO III og Fagligt Fælles Forbund.

I alle øvrige forhold er overenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund gældende.

§ 34 Indgåelse af akkord

Tildeling

1. Akkordens omfang fastlægges skriftligt, hvis en af parterne ønsker det. Aftalen underskrives af begge parter, før arbejdet påbegyndes. Skriftligheden er et gyldighedskrav.

På tildelingen henvises så vidt muligt til daterede udleverede tegninger og beskrivelser.

En eventuel uenighed om en tildeling kan fagretlig behandles, men påvirker ikke parternes ret til at arbejde på akkord.

Opmålte akkordregnskaber

2. Det er parternes ret løbende under arbejdets gang, eller ved arbejdets afslutning at lade den samlede mængde af arbejde opmåle efter gældende prislister.

Akkordregnskabet skal indeholde oplysninger om prislisterens positionsnumre, mængde og pris.

Afleverede akkordregnskaber skal være underskrevet og forsynet med afleveringsdato.

Modtageren skal kvittere for modtagelsen af regnskaberne.

Hvis der mellem parterne er udvekslet regnskaber baseret på organisationernes prislister, eller kritik heraf, betragtes arbejdet som værende udført i akkord.

Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v.

3. Såfremt en af parterne ønsker at indgå en akkordaftale som bygger på standardpriser eller en slumpakkord, fremsættes forslag hertil – baseret på akkordregnskaber udarbejdet med baggrund i organisationernes prislister og/eller akkorderingsforslag - skriftligt til modparten, inden halvdelen af arbejdet, der forhandles om, er udført. Hvis parterne inden halvdelen af arbejdet er udført, ikke har fremsat forslag til standardpris eller slumpakkord udføres arbejdet ikke i akkord efter indholdet i stk. 3.

Modparten kvitterer for modtagelsen og skal i løbet af 10 arbejdsdage svare skriftligt på forslaget.

Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist.

Herefter forhandles forslag og svar mellem parterne. Svares der ikke inden for den nævnte frist, er forslaget gældende.

Akkordaftale om en standardpris eller slumpakkord skal for at være gældende, være skriftligt, og underskrevet af begge parter.

Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid.

Hvis der mellem virksomheden og medarbejderne opstår uenighed, når parterne har udvekslet akkordforslag, som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v. skal der ved mægling mellem parterne fremlægges et regnskab baseret på prislisterne, udarbejdet af medarbejdersiden og virksomhedens beregningsgrundlag. Som lægges til grund for løsning af striden.

Akkordering

4. Hvis en af parterne ønsker det, kan der for akkordarbejde, som ikke kan udledes af de mellem organisationerne aftalte prislister, indgås akkorderingsaftale.

Forslag herom fremsættes skriftligt til modparten, under arbejdets gang, der i løbet af 5 arbejdsdage skal svare skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Parterne er pligtige til at kvittere for modtagelsen. Svares der ikke inden for de nævnte 5 arbejdsdage, betragtes forslaget som godkendt. Modtagelsesdagen regnes ikke med i ovennævnte tidsfrist.

Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til regler for behandling af faglig strid.

Begæring herom skal ske inden 2 måneder efter, at modparten har modtaget kravet.

Hvis der mellem parterne er udvekslet akkorderingssedler, eller kritik heraf, betragtes arbejdet som værende udført i akkord.

Organisationerne anbefaler om akkorderingssedler:

- at der påføres dato, akkord nr. og fortløbende nummerering.
- at arbejdet beskrives så præcist som muligt, så 3. part ikke er i tvivl om akkorderingssedlens indhold.
- at en kritik af akkorderingsseddel, skal udvise det beløb som virksomheden tilbyder for den ydelse, som medarbejderne har krævet betaling for. Eller gøre gældende at ydelsen er indeholdt i akkord-aftalen, eller anden uddybende tekstforklaring.

For yderligere, henvises til bilag 12 i Bygningsoverenskomsten DI-overenskomst III og 3F Fagligt Fælles Forbund.

Lokalaftaler

5. Ved akkordarbejde kan der, for arbejde der helt eller delvist ikke kan udledes af de mellem organisationerne aftalte prislister, indgås en lokalaftale mellem virksomheden og medarbejderne.

En lokalaftale skal for at være gældende, være skriftlig, og underskrevet af begge parter.

Parterne som har indgået aftalen kan gensidigt opsig lokalaftalen med et varsel på 3 måneder.

Skriftlige meddelelser

6. Når en besked til et arbejdshold vedrørende arbejdsforholdene er givet skriftligt til tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant, betragtes den dermed som værende bragt til arbejdsholdets kundskab. Tillidsrepræsentanten / medarbejderens repræsentant er forpligtet til at give beskeden videre til arbejdsholdet.

Reparationsarbejder

7. Det er en forudsætning, at adgang til akkord ikke lægger hindringer i vejen for reparationsarbejders udførelse på sædvanlig måde, og medarbejdere, der arbejder i akkord, kan ikke vægre sig ved at afbryde akkorden for at udføre reparationsarbejde.
- Man bør dog tage rimelige hensyn til, at det ikke altid bliver de samme medarbejdere, der tages ud af akkorden.

Lønssystemer

8. Produktivitetsfremmende lønssystemer kan gennemføres, når virksomheden og medarbejderne er enige herom, og dette er godkendt af organisationerne.

Prislistetillæg til Tømrer- og Snedkerprislisten

9. Prislistetillæg udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:
- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. maj 2025 tillægges | 3,0% |
| 1. marts 2026 tillægges | 2,7% |
| 1. marts 2027 tillægges | 2,5% |

Zonetillæg

10. Zonetillæg er gældende i København, 1. og 2. zone. Zonetillægget udgør 3 %.
- Der betales zonetillæg til:
Afsnit 1, 2, 5, 7, 8 og 10.
- Der betales ikke zonetillæg til:
Afsnit 3, 4, 6, 9 og 10 gruppe 5 og 6.
- Når der benyttes punkter i afsnit 10, til arbejde efter afsnit 3, 4, 6, 9 og 10 gruppe 5 og 6, tilkommer disse punkter ikke zonetillæg.

Andre forudsætninger end prislistens

11. Hvor der ved akkordarbejde fremstilles væg-, og/eller tagkassetter eller lignende konstruktioner under andre forudsætninger end beskrevet i prislisternes generelle bestemmelser og særlige bestemmelser, aftaler de lokale parter, forud for arbejdets begyndelse fradragets størrelse i hvert enkelt tilfælde efter besigtigelse af forholdene på arbejdspladsen.

En forudsætning for at der skal ydes fradrag, er at der stilles hjælpemidler til rådighed, som er anderledes end de hjælpemidler der stilles til rådighed på en byggeplads.

Ikke præstationsafhængig løn

12. Der kan mellem en virksomhed og medarbejder indgås en aftale om at arbejdet udføres på en ikke præstationsafhængig løn.
13. Hvis der mellem parterne er enighed om at ophæve en akkordaftale, anbefaler organisationerne at parterne laver en stadeopgørelse inden ophævelsen af akkordaftalen.

§ 35 Akkordforhold

Bindende aftaler

1. En akkord mellem virksomheden og medarbejderne er gensidigt bindende.

Afskedigelse af medarbejder i akkord

2. En virksomhed kan ikke uden påviselig grund afskedige medarbejderne, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal medarbejderne have akkordbeløbet fuldt udbetalt.

Bortgang i akkord

3. Såfremt en medarbejder forlader en akkord, hvor 2 eller flere deltager, vil et eventuelt overskud, udover det udbetalte, tilfalde den eller de øvrige deltagere i akkorden.

Kritik af arbejdet ved bortgang i akkord

4. For det arbejde der ved bortgangen i akkorden, ikke overtages af tilbageværende medarbejder i akkorden, og som ikke er kritiseret efter § 39 stk. 1, 2 og 3, har virksomheden ret til at kritisere efter bestemmelsen i § 39 stk. 4.

Akkord i underskud

5. Virksomheden har ret til at afregne akkorden, såfremt virksomheden har dokumenteret, at på opgørelsestidspunktet er medarbejdernes indtjening pr. time mindre end minimallønnen. Herefter er parterne frigjort.

Akkordens afslutning

6. Såfremt ikke andet aftales, ophører ansættelsesforholdet, uden opsigelsesvarsel, når akkorden er afsluttet.

Op- og nedmanding af akkord

7. Virksomheden eller dennes repræsentant kan, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, forøge eller reducere antallet af øvrige i akkorden beskæftigede medarbejdere.

Tillidsrepræsentanten/medarbejderens repræsentant kan ikke selvstændigt antage eller afskedige, men har påtaleret, hvis han mener, at der sættes for mange eller for få medarbejdere på akkorden.

Hvis enighed ikke opnås, kan spørgsmålet fagretlig behandles ved mæglingsmøde afholdt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af mæglingsbegæring.

8. Hvis akkorden bliver bragt til standsning i mere end 4 uger, og det ikke skyldes vejrlig og standsningen betyder at akkorddeltagerne ikke udfører arbejde i akkorden, kan akkorden ved lokal enighed gøres op. En eventuel lokal uenighed om opgørelse af akkorden kan afgøres ved fagretslig behandling.
Ophævelse af tildelingen kan i en sådan situation ligeledes ophæves ved lokal enighed.

§ 36 Akkordudbetaling og -forskud

Akkordudbetaling

1. Under forudsætning af at beløbet er tjent, fastsættes udbetalingen i akkord til pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	kr. 159,75
1. marts 2026	kr. 163,25
1. marts 2027	kr. 166,75

Forskud

2. Medarbejderne er berettiget til hver lønningsdag at få indtil 85 % af det bevisligt fortjente ak-kordoverskud udbetalt.

Begæring om forskud på akkorden må være fremsendt 5 arbejdsdage før lønningsdagen.

Der udbetales ikke forskud på akkorder, hvis varighed er mindre end 3 uger.

§ 37 Opgørelse af akkorder

Akkordopgørelse

- 1 Akkordopgørelser skal indeholde den aftalte akkordsum, opgørelse over akkorderinger, opgørelse over timeforbrug og udbetalte aconto-beløb samt være forsynet med fordeling pr. medarbejder.

Akkordopgørelsen underskrives og dateres med indleveringsdato af den medarbejder, der har deltaget i akkorden. Underskrift og indlevering kan dog ved fuldmagt overdrages til anden person.

Akkordopgørelser skal være virksomheden i hænde senest 15 arbejdsdage, efter akkorden er afsluttet. Overholdes indleveringsfristen ikke, er krav om akkordafregning for sent fremsendt.

Kritik af regnskaber / Akkordopgørelser

2. Kritik af indleveret akkordregnskab / akkordopgørelser, skal være afleveret senest 10 arbejdsdage efter akkordregnskabs / akkordopgørelsens modtagelse.

Kritikken skal være skriftlig og indeholde en specifikation over de posteringer, der kritiseres, og skal udvise det beløb, der er til udbetaling.

Kritikken rettes til akkordholderen, der har underskrevet akkordregnskabet / akkordopgørelsen.

Kritikfristerne er også gældende for akkordregnskaber / akkordopgørelser udarbejdet af virksomheden.

Udbetaling af akkordoverskud hvorom der er enighed

3. Udbetaling af overskud, hvorom der er enighed, skal finde sted førstkommande lønudbetalingsdag efter den uge, hvori kritikfristen udløber.

Akkordoverskud hvorom der er uenighed

4. Er der uoverensstemmelse om akkordregnskabets / akkordopgørelsens rigtighed henvises de omstridte poster til afgørelse efter § 73 Skriftlig begæring herom skal ske inden 2 måneder efter, at akkordregnskabet / akkordopgørelsen blev afleveret.

Overholdes fristen ikke, er akkordregnskabet / akkordopgørelsen betalbart efter virksomhedens kritik.

§ 38 Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering

Anbefalet skrivelse/afleveringsattest

1. Kan et forslag til akkordregnskab, en akkordaftale, en akkorderings-seddel, eller en akkordopgørelse eller kritik af disse ikke afleveres personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse/afleveringsattest, afsendt indenfor de ovennævnte frister.

Poststemplets dato er gældende.

Overholdes kritikfristen ikke, er kravet betalbart efter pålydende.

Elektronisk aflevering, e-mail, sms eller lignende

2. Ved fremsendelse af elektroniske oplysninger, betragtes disse som modtaget, når modtageren har fremsendt elektronisk kvittering til afsenderen.

Såfremt at denne kvittering ikke modtages, skal oplysningerne fremsendes efter stk. 1 for at kritikfristerne er gældende.

§ 39 Kritik af arbejdet i akkord

1. Virksomheden kan kritisere arbejdet under arbejdets gang.
2. Såfremt medarbejderen under igangværende akkord skriftligt afleverer hele eller dele af den tildelte akkord til virksomheden, skal virksomheden senest 10 arbejdsdage herefter kritisere arbejdet.
3. Såfremt der ikke er aftalt at ansættelsesforholdet fortsætter, skal medarbejderen senest 2 arbejdsdage forud for akkordens afslutning, advise virksomheden om tidspunkt for akkordens afslutning, så parterne kan aftale tidspunkt for kritik/gennemgang af det udførte arbejde.

Virksomhedens mulighed for kritik af akkordarbejdet ophører derved når ansættelsesforholdet er ophørt.

4. Hvis ikke akkordarbejdet er kritiseret af virksomheden efter stk. 1, 2 eller 3, skal virksomheden senest 10 arbejdsdage efter aflevering af ugesedlerne hvori de sidste akkordtimer indgår, aflevere kritik af arbejdet.
5. I alle tilfælde skal virksomhedens kritik være skriftlig, og afleveres til akkordholderen/tillidsrepræsentanten.

§ 40 Ferielukning

Når en virksomhed holder samlet ferielukning, forlænges de i overenskomsten fastsatte tidsfrister et tilsvarende antal dage. Såfremt det formelle lønudbetalingstidspunkt falder i en ferie, foretages lønudbetalingen førstkommande normale lønningssdag efter ferien. Efter ønske kan udbetales acountobeløb.

§ 41 Lærlinges deltagelse i akkord

Akkordopgørelse

1. Ved akkordopgørelse fradrages den faktiske akkordudbetaling inklusiv evt. forskuds- og acountoudbetaling.

Lærlinges deltagelse

2. Når lærlinge deltager i medarbejdernes akkord fradrages, i medarbejdernes akkordopgørelse, lærlingens timeløn samt følgende beløb pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025:

1. lønperiode, variabel	kr.	2,00, i alt pr. time	kr.	81,10
2. lønperiode, 52 uger	kr.	6,00, i alt pr. time	kr.	101,60
3. lønperiode, 52 uger	kr.	11,00, i alt pr. time	kr.	119,85
4. lønperiode, 52 uger	kr.	18,00, i alt pr. time	kr.	149,40

1. marts 2026:

1. lønperiode, variabel	kr.	2,00, i alt pr. time	kr.	83,85
2. lønperiode, 52 uger	kr.	6,00, i alt pr. time	kr.	104,90
3. lønperiode, 52 uger	kr.	11,00, i alt pr. time	kr.	123,65
4. lønperiode, 52 uger	kr.	18,00, i alt pr. time	kr.	154,00

1. marts 2027:

1. lønperiode, variabel	kr.	2,00, i alt pr. time	kr.	86,75
2. lønperiode, 52 uger	kr.	6,00, i alt pr. time	kr.	108,40
3. lønperiode, 52 uger	kr.	11,00, i alt pr. time	kr.	127,60
4. lønperiode, 52 uger	kr.	18,00, i alt pr. time	kr.	158,75

Voksenlærlinges deltagelse

3. Hvor voksenlærlinge deltager i medarbejdernes akkorder, træffes lokalt aftale om deres udbetalingers modregning, der dog maksimalt kan udgøre fagets minimalløn.
4. Når akkordsjakket tildeler lærlinge og voksenlærlinge akkordoverskud, oppebærer lærlingen de samme overenskomstmæssige tillæg, feriepenge, Særlig lønopsparring og pension som øvrige medarbejdere.

Akkord

5. Lærlinge har ikke en selvstændig akkordret.

Kapitel 6 A

Akkord

Murer- og murerarbejdsmandsarbejde (§ 42 til § 52)

Almindelig tekst: Gælder for alle

Fed tekst: Gælder kun for provinsen

Kursiv tekst: Gælder kun for Københavns og Nordsjællands 1. og 2. zone (bilag P)

§ 42 Akkordforhold

Akkord

1. Alt nyt arbejde udføres i akkord og betales i henhold til de mellem parterne gældende priskuranter samt de i overenskomsten fastsatte bestemmelser.
2. Ombygnings- og reparationsarbejde udføres i akkord hvis der er enighed mellem virksomheden og medarbejderen og betales i henhold til de mellem parterne gældende priskuranter samt de i overenskomsten fastsatte bestemmelser.
3. De i priskuranten anførte priser er for veludført arbejde.
4. Det er en forudsætning, at der leveres velegnede materialer.
5. Før akkordens opstart skal virksomheden konferere med akkordholderen omkring arbejdspladsens indretning, arbejdets tilrettelæggelse, tegninger og beskrivelser samt forskudsudbetalingen i akkorden.

Virksomheden kan – når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt – foretage op- eller nedmanding i akkorden. Før op- og nedmanding orienteres akkordholderen. Akkordomfanget betragtes som værende fuldført, når virksomheden nedmander den sidste akkorddeltager, medmindre andet aftales.

6. På svendeområdet gælder henholdsvis Priskurant for murerarbejde i København og Nordsjælland zone 1 og zone 2 samt Priskurant for murerarbejde i provinsen

For murerarbejds mænd i hele landet gælder Priskurant for murerarbejdsmandsarbejde 2025 med undtagelse af København og Frederiksberg kommuner

Arbejdstimer

7. Akkordholderen skal føre en skurbog for medarbejdernes dagløns- og akkordtimer. Forekommende daglønsarbejde skal specificeres på ugesedlen, respektive i skurbogen, og der kvitteres for modtagelsen af virksomheden.

Ret og pligt

8. Når en medarbejder er antaget til en akkord, har denne ret og pligt til at fuldføre akkorden.

Akkordomfang

9. Før begyndelsen af en akkord skal dennes omfang skriftlig aftales, såfremt en af parterne forlanger det. Tilsvarende bestemmelse er gældende ved ændringer i akkorden.
10. Priskurantens afsnit eller delafsnit ved opførelse af f.eks. store bygninger eller et planlagt og påbegyndt større antal parcelhuse er som udgangspunkt en samlet akkord, medmindre andet er aftalt. Ved en samlet akkord forstås det arbejde, der er omfattet af det tilsvarende afsnit eller delafsnit.

Fællesakkord

11. Arbejdet udføres i fællesakkord, når virksomheden, murersvende og murerarbejdsmænd er enige herom
12. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende fællesakkorder afgøres ved fagretlig behandling, hvor medarbejdersiden er repræsenteret ved Fagligt Fælles Forbund Murer- og murerarbejdsmandsgruppen.
13. Priskuranten for Murerarbejde i provinsen og Priskuranten for Murerarbejde i København og Nordsjælland 1. og 2. zone samt dele af priskuranten for murerarbejdsmandsarbejde forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

Tillæggene sker for akkorder, der påbegyndes efter nedennævnte datoer.

Årstal	Satsstigninger	Samlet
1. maj 2020	2,10 %	2,10 %
1. januar 2021	2,10 %	4,24 %
1. marts 2022	2,10 %	6,43 %
1. maj 2023	4,00 %	10,69 %

1. januar 2024	3,90 %	15,01 %
1. maj 2025	3,00 %	18,46 %
1. marts 2026	2,70 %	21,66 %
1. marts 2027	2,50 %	24,70 %

§ 43 Akkordfors kud

1. Når der arbejdes i akkord, er virksomheden kun forpligtet til at udbetale den efter akkordpriserne indtjente løn, men skal dog i tilfælde hvor det formodes, at den fulde udbetaling ikke er tjent, straks foretage opmåling og stadeopgørelse af arbejdet, og denne skal foreligge på løningsdagen
2. Når der arbejdes i akkord, kan medarbejderne kræve forskud udbetalt for udført arbejde op til 85 % af ak-kordsummen.
3. Medarbejderne kan kræve forskud udbetalt for udført arbejde op til 90 % af akkordsummen hver anden lønudbetaling
4. Begæring om forskud skal senest afleveres til virksomheden samtidig med skurbogen.

§ 44 Unders kud i akkorden

1. Ved akkordarbejde er medarbejderne kun berettiget til den løn, der er tjent, og virksomheden kan efter fornøden dokumentation tilbageholde den del af udbetalingen, der ikke er dækning for.
2. Såfremt der ved udarbejdelse af et akkordregnskab er sandsynliggjort, at medarbejderne har arbejdet sig i unders kud i forhold til den samlede akkordsum, har virksomheden ret til at afregne akkorden.
3. Herefter er parterne frigjort.

§ 45 Afbrydelse af akkord/reparationsarbejde

Afbrydelse af arbejdet

1. Hvis et akkordarbejde afbrydes og virksomheden anviser medarbejderne et andet arbejde under standsningen, har medarbejderne ikke krav på erstatning.
2. Medarbejderne må ikke vægre sig mod at udføre andet arbejde, indtil det afbrudte akkordarbejde kan fortsættes, *såfremt andet arbejde ligger inden for en yderligere afstand af 20 km fra vedkommende medarbejders bopæl.*
3. Afviser medarbejderne at modtage andet anvist arbejde, tilkommer der dem ingen erstatning for tabt arbejdstid.
4. Hvis virksomheden ikke anviser andet arbejde, og medarbejderne kræver erstatning for den tabte arbejdstid, har medarbejderne ret til at kræve sagen fagretligt behandlet, jf. § 73.
5. Når Hovedaftalens § 4, stk. 2 finder anvendelse kan en medarbejder, der har påbegyndt en akkord, ikke nægte at afbryde denne for at udføre presserende reparationsarbejde. Der skal dog tages rimeligt hensyn til, at det ikke altid bliver de samme medarbejdere, der tages ud af akkorden.

Ventetid

6. **Tilkendt erstatning for ventetid er den for reparationsarbejde til enhver tid gældende minimale timeløn.**
7. **Er virksomheden bevisligt uden skyld i afbrydelse af et akkordarbejde og ikke i stand til at anvise svendene andet arbejde, er han ikke pligtig at yde erstatning. Medarbejderne har ret til at kræve arbejdet opmålt og afregnet, medmindre afbrydelsen skyldes vejrlig.**
8. *Murerarbejdsmændene i Hovedstaden (se bilag P) beholder efter gældende praksis retten til den aftalte timeløn jf. § 16 stk. 11 i overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde DI overenskomst III og 3F Fagligt Fælles Forbund.*

Krav om erstatning

9. Murerarbejdsmændene i Hovedstaden (se bilag P) beholder efter gældende praksis retten til den aftalte timeløn jf. § 16 stk. 11 i overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde DI overenskomst III og 3F Fagligt Fælles Forbund.

10. Standsninger af arbejdet på grund af ulovlige arbejdsnedlæggelser, strejker eller lockout, medfører ikke erstatningspligt for virksomheden.

§ 46 Udbetaling af akkord

1. Ved akkordopgørelser fradrages á conto udbetalinger og andre forskudsbetalinger.

Forskudsudbetaling

2. Forskudsudbetalingen på akkordarbejde aftales særskilt mellem medarbejder og virksomheden, dog udbetales mindst minimallønssatsen tillagt akkordafsnævntillæg.

§ 47 Akkorderingskrav

1. Alle akkorderinger over arbejder, hvis priser ikke indeholdes i priskuranten, eller om priser der vel findes i priskuranten, men hvor særlige forhold kan betinge et tillæg til priserne, skal normalt aftales skriftlig senest under arbejdets udførelse.
2. Når der afleveres et skriftligt, underskrevet og dateret krav / bud, kvitterer modtageren eller dennes repræsentant for modtagelsen med sin underskrift.
3. For medarbejdernes vedkommende skal akkorderingsaftalen underskrives af akkordholderen, og - hvis det er muligt - af en af deltagerne i den omhandlede akkord. Underskrifterne er bindende for alle de i akkorden deltagende medarbejdere, uanset om de har deltaget i arbejdet fra akkorderings-/ akkordaftalen er indgået eller fra et senere tidspunkt.
4. Virksomheden og medarbejderne kan tilstræbe, at også ombygnings- og reparationsarbejde i så stor udstrækning som muligt udføres i akkord til en mellem parterne akkorderet betaling med priskurantens som retningsgivende.
5. Har en medarbejder – ud fra en rimelig forudsætning om, at vedkommende arbejde henhørte under priskurantens priser – undladt at stille krav om særlig akkordering under udførelsen af arbejdet, og viser det sig, at arbejdet alligevel ikke kan henføres under priskurantens priser, skal han / de ikke herved være afskåret fra ad sædvanlig fagretlig vej at rejse krav om særlig akkordering.

6. Når medarbejderne over for virksomheden eller dennes repræsentant fremsætter et akkorderingskrav, skal virksomheden svare skriftligt herpå inden for et tidsrum af 8 dage.
7. Sker dette ikke, betragtes medarbejdernes krav som godkendt.
8. Senest 12 dage efter virksomhedens svar er afgivet, skal akkorderingsaftalen være i orden og forsynet med parternes underskrift, - eventuelt, hvis enighed er ikke opnået afgivet til mægling.
9. Sker dette ikke, betragtes virksomhedens tilbud som godkendt.
10. I ovennævnte tidsfrister medregnes søn- og helligdage, lørdage i forbindelse med 5-dages uge, samt afleveringsdagen ikke.
11. Hvis en virksomhed har bekendtgjort samlet ferielukning, forlænges tidsfristerne med feriens længde.

§ 48 Opmåling

1. **Virksomheden skal underrettes om, når opmåling skal finde sted. Seneste tidspunkt for underretning er 48 timer, før opmålingen foretages, således at der gives virksomheden eller dennes repræsentant mulighed for at komme til stede**
2. Tegninger og beskrivelser udleveres til den lokale 3F-afdeling på forlangende.

§ 49 Kritik af ikke veludført arbejde

1. Virksomheden fører tilsyn og kritiserer arbejde der ikke er veludført, løbende under arbejdets udførelse. Virksomheden og akkordholderen bedømmer sammen arbejdets kvalitet for at udbedre ikke veludført arbejde, inden akkorden afsluttes, såfremt en af parterne forlanger det
2. Virksomheden skal senest 8 arbejdsdage efter aflevering af skurbogen, hvori de sidste akkordtimer indgår, afleverer kritik af ikke veludført arbejde til akkordholderen. Overholdes tidsfristen ikke, mister virksomheden sin indsigelsesret i forhold til fagretslig behandling.
3. Uoverensstemmelser omkring arbejdets kvalitet herunder omfanget behandles jf. § 108 om hastesager.
4. Murersvendene har ret og pligt til at udbedre, ikke veludført arbejde, såfremt disse fortsat er ansat i virksomheden. Såfremt murersvendene ikke længere er ansat, fradrages der i regnskabet for udbedring af ikke veludført arbejde, medmindre murersvendene selv udbedrer arbejdet.

§ 50 Regnskab over akkordarbejde

1. Regnskabet skal indeholde specifikationer over de enkelte posteringer som er indeholdt i en eventuel ak-kordaftale samt en fordelingsnøgle. Ved opmåling påføres positionsnumre. Regnskab skal dateret og underskrevet være afleveret til virksomheden senest 25 dage efter, at akkorden er fuldført.

Murerarbejds mænd

2. For procentarbejders vedkommende er fristen dog 15 dage efter, at svendenes regnskab foreligger.

Kritikfrister

3. Hvis ikke regnskabet godkendes, skal virksomheden aflevere en særskilt kritik indeholdende specifikationer over de enkelte posteringer der ikke kan godkendes. Af kritikken skal fremgå hvilke beløb der er til udbetaling. Kritikken skal afleveres senest ved normal arbejdstids ophør på den 8. dag efter regnskabet afleveres. Overholdes dette ikke, betragtes det afleverede regnskab som værende godkendt.
4. Eventuelt overskud eller den del deraf, hvorom der ikke er uenighed, skal udbetales senest den påfølgende lønningsdag.
5. For så vidt det kritiserede regnskab ikke kan afleveres til akkordholderen inden ovennævnte frist, anses kritikfristen dog som overholdt, når kritikken er afgivet til postbesørgelse senest på den 8. dag. Såfremt akkordholderen adresse er virksomheden ubekendt, kan kritikken fremsendes til den lokale 3F-afdeling inden for ovennævnte frist.
6. Hvis virksomhedens kritik ikke kan anerkendes, skal uoverensstemmelserne være afleveret til mægling senest 12 dage efter, at virksomhedens kritik er afgivet. Sker dette ikke, betragtes virksomhedens kritik som godkendt.
7. Eventuelle uoverensstemmelser omkring mængder der udestår efter det lokale mæglingsmøde, har været afholdt, afklares mæglingsudvalget imellem, senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødet.

Når uoverensstemmelsen er færdigbehandlet underskriver parterne et referat.

Såfremt der ikke opnås enighed inden for fristen, kan sagen videreføres i henhold til de fagretlige regler.

8. For endelige regnskaber, der indleveres til virksomhedens, før akkorden er afsluttet, løber ovennævnte frister først fra den dag, arbejdet er fuldført, medmindre parterne skriftlig har truffet anden aftale.
9. Midlertidige regnskaber eller opgørelser for forskudsudbetalinger samt kritik af sådanne binder ingen af parterne ved den endelige opgørelse.
10. Såfremt virksomheden i henhold til feriereglerne etablerer samlet ferie, forlænges ovennævnte kritikfrist med feriedagenes antal, hvis regnskabet ikke afleveres senest 5 dage før første feriedag.
11. Når der fradrages i svendenes akkordsum for dårligt udført arbejde og disse må rettes, foretages intet fradrag i murerarbejdsmandenes tilgodehavende, medmindre murerarbejdsmandene selv (bl.a. ved tilberedning af materialerne) er medansvarlige for arbejdets dårlige udførelse.
12. I ovennævnte tidsfrister medregnes søn- og helligdage, lørdage i forbindelse med 5-dages uge, samt afleveringsdagen ikke.
Hvis en virksomhed har bekendtgjort samlet ferielukning, forlænges kritikfristen med feriens længde.

§ 51 Udlevering af faglige voldgiftskendelser

Murerarbejdsmand

Hvis en eventuel mæglings- eller voldgiftsafgørelse vedrørende et svenderegnskab har indflydelse på et murerarbejdsmandsregnskab, skal DIO III udlevere en kopi af afgørelsen, når den lokale 3F-afdeling anmoder derom.

§ 52 Virksomhedens deltagelse i akkord

Murersvende

Når virksomheden arbejder med i svendenes akkord, beregnes samme timeløn for ham som for en svend. Virksomhedens timer konfereres dagligt med akkordholderen, og han er pligtig til at deltage i betalingen af opmålingsomkostningerne.

§ 53 Lærlinges deltagelse i akkord

Når lærlinge deltager i svendenes akkord, skal der ved akkordopgørelser fradrages følgende pr. time:

	1.5.2025	1.3.2026	1.3.2027
1. løntrin	87,35 kr.	90,40 kr.	93,50 kr.
2. løntrin	109,00 kr.	112,65 kr.	116,45 kr.
3. løntrin	123,60 kr.	127,75 kr.	132,00 kr.
4. løntrin	146,65 kr.	151,50 kr.	156,50 kr.

Kapitel 6 B Akkord

Bygge- og Anlægsarbejde (§ 53 til § 59)

§ 54 Regler for akkordarbejde

Prislister og prisfortegnelser

1. Arbejder, som er omfattet af priskuranter, der udføres i akkord betales efter de i disse fastsatte priser, eller der træffes anden aftale mellem virksomheden og de pågældende medarbejdere.
2. Timelønnen, jf. § 21 er ikke garanteret for det arbejde, der udføres i akkord.

Tilfældigt arbejde

3. Deltagerne i akkordhold må ikke nægte at udføre tilfældigt arbejde til overenskomstmæssig betaling, der står i direkte forbindelse med pågældende akkordarbejder på samme arbejdsplads, ligesom de ikke må nægte at udføre enkelte, tilfældige mindre arbejder, når der ikke er andre medarbejdere til stede.

Aflæsning af materialer

4. Medarbejderne er pligtige til mod ekstrabetaling at afgive hjælp til aflæsning af materialerne.

Underskud

5. Virksomheden har under ansvar ret til at afregne akkorden, såfremt denne har sandsynliggjort, at medarbejderne har arbejdet sig i underskud.

Alternativt kan der indgås anden aftale mellem parterne.

Medarbejderne betragtes som værende i underskud, når deres indtjening i gennemsnit er under mindstebetalingssatsen, jf. § 21.

Besked til arbejdsholdet

6. Hvis en besked til et akkordhold om arbejdsforholdene gives til en akkordholder eller anden repræsentant for medarbejderne, er denne forpligtet til at meddele dette til akkordholdet. Beskeden betragtes dermed som bragt til akkordholdets kundskab.

Akkordholder

7. Ved akkordarbejde vælger akkordholdet blandt deres midte en akkordholder.

Akkordholderen er medarbejdernes repræsentant som skal varetage akkordaftaler, akkorderinger og føre skurbog.

§ 55 Én forhandling pr. overenskomstår

Der kan højst ske én forhandling af betalingsgrundlaget pr. overenskomstår ved akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktivitetsfremmende lønsystemer.

§ 56 Lærlinges deltagelse i akkord

1. Voksne medarbejdere må ikke nægte lærlinges deltagelse i akkorden.
2. Hvor lærlinge deltager i voksne arbejderes akkorder, træffes der lokalt aftale mellem virksomheden og de voksne medarbejdere om, med hvilket beløb lærlingen indgår i disse akkorder.
3. Lærlingen er derudover berettiget til en andel af akkordoverskuddet. Akkordholder beslutter i samråd med de øvrige akkorddeltagere, hvor stor en andel af akkordoverskuddet, der tilfalder lærlingen.

§ 57 Andre akkorder

1. Organisationerne tilstræber, at arbejde, som egner sig for akkord, og som ligger uden for priskuranter og datablade udføres i akkord.
2. Priskuranter og datablade skal her være vejledende ved aftalen om akkordvilkårene, som aftales mellem virksomheden og akkordholderen, eller de pågældende medarbejdere.
3. Ved indgåelse af en akkord, der ligger uden for priskuranter og datablade, skal alle aftaler og særlige betingelser for at udføre arbejdet forud skrives ned og forsynes med parternes eller deres repræsentanters underskrift og kan ikke omstødes af senere i arbejdet kommende medarbejdere.
4. Såfremt der ikke opnås enighed om akkordvilkårene udføres arbejdet i timeløn i henhold til tidlønsbestemmelserne.

5. Uoverensstemmelser om akkordvilkårene kan behandles efter Regler for behandling af faglig Strid, dog ikke ved faglig voldgift med mindre organisationerne er enige herom.
6. Uenighed om arbejdets udførelse i akkord må ikke give anledning til arbejdsstandsning.

§ 58 Akkordforskud

Ved akkordarbejde

1. Ved akkordarbejde udbetales forskudsvis mindstebetalingssatsen, jf. § 21.
2. På arbejde af længere varighed kan medarbejderne hver 4. uge kræve udbetalt et forskud, der inklusiv udbetaling udgør 90 % af akkordsummen for det udførte arbejde.
3. Forlanger virksomheden under arbejdets gang et endeligt akkordregnskab for en del af en akkord, skal dette regnskab kritiseres efter bestemmelserne i § 60, hvorefter der udbetales forskud indtil 90 %.

§ 59 Akkorderingskrav

1. Krav om betaling for ydelser, der ikke er indbefattet i akkordtider og akkordpriser eller indeholdt i priskuranter og datablade, skal fremsættes snarest muligt under arbejdets gang.
2. Når en repræsentant for medarbejderne over for virksomheden eller dennes repræsentant skriftligt fremsætter akkorderingskrav, skal virksomheden svare skriftligt herpå inden 6 arbejdsdage.
3. Når virksomheden har afgivet sit tilbud, jf. stk. 2, skal medarbejderne svare skriftligt herpå inden 6 arbejdsdage.
4. Modtagelsesdagen tæller ikke med i ovennævnte tidsfrister.
5. Såfremt de i stk. 2 og stk. 3 anførte frister ikke overholdes, betragtes de fremsatte krav, respektive tilbud, som godkendt.
6. Fristerne anses for overholdt, såfremt krav, respektive tilbud, er afgivet til anbefalet postbesørgelse inden for de angivne tidsfrister eller bevisligt er kommet modparten i hænde inden de angivne frister.

7. Uenighed mellem virksomheden og repræsentanter for medarbejderne om de fremsatte krav, respektive tilbud, kan behandles efter reglerne i Regler for behandling af faglig Strid.

§ 60 Akkordopgørelse

Opmåling

1. Virksomheden og medarbejderne måler arbejdet op i fællesskab, når arbejdet er fuldført. Begge parter kan lade en fuldmægtig møde for sig.
2. Ved opmåling og slutopmåling af et fuldført akkordarbejde, opmåles der efter de faktiske og forbrugte mængder, der er medgået til det udførte og præsterede akkordarbejde.

Indlevering af regnskab

3. Akkordregnskabet skal være virksomheden i hænde senest 4 uger efter, at det tydeligt er meddelt medarbejderne, at den pågældende akkord er afsluttet.
4. I modsat fald er medarbejdernes krav på eventuelt overskud bortfaldet.

Regnskabsførelse

5. Akkordholderen skal føre en skurbog over medarbejdernes dagløn- og akkordtimer. Forekommende daglønsarbejde skal specificeres i skurbogen, samt på ugesedlen.
Virksomheden kvitterer for modtagelsen af skurbogen.
6. Er der uenighed mellem virksomheden og akkordholderen eller anden repræsentant for medarbejderne om skurbog/ugesedlernes indhold, skal virksomheden underskrive disse - men med forbehold for uenighederne.
7. Medmindre andet aftales, betragtes ugesedlerne som godkendte, når der ikke senest ugedagen efter udbetalingen er gjort indsigelse imod dem.

Kritik af regnskab

8. Eventuel kritik af indleveret regnskab skal af virksomheden tilstilles medarbejderne skriftligt inden 6 arbejdsdage efter regnskabet er modtaget, dog tidligst 10 arbejdsdage efter arbejdet er afsluttet. Modtagelsesdagen tæller ikke med i ovennævnte tidsfrister.

Modtagelsesdagen tæller ikke med i ovennævnte tidsfrister

9. Lørdage medregnes ikke i en 5-dages arbejdsuge.
10. Kritikfristen anses for overholdt, såfremt kritikken er afgivet til anbefalet postbesørgelse inden for de anførte frister.
11. I tilfælde hvor regnskabet bevisligt er fremsendt af den stedlige opmålervirksomhed, kan kritikken tilstilles denne i stedet for medarbejderne.
12. Kritikken skal angive de punkter og beløb, der ikke kan godkendes.
Såfremt de anførte kritikfrister ikke overholdes, betragtes regnskabet som godkendt.
13. Hvis en virksomhed eller arbejdstager har bekendtgjort samlet ferie, forlænges fristerne med feriens længde.

Behandling af uoverensstemmelser

14. Senest 2 uger efter virksomhedens kritikfrist er udløbet, optages der forhandling mellem medarbejderne og virksomheden om eventuelt omstridte beløb.
15. Opnås der ikke herved enighed kan uoverensstemmelsen behandles efter reglerne i Regler for behandling af faglig Strid.
16. Skriftlig begæring om mægling skal dog være fremsat inden 6 uger efter kritikfristens udløb. I modsat fald er den omstridte del af fordringen bortfaldet.

Særlige bestemmelser

Holdformand

17. Hvis en af virksomheden antaget holdformand arbejder med i akkorden, medregnes hans eventuelle tillæg til den almindelige timeløn ikke som udbetalt timeløn, når akkorden skal gøres op.
18. Hvis virksomheden pålægger holdformanden ekstraarbejde ud over ledelsen af akkordholdet og det i akkorden fastsatte arbejde, skal virksomheden holde akkordholdet skadesløs.

Afregninger af mængderne

19. Hvor akkorden er fastsat efter akkordtidsstudier og medarbejderne på virksomhedens foranledning udfører færre eller flere enheder (gentagelser) end forudsat, foretages en regulering af den fastsatte basistid, når akkorden skal gøres op, efter regler i "Vejledende Tider".

20. Uoverensstemmelser om regulering af basistiden som følge af afvigelser fra disse forudsætninger kan behandles efter Regler for behandling af faglig strid.

Arbejdsstandsning

21. Hvis arbejdet skal standses ud over 3 uger, er medarbejderne berettiget til at få akkorden afregnet senest 10 dage derefter.
22. Tillæg til timelønnen for overarbejde, natarbejde, søn- og hellig-dagsarbejde medregnes ikke som udbetalt timeløn ved opgørelse af akkorden.

Kapitel 7 Pensionsforhold

§ 61 Pension og sundhedsordning

Personkreds

1. Virksomheden indbetaler pension til PensionDanmark til voksne medarbejdere, der er fyldt 18 år.

Forudsætning for indbetaling af pension:

- 6 måneders anciennitet på overenskomstområdet, eller
- medarbejderen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, eller
- i tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde.

Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen.

Pensionsbidrag

- 2a. Pensionsbidraget udgør:

Virksomheder omfattet af sundhedsordning jf. stk. 6 hos PensionDanmark udgør pensionsbidraget:

	Virksomhed	Medarbejder	I alt
1. juni 2024	10,55%	2,20%	12,75%
1. maj 2026	11,55%	2,20%	13,75%

Virksomheder der har en af organisationernes godkendte sundhedsordning:

	Virksomhed	Medarbejder	I alt
1. juni 2024	10,40%	2,20%	12,60%
1. maj 2026	11,40%	2,20%	13,60%

Virksomhedsandelen udgør 5/6, medarbejderandelen 1/6.

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst, eksempelvis akkordoverskud, virksomhedsbetalte sygedagpenge, andre skattepligtige tillæg (f.eks. skattepligtige kørepenge), SH-betaling samt feriepenge skal medregnes i den pensionsgivende løn.

Modsat skal skattefrie kørepenge og andre skattefrie tillæg (f.eks. diæter) samt godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ikke medregnes, ligesom sygedagpenge, barselsdagpenge og øvrige dagpenge, der udbetales fra kommunen, ikke indgå i beregningen af pensionsbidrag.

Der beregnes pension af feriegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til pension, jf. stk. 1. Pension af feriegodtgørelse omfattet af en feriegarantiordning beregnes i takt med at feriegodtgørelse optjenes. Det er således uden betydning, at feriegodtgørelsen først beskattes, når den udbetales til medarbejderen.

Ferietillæg til medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår indgå i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag.

- 2b. I tilfælde, hvor der lokalt er aftalt et arbejdsgiverbidrag, der er højere end overenskomstens for de af overenskomstens omfattede medarbejdere, reguleres dette tilsvarende med 1 pct. – point.

Lærlinges pensionsforhold

- 2c. Lærlinge følger pensionssatserne og reguleringsdatoer i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

Lærlinge der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, vil være omfattet af forsikringsordningen i Kapitel 19, § 11 indtil de er pensionsberettigede. Lærlinge der er over 18 år, og som har udstået læretiden, har ved fortsat ansættelse i virksomheden opsparet den fornødne anciennitet til at være omfattet af pensionsordningen.

Indbetaling af pensionsbidrag

3. Parterne er enige om, at virksomhederne indbetaler medarbejdernes andel og foretager en samlet indbetaling til PensionDanmark.

Pensionsbidraget skal indbetales senest den 10. i måneden efter, lønperiodens/optjeningsperiodens afslutning.

Manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag behandles i henhold til protokollat om pensionsbidrag til PensionDanmark af 6. august 2019.

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

4. Under de 10 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder.

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned	kr. 18,45 / 2.957,00
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned	kr. 3,69 / 592,00
Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned	kr. 22,14 / 3.549,00
Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.	

Udlandsarbejde

- Der er endvidere enighed om, at medarbejdere, der er udsendt til arbejde i udlandet, også er omfattet af den mellem nedenstående parter aftale om arbejdsmarkedspension.

Sundhedsordning

- Virksomheder, der ikke i forvejen har en sundhedsordning, der er godkendt af organisationerne, etablerer en sundhedsordning i PensionDanmark.

Bidraget udgør 0,15% af den ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling og betales af arbejdsgiveren sammen med pensionsbidraget.

Virksomhederne kan – efter forud indhentet godkendelse af parterne – frigøre sig fra PensionDanmarks Sundhedsordning med et varsel på 3 måneder under forudsætning af, at virksomhederne etablerer en ordning, der til enhver tid mindst svarer til PensionDanmarks Sundhedsordning.

Kapitel 8

Sygdom, tilskadekomst og barsel

Dagpenge ved sygdom, ulykke og fødsel ydes i henhold til gældende lov med tilhørende bekendtgørelser.

§ 62 Løn ved sygdom og tilskadekomst

Periode og betaling

1. Ved fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst, som er rettidigt anmeldt og dokumenteret, betaler virksomheden under ansættelsesforholdet et beløb svarende til den fulde løn inkl. alle tillæg (genetillæg, akkord, bonus, m.v.), dog maksimalt i timen:

Pr. 1. januar 2025kr. 171,45

Pr. 1. maj 2026kr. 175,20

Pr. 1. marts 2027kr. 178,70

Pr. 1. marts 2028kr. 182,20

Der skal endvidere betales ferie-, og særlig lønopsparing, samt pension af beløbet.

Ved sygdom betales der sygeløn i indtil 7 uger. Såfremt en medarbejder må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom, betaler virksomheden sygeløn for de resterende timer indenfor den normale arbejdstid den pågældende dag.

Ved tilskadekomst betales der sygeløn i indtil 11 uger. Hvis en ulykke indtræffer under arbejdets gang, som bevirker, at den tilskadekomne må søge lægebehandling, sker der dog ingen afkorting i lønnen for den dag, da ulykken indtraf, samt de 4 følgende arbejdsdage.

Anciennitet

2. Det er en forudsætning for udbetaling af sygeløn, at de pågældende medarbejdere har 3 måneders anciennitet i virksomheden.

Den pågældende anciennitet opgøres inden for en tidsramme af 18 måneder.

Dette gælder dog ikke ved tilskadekomst under arbejdets udførelse, samt fravær på grund af graviditetsundersøgelser.

Lærlinge har optjent 3 måneders anciennitet, hvis de, efter endt uddannelse, fortsætter i samme virksomhed.

Graviditetsundersøgelse

3. Den i stk. 2 nævnte bestemmelse om anciennitet er ikke gældende ved fravær på grund af graviditetsundersøgelser.

Hvis graviditetsundersøgelse ikke kan finde sted, uden for den gravide medarbejders normale arbejdstid, skal der udbetales sygeløn med den i overenskomsten fastsatte takst for det antal timer medarbejderen er fraværende.

Tilbagefald

4. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom eller tilskadekomst inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværspæriodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværdsdag i den første fraværspæriode.

Sygedagpengelovens regler

5. Betaling af fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst indeholder gældende betaling i henhold til sygedagpengelovens regler.

Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af sygeløn, at den pågældende medarbejder under fraværspærioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens regler.

Speciallæger m.v.

6. Ved medarbejderens lægeordineret fravær til speciallæge, specialkonsultation og forebyggende undersøgelse betales i henhold til stk. 1 under forudsætning af den af virksomheden krævede dokumentation i form af tro- og loveerklæring, friattest eller mulighedserklæring foreliggende. Fravær i forbindelse hermed bør fortrinsvis placeres i starten eller slutningen af arbejdstiden.

§ 56-aftaler

7. Medarbejdere, der har indgået en godkendt aftale i henhold til dagpengelovens § 56 (kronisk syge), er undtaget fra sygelønsordningen, for så vidt angår den sygdom, aftalen vedrører.

Begrænsninger

8. Ovennævnte bestemmelser kan ikke lægges til grund ved en eventuel retsforfølgelse af en virksomhed, hvori fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indgår.

Graviditetsorlov/barselsorlov

1. Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødsels-tidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov til mor).
2. Til adoptanter betales løn under barsel i 10 uger fra barnets modtagelse.

Fædreorlov/medmødreorlov

3. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov/medmødreorlov.

Forældreorlov

4. Under samme betingelser yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 24 uger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2026: 26 uger).
5. Af disse uger har den forælder, der afholder barselsorloven efter stk. 1 (mor) ret til at afholde 9 uger, og den anden forælder har ret til at afholde 10 uger. Herudover er der ret til yderligere 5 dele-uger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2026: 7 deleuger).
6. De 5 deleuger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2026: 7 deleuger) kan frit deles mellem forældrene.
7. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
8. Ugerne skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen, og kan således også afholdes inden for de første 10 uger.
9. Medmindre andet aftales, skal orlov med løn varsles med 3 uger.
10. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales.

Sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer

11. For børn født eller modtaget den 1. juni 2026 eller senere gælder følgende:
12. Til en social forælder, der har fået overdraget orlov fra barnets mor og/eller den anden forælder efter reglerne i barselslovens §23 b, betaler virksomheden løn efter §63, stk. 18.

13. Til et nærtstående familiemedlem, der har fået overdraget orlov fra barnets mor og/eller den anden forælder efter reglerne i barselslovens §23 c, betaler virksomheden løn efter overenskomstens §63, stk. 18.
14. Orloven afholdes under samme betingelser som orlov efter overenskomstens §63, stk. 4-10, og det er en forudsætning for retten til løn, at den sociale forælder eller nærtstående familiemedlem har fået overdraget retten til barselsdagpenge og i øvrigt opfylder betingelserne i overenskomstens §63.

Refusion fra Håndværkets Udviklingsfond

15. Med baggrund i protokollat 4, kan der ved betaling af løn under de nævnte orlovsperioder, ansøges om refusion i Håndværkets Udviklingsfond.

Løn under barsel på søgnehellidage

16. Ved barsel på søgnehellidage i perioder hvor virksomheden modtager refusion fra det offentlige, udbetales der ikke særlig lønopsparingsforskud, hvis medarbejderen opfylder anciennitetskravet og dermed har ret til løn under barsel.

Manglende overholdelse af varslings af orlov

17. Hvis barselslovens frister for varslings af orlov ikke overholdes, kan den ønskede orlov først påbegyndes ved udløbet af de angivne frister regnet fra varslingsens afgivelse, medmindre andet aftales.

Betaling under orlov

18. Virksomheden betaler fuld løn under de i stk. 1 t.o.m. 4, samt 11 t.o.m. 13 nævnte orlovsperioder.
19. Løn under orlov beregnes som medarbejdernes forventede indtægtsstab pr. arbejdstimer inklusiv systematisk forekommende genetillæg i orlovsperioden.
20. Hvis det forventede indtægtsstab pr. arbejdstimer ikke kendes, beregnes løn under orlov på grundlag af indtjeningen de sidste 13 uger før orlovens begyndelse. I indtjeningen indgår systematisk forekommende genetillæg, men ikke uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer. Eventuelt akkordoverskud i 13-ugers perioden indgår forholdsmæssigt med de timer, der relaterer sig til akkordoverskuddet.

21. Hvis det præsterede antal arbejdstimer i forudgående 13-ugers periode, ikke kendes, beregnes timetallet på grundlag af en arbejdstid på 37 timer om ugen.

Refusion

22. Det er en forudsætning for betalingen, at medarbejderen har ret til barseldagpenge i perioden, og at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende

Eksisterende aftaler

23. Eksisterende aftaler med virksomhedsbetaling ved barselsorlov kan opsiges til bortfald med gældende varsel.

Ovenstående regler kan vises på følgende måde:

Fravær med fuld løn	Mor	Den anden forælder	Den sociale forælder	Nærtstående familie-medlem
Fravær før forventet fødsels-tidspunkt:	4 uger	0 uger	0 uger	0 uger
Fravær efter fødsel: Første 10 uger efter fødsel	10 uger	2 uger	8 uger	0 uger
Fravær efter fødsel: Resterende uger skal bruges inden 52 uger	9 uger*	10 uger*	10 uger	10 uger
Til fri fordeling: Skal bruges inden 52 uger	5 uger (pr. 1. juni 2026: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2026: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2026: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2026: 7 deleuger) (deles med solo-forælderen)
Samlet set:	4 uger før forventet fødsel og op til 24 uger (pr. 1. juni 2026: 26 uger) efter fødsel	Op til 17 uger (pr. 1. juni 2026: 19 uger) efter fødsel	Op til 23 uger (pr. 1. juni 2026: 25 uger) efter fødsel	Op til 15 uger (pr. 1. juni 2026: 17 uger) efter fødsel

*kan også afholdes inden for de første 10 uger.

Efter barnets modtagelse har adoptanter ret til samme fravær med løn som mor/den anden forælder. Der er ikke ret til løn før modtagelsen.

§ 64 Barns første sygedag og ved børns hospitalsindlæggelse

Hjemmeværende barn/børn

1. Til alle medarbejdere herunder lærlinge indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år.

Som dokumentation kan kræves tro- og loveerklæring.

Friheden omfatter

2. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og barnets 1. hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet betales der for de tabte timer den pågældende arbejdsdag, derudover betales for barnets efterfølgende hele sygedag, jf. stk. 4.

Se § 65 for barns 2. sygedag.

Børns hospitalsindlæggelse

3. Til alle medarbejdere herunder lærlinge indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år. Ved kritisk sygdom forhøjes alderen fra 14 år til det fyldte 18 år.

Ved kritisk sygdom henvises til PensionDanmarks til enhver tid udarbejdede liste herom.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Betaling

4. Der ydes betaling som ved løn under sygdom under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

Beløbet udgør pr. time:

Pr. 1. januar 2025kr. 171,45

§ 65 Børneomsorgsdage, barns sygdom, lægebesøg, ledsagelse af nærtstående og børnebørns-omsorgsdage

Børneomsorgsdage

1. Medarbejdere og ansatte under uddannelse, , der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Barns 2. og 3. sygedag

2. Hvis barnet fortsat er sygt efter den første hele sygedag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til yderligere to fridage.

Lægebesøg

3. Medarbejdere og ansatte under uddannelse med 1 måneds anciennitet i virksomheden har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Medarbejdere der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt.

Ledsagelse af nærtstående

4. Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, har ret til 2 dages frihed pr. ferieår til at ledsage nærtstående ved akutte nødstilfælde og til planlagte helbredsconsultationer, behandlinger og møder med offentlig myndighed. Retten til frihed gælder, såfremt medarbejderens deltagelse er påkrævet. Medarbejderen kan højst afholde to dages frihed pr. ferieår, uanset hvor mange nærtstående medarbejderen har.

I forbindelse med kritisk sygdom eller udredning herfor har medarbejderen, udover ovenstående, ret til frihed til at ledsage nærtstående i op til fem dage pr. ferieår. Yderligere fravær kan efter omstændighederne aftales mellem medarbejderen og virksomheden.

Medmindre, der er tale om et akut nødstilfælde, placeres friheden efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Nærtstående omfatter i denne bestemmelse forældre og ægtefælle/samlever.

Når medarbejderen er blevet bekendt med, at ledsagelse af en nærtstående er påkrævet, skal medarbejderen straks meddele virksomheden dette skriftligt.

Børnebørns-omsorgsdage

5. Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, har ret til to børnebørns-omsorgsdage pr. ferieår. Reglen vedrører børnebørn under 14 år. Medarbejderen kan højst afholde to børnebørns-omsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børnebørn medarbejderen har.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyn til virksomhedens tarv.

Udbetaling fra særlig lønopsparing

6. Dagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra særlig lønopsparing, forudsat der er dækning på kontoen.

§ 66 Omsorgsdage

Ved nære pårørende og samlevers sygdom, tilskadekomst samt sygeligt forløbende graviditet, har medarbejderne ret til frihed uden betaling.

Kapitel 9

Ferie- og feriegodtgørelse

Idet ferieloven, med dertil hørende administrative bestemmelser i øvrigt er gældende, er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for ferielovens bestemmelser.

§ 67 Optjening af ferie

Retten til betalt ferie optjenes med 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret (1. september til 31. august).

Ved ansættelse i kortere tid end én måned, sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog maks. 2,08 dage.

Ved beregning af feriedage medregnes fraværsperioder, hvor virksomheden betaler sygeferiegodtgørelse, hvor virksomheden betaler overenskomstmæssig løn under sygdom, barsel/adoption, efteruddannelse, overenskomstmæssige fridage og barns første sygedag og børns hospitalsindlæggelse.

Ferien holdes i hele dage, hvorfor der rundes op eller ned til nærmeste hele antal dage.

Har en medarbejder ikke optjent fuld ferieret (25 feriedage) med feriegodtgørelse eller løn, har medarbejderen ret til at få antallet af feriedage suppleret op til fuld ferieret, uden at der hertil er knyttet en ret til feriegodtgørelse eller løn.

§ 68 Afholdelse af ferie

Ferieåret

1. Ferie holdes i ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret (1. september til 31. august), hvori ferien optjenes og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udløb til kalenderårets udløb, dvs. fra 1. september til 31. december i det følgende kalenderår.

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Hvis ferien holdes i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning.

Hovedferie

2. Medarbejderen har ret til at holde mindst 15 dages optjent betalt ferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september (hovedferieperioden).

Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie. Det kan i en aktuell, konkret situation aftales, at hovedferien afvikles udenfor ferieperioden.

Mindst 10 dage skal dog kunne holdes i sammenhæng.

Restferie

3. Medarbejderen har ret til at holde øvrige feriedage i sammenhæng af mindst 5 hverdage. Hvis de øvrige feriedage udgør mindre end 5 feriedage, skal disse feriedage gives i sammenhæng. Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan de øvrige feriedage dog gives som enkelte feriedage.

Hvis ferien holdes i umiddelbar tilknytning til påske eller jul eller den omfatter mindre end 5 dage, bortfalder bestemmelsen om, at ferien skal holdes som en hel kalenderuge.

Ferien anses ikke for afbrudt af mellemliggende søgnehellidage.

Lægning af ferie

4. Virksomheden fastsætter efter forhandling med medarbejderne, hvornår ferien skal holdes.

Medarbejdernes ønske om feriens placering skal så vidt muligt imødekommes, herunder ønsket om at hovedferien holdes i medarbejderens barns skolesommerferie.

Virksomheden skal så tidligt som muligt give medarbejderne meddelelse om, hvornår ferien skal holdes, dog skal hovedferien varsles senest 3 måneder, før hovedferien skal begynde og restferien skal varsles senest 1 måned, før restferien begynder, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Flytning af ferie

5. Virksomheden kan ændre tidligere fastlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.

Allerede begyndt ferie kan ikke udskydes.

Kollektiv ferielukning

6. Hvis en virksomhed holder lukket under ferie, kan en medarbejder, der ikke er berettiget til optjent betalt ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, ikke i den anledning rejse krav mod virksomheden.

Virksomheden skal i videst muligt omfang sikre, at lønmodtageren har optjent betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør virksomheden ikke dette, skal virksomheden betale medarbejderen løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen.

Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen, ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, virksomheden holder lukket, skal virksomheden give feriebetalingen på forskud, mod at virksomheden kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

§ 69 Sygdom og ferie

Sygemelding før feriens begyndelse

1. Hvis en medarbejder er syg, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde ferien og eventuel ferie kan udskydes.

Medarbejderen skal anmelde sygdom over for virksomheden på normal vis.

Når medarbejderen melder sig rask, skal det oplyses, om medarbejderen ønsker at begynde ferien. Hvis medarbejderen ikke ønsker at begynde ferien, skal ferien varsles på ny.

Sygemelding efter feriens begyndelse

2. En medarbejder, som bliver syg efter feriens begyndelse, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i ferieåret (1. september til 31. august).

En medarbejder, som ikke har været ansat i virksomheden i hele ferieåret, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Retten til erstatningsferie forudsætter, at medarbejderen har sygemeldt sig på normal vis overfor virksomheden.

Raskmelding under kollektiv lukning

3. Hvis en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under en kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt.

Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som begyndt på tidspunktet for raskmeldingen, medmindre andet aftales.

Den ferie, som medarbejderen har været forhindret i at holde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales.

§ 70 Overførsel af ferie
--

Det kan lokalt aftales, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage, overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode. I givet fald afholdes overført ferie først.

Der kan højst overføres 10 feriedage og senest i den 2. ferieafholdelsesperiode efter overførslen af ferie, skal al ferie afvikles.

Aftalen skal indgås skriftligt senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden og kan ikke omfatte flere dage end medarbejderen har optjent i virksomheden.

Organisationerne anbefaler, at den mellem parterne udarbejdede aftaleblanket anvendes. Der henvises til bilag D.

Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andre feriehindre efter bekendtgørelsen om feriehindre er afskåret fra at holde ferie overføres op til 20 dages årlig

betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Den overførte ferie holdes før anden ferie.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden.

§ 71 Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse

1. Feriegodtgørelse udgør 12½ % af den samlede arbejds løn i ferieåret (1. september til 31. august).

Virksomheden beregner feriegodtgørelse af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

Sygeferiegodtgørelse

2. Virksomheden betaler tillige sygeferiegodtgørelse efter reglerne i ferielovens § 20 fra anden sygefraværdsdag af de perioder, hvor medarbejderen var fraværende på grund af sygdom eller tilskadekomst i ferieåret.

Beregning af sygeferiegodtgørelse

3. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12½ % af den overenskomstmæssige sygeløn, som medarbejderen har oppebåret.

Sygeferiegodtgørelse af sygefraværdsperioder, hvor medarbejderen ikke har oppebåret sygeløn, udgør et fast beløb pr. arbejdsdag, jf. aftale af 1. december 1972 mellem DA og LO. Beløbet reguleres ved hvert kalenderårs begyndelse.

Sygeferiegodtgørelsen udgør for optjeningsåret 2026 følgende pr. arbejdsdag:

	Hovedstaden	Provinsen
Faglærte	kr. 223,75	kr. 208,35
Ikke-faglærte	kr. 200,20	kr. 201,50

Sygeferiegodtgørelsen udgør for optjeningsåret 2027 følgende pr. arbejdsdag:

	Hovedstaden	Provinsen
Faglærte		
Ikke-faglærte		

Sygeferiegodtgørelsen udgør for optjeningsåret 2028 følgende pr. arbejdsdag:

	Hovedstaden	Provinsen
Faglærte		
Ikke-faglærte		

De fastsatte beløb er pr. arbejdsdag og betalingen er baseret på en 5-dages uge.

Pension og sygeferiegodtgørelse

- Der beregnes pension af sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til overenskomstmæssig pension. Arbejdsgiverens og medarbejderens bidrag beregnes af sygeferiegodtgørelsen og indbetales til PensionDanmark.

Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren udover sygeferiegodtgørelsen. Medarbejderens andel fradrages i sygeferiegodtgørelsen inden endelig afregning af denne.

Beregningsgrundlag ved § 56-aftaler

- Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens løn de sidste 2 lønperioder á 2 uger før fraværet.

Beregningsgrundlag ved deltid (§ 17)

- Sygeferiegodtgørelse til medarbejdere ansat på deltid, beregnes som forholdet mellem den aftalte ugentlige arbejdstid og 37 timer.

§ 72 Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse
--

Indberetning og udbetaling

- Virksomheden indberetter løbende feriegodtgørelse til E-indkomst. Medarbejderen kan se den optjente feriegodtgørelse på www.borger.dk/feriepenge.

Samme sted skal medarbejderen anmode om udbetaling af feriegodtgørelse.

Feriegodtgørelse svarende til feriens længde udbetales til medarbejderen senest ved første lønkørsel efter anmodningen, dog tidligst en måned før ferien begynder. Forudsat medarbejderen i tide har anmodet om udbetaling af feriegodtgørelsen.

Fejl i optjente feriedage

2. Hvis der er fejl i udregningen af antal feriedage i forhold til ansættelsesperioden, er det virksomhedens pligt at tilpasse dagene i forhold til ansættelsesperioden i optjeningsåret.

Udbetaling af feriegodtgørelse uden ferie afholdes

3. a. Medarbejderen forlader arbejdsmarkedet:

Feriegodtgørelse for tidligere og løbende ferieår udbetales til medarbejderen, hvis medarbejderen forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller hvis medarbejderen fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister.

- b. Dødsfald:

Ved medarbejderens død udbetales feriegodtgørelse til boet.

- c. Feriegodtgørelse svarende til den 5. ferieuge:

Hvis en medarbejder, der har overført ferie fratræder, inden alt overført ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for resterende overførte feriedage.

Ved ferieårets udløb (31. august) kan det lokalt aftales, at optjent feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse ud over 20 dage, som ikke er afholdt eller aftalt overført, udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december). Medarbejderen skal skriftligt erklære, at feriegodtgørelsen vedrører ferie udover 20 dage.

Feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse for optjent ferie udover 20 dage, som ikke er afholdt, aftalt overført eller udbetalt før ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales af virksomheden efter ferieafholdelsesperiodens udløb, hvis medarbejderen har været ansat på fuld tid i samme virksomhed i hele ferieafholdelsesperioden.

Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieafholdelsesperiodens udløb (31. december)

4. Uhævet feriegodtgørelse for fratrådte medarbejdere:

Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af medarbejderen inden udløbet af ferieafholdelsesperioden og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieafholdelsesperioden, udbetales af virksomheden efter anmodning fra medarbejderen.

Udbetaling af feriegodtgørelse ved sygdom og barsel:

Hvis en medarbejder er afskåret fra at holde ferie på grund af egen sygdom, orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, kan feriegodtgørelsen udbetales til medarbejderen.

§ 73 Særlige bestemmelser

Uoverdragelighed

1. Retten til ferie og feriebetaling kan ikke gyldigt overdrages og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning (§ 28 i ferieloven).

Forældelse af feriegodtgørelse

2. Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden 5 år efter udløbet af det ferieår, i hvilken ferien er holdt eller kan udbetales, forældes og tilfalder Byggegruppens Feriefond af 2005, medmindre medarbejderen søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette henvendelse til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Afkald på ferie

3. En medarbejder kan ikke ved aftale give afkald på ret til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.

Modregning og tilbageholdelse

4. Virksomheden kan modregne i medarbejderens feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, hvis medarbejderen har begået, et retsstridigt forhold under ansættelsen i virksomheden, som har medført et forfaldent og dokumenteret modkrav fra virksomheden, og

medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold eller forholdet er fastslået ved en retsafgørelse.

Virksomheden kan holde et beløb svarende til modkravet tilbage til sagen er afgjort, hvis virksomheden har anlagt civilt søgsmål, indledt fagretlig behandling eller medarbejderen er anmeldt til politiet eller sigtet for forholdet.

Arbejde i ferien

5. Hvis en medarbejder påtager sig arbejde mod vederlag under ferie, kan FerieKonto kræve medarbejderens feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg for hele eller en del af ferien indbetalt til FerieKonto.

Uoverensstemmelser

6. Uoverensstemmelser om reglerne om ferie og feriefond, behandles efter gældende fagretlige regler.

Feriepengegaranti

7. Organisationerne er enige om, at feriebetalingen er en del af vedkommende medarbejders løn og i mangel af ydelse af feriegodtgørelse eller forgæves påkrav, garanterer Dansk Håndværk for feriebeløbets betaling.

Dette gælder dog kun for beløb optjent indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor Dansk Håndværk meddeler forbundet, at medlemsforholdet er ophørt eller konkurs indtrådt.

Udbetalingen foretages til Fagligt Fælles Forbund, når Dansk Håndværk fra Fagligt Fælles Forbund modtager forfaldne krav – dokumentation for indtjeningen. Fagligt Fælles Forbund afregner herefter med sit/sine medlem(mer).

I tilfælde, hvor Dansk Håndværk udreder feriebetaling, er Fagligt Fælles Forbund pligtig til på dets medlemmers vegne at transportere den pågældende fordring til Dansk Håndværk.

Indbetaling til 3F's Feriekasse eller FerieKonto

8. Dansk Håndværks medlemsvirksomheder kan benytte 3F's Feriekasse eller FerieKonto, hvis de ønsker det, men de frigøre sig ikke af feriegarantiordningen mellem Fagligt Fælles Forbund og Dansk Håndværk i stk. 7, i tilfælde af manglende betaling.

Med ovennævnte valgmulighed mellem feriegarantiordningen om anvendelse af 3F's Feriekasse eller FerieKonto er parterne enige om, at

der ikke er tilsigtet nogen ændrede konsekvenser for indbetalinger af uhævede feriepenge til Byggegruppens Fieriefond af 2005 i overenskomstens § 74.

Hvis en virksomhed ønsker at benytte 3F's Feriekasse eller FerieKonto, skal virksomheden skriftligt orientere medarbejderne herom, forud for overgangen til 3F's Feriekasse eller FerieKonto

Ved virksomhedens konkurs

9. Hvis lønmodtagerkrav i forbindelse med en virksomheds konkurs indeholder både løn, feriepenge og særlig lønopsparing, rejses det samlede krav overfor LG. Hvis lønmodtagerkrav kun indeholder feriepenge og/eller særlig lønopsparing, rejses kravet overfor feriepengegarantien.

Udlandsarbejde

10. Udsendte medarbejdere følger feriereglerne i overenskomsten, ved arbejde i udlandet.

§ 74 Byggegruppens Fieriefond af 2005
--

Med det formål at skabe øget mulighed for medlemmerne af Fagligt Fælles Forbund for ferieophold, har organisationerne stiftet Byggegruppens Fieriefond.

Til finansiering af feriefondene benyttes feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udgangen af det ferieår, inden for hvilket ferien skulle have været holdt.

Dansk Håndværks medlemmer er pligtige til senest 30. september at foretage indbetaling af uhævet feriegodtgørelse til Dansk Håndværk.

Indbetalingerne kan af Fagligt Fælles Forbund, for egen regning forlanges kontrolleret stikprøvevis ved revisor. Såfremt revisionen konstaterer, at virksomheden har undladt at afregne uhævet feriegodtgørelse, afholder virksomheden dog selv udgiften til revision.

Senest 15. november overfører Dansk Håndværk det indbetalte beløb til Byggegruppens Fieriefond.

Kapitel 10

Søgnehelligdage, fridage og feriefridage

§ 75 Særlig lønopsparing

Udbetaling fra særlig lønopsparing

1. Det opsparede beløb udbetales som et forskudsbeløb i forbindelse med:

- Søgnehelligdage
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage

Efter medarbejderens anmodning kan der endvidere udbetales fra særlig lønopsparing ved:

- Børneomsorgsdage
- Seniorfridage
- Barns 2. og 3. sygedag
- Lægebesøg

Forskudsbeløb udgør pr. dag for voksne over 18 år fra den lønningssuge, hvori indgår:

Pr. 1. maj 2025.....kr. 1.550,00

Pr. 1. maj 2026.....kr. 2.000,00

Forskudsbeløb udgør pr. dag for ungarbejdere og forpraktikanter fra den lønningsuge, hvor indgår:

Pr. 1. maj 2025..... kr. 875,00

Pr. 1. maj 2026..... kr. 1.100,00

Ved lokalaftale på den enkelte virksomhed kan der aftales en højere eller lavere forskudsbetaling i henhold til indtjeningen på den enkelte virksomhed.

For deltidsmedarbejdere beregnes betalingen forholdsmæssigt i forhold til ovennævnte betaling.

For lærlinge udbetales fuld løn.

Udbetalingstidspunkt

2. Udbetaling af forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori SH-dagen falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetaling sted på nærmest følgende lønudbetalingsdag.

Ret til forskudsbetaling

3. Medarbejderen har straks ved ansættelsen ret til forskudsbetaling på søgnehellidage og fridage, idet der dog forudsættes at være dækning for modregning i tilgodehavende løn ved medarbejderens eventuelle fratræden.

Se dog § 78, stk. 1 om feriefridage med proportionel afholdelse.

Udbetaling jf. lokalaftale eller individuel aftale

4. Der kan indgås en skriftlig lokalaftale eller en individuel skriftlig aftale om, at en del af overskuddet på særlig lønopsparing udbetales ved udgangen af et kvartal. Ved sådan en aftale er det medarbejderen der selv sørger for at der i opsparingen tilbagestår til dækning af aconto til eventuelt kommende søgnehellidage eller feriefridage.

Restudbetaling

5. Det i henhold til stk. 1 for hver medarbejder opsparede beløb opgøres hvert år sammen med afslutningen af lønningsregnskabet for 52. lønningsuge og samtidig med skatteopgørelsen.

Et overskud på særlig lønopsparing udbetales senest den første løn-udbetalingsdag i januar, medmindre medarbejderen inden den 30. november har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældende pensionskonto.

Forskudsbeløb for 1. januar er i alle tilfælde at henregne til særlig lønopsparing for det foregående kalenderår.

Et eventuelt underskud på særlig lønopsparing er gæld til virksomheden, der kan modregnes i evt. tilgodehavende løn.

Fratrædelse

6. En medarbejder, som skifter arbejdssted, får ved afgang fra virksomheden afregnet eventuelt over-/underskud på lønopsparing.

Dødsfald

7. I tilfælde af dødsfald tilfalder særlig lønopsparing afdødes bo.

§ 76 Søgnehelligdage

Helligdage

1. Som "helligdag" regnes: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag.

Forskudsbeløbene ydes på søgnehelligdage, der falder på f.eks. lørdage eller hverdagsfridage, men ydes ikke, når de falder på søndage.

Betaling for søgnehelligdage ydes i henhold til § 75.

Arbejde på søgnehelligdage

2. Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag, krav på forskudsbeløb.

§ 77 Fridage

Grundlovsdag og 1. maj er fridage for hele dagens vedkommende. Arbejde 1. maj forudsætter dispensation fra organisationerne.

Medarbejderne har ret til frihed fredagen efter Kristi Himmelfartsdag. Der kan lokalt træffes aftale om anden placering af fridagen.

Betalingen for de nævnte fridage sker i henhold til § 75.

Alle lærlinge omfattes af ovennævnte dage.

§ 78 Feriefridage

Feriefridage

1. Medarbejderne har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Alle lærlinge omfattes af ovennævnte dage.

Såfremt medarbejderne har optjent ret til feriefridage i tidligere ansættelsesforhold, kan disse dage afholdes efter aftale i det nye ansættelsesforhold.

Retten til afholdelse af feriefridagene beregnes proportionelt i forhold til ansættelsesperioden i kalenderåret.

Feriefridagene placeres efter aftale mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

Medarbejderens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette.

Kan virksomheden og medarbejderen ikke blive enig om placering af feriefridagene placeres feriefridagene efter samme regler som placering af restferie.

Betaling af feriepenge sker i henhold til § 75.

Sygdom på feriefridage

2. Hvis en medarbejder er syg, når feriefridagen begynder, har medarbejderen ikke pligt til at holde feriefridagen og kan udskyde afholdelsen heraf. Sygdommen skal anmeldes til virksomheden på normal vis.

§ 79 Seniorordning

Optjening

1. Op til 5 år før det kalenderår, hvor medarbejderen kan gå på folkepension, kan virksomheden og medarbejderen skriftligt aftale, at medarbejderen kan afholde seniorfridage, herunder antallet af seniorfridage, eller indgå aftale om reducere af den ugentlige arbejdstid.

Placering

2. Placering af seniorfridage eller ændring af den ugentlige arbejdstid sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som gælder for lægning af restferie.

Betaling

3. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra særlig lønopsparing, forudsat der er dækning på kontoen.

§ 80 Medarbejdere på folkepension

For at give medarbejdere, som er på folkepension, mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at arbejde i begrænset omfang eller arbejde lejlighedsvis, kan der indgås en skriftlig individuel

aftale mellem virksomheden og medarbejderen om denne ansættelsesvilkår, herunder om følgende:

Nedsættelse af arbejdstiden

Medarbejderen kan træffe valg om at undlade indbetaling til pension, således at virksomhedens bidrag i stedet løbende udbetales som løn.

§ 81 Garanti for særlig lønopsparing

Dansk Håndværk garanterer for deres medlemmers udbetaling af særlig lønopsparing. I tilfælde af manglende betalingsevne betaler Dansk Håndværk forlods den skyldige særlig lønopsparing mod transport i medarbejdernes dokumenterede krav mod virksomheden eller dennes konkursbo.

Kapitel 11 Samarbejde

§ 82 Tillidsrepræsentantbestemmelser

Hvor vælges tillidsrepræsentant

1. På hver af virksomhedens produktionsenheder og/eller byggepladser med mindst 4 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere af deres midte en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for virksomheden eller dennes repræsentant.

Går antallet af medarbejdere, hvor der er valgt tillidsrepræsentant, ned til 3 eller derunder, ophører tillidsrepræsentanthvervet, medmindre begge parter ønsker det opretholdt. På arbejdspladser med 3 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det.

En medarbejder kan kun deltage i valg af én tillidsrepræsentant på samme arbejdssted eller virksomhed og medregnes ikke i grundlaget for valg af mere end én tillidsrepræsentant. Valgperioden for en tillidsrepræsentant er maksimalt 2 år. Genvalg kan finde sted.

Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant

2. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere.

Valg af tillidsrepræsentant

3. Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget på arbejdspladsen eller virksomheden på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Parterne er enige om at valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden. Sted og tidspunkt aftales lokalt.

Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Fagligt Fælles Forbund og skriftligt er meddelt virksomheden, der er berettiget til at gøre indsigelse mod valget.

Alene medarbejdere, der er medlem af Fagligt Fælles Forbund, har stemmeret.

Lærlinge kan ikke vælges til tillidsrepræsentant. Lærlinge, herunder voksenlærlinge, har valget til valg af tillidsrepræsentant i den afdeling af virksomheden, hvor de er beskæftiget på valgtidspunktet.

Organisering

4. Parterne er enige om at understrege, at der ikke må lægges hindringer i vejen for virksomhedens og medarbejdernes organisering, og at denne organisering kan lettes ved adgang til orientering til nyansatte medarbejdere.

Tillidsrepræsentanten skal efter anmodning have oplyst ansattes navn og kontaktoplysninger inden for overenskomstens dækningsområde.

Faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter

5. En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen modtager løn efter § 91 under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden.

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra Håndværkets Udviklingsfond.

Tillidsrepræsentantens pligter

6. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation, som over for virksomheden, at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Der skal dog afsættes den fornødne tid til, at tillidsrepræsentanten kan udøve sit tillidshverv i virksomheden.

Tillidsrepræsentantens funktioner må ikke påføre virksomheden udgifter, medmindre disse er en umiddelbar følge af pålæg fra virksomheden.

Tillidsrepræsentanten har ret til arbejdsfrihed i indtil 10 arbejdsdage, dog max. 3 kursusperioder pr. år, i forbindelse med deltagelse i de af fagorganisationerne arrangerede kurser. Deltagelsen i kurser skal varsles snarest muligt og med mindst 4 ugers varsel, korterevarende kurser skal varsles med mindst 2 uger.

Undtaget for ovenstående er, at tillidsrepræsentanten gives mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere. Formålet med mødet er at orientere om tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden og muligheden for medlemskab af organisationen.

Et møde kan for eksempel etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere i virksomheden, når en virksomhed har ansat et vist antal nye medarbejdere eller med en fast frekvens.

Tillidsrepræsentantens opgaver

7. Når én eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger ønsker det, er tillidsrepræsentanten forpligtet til at forebringe deres klager eller henvælinger for virksomheden, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet.

Såfremt der ved forhandlinger i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser om priser på arbejder ikke opnås enighed mellem de pågældende medarbejdere og virksomheden eller dennes repræsentant, kan tillidsrepræsentanten tilkaldes til forhandlingerne.

Opnås der ikke ved forannævnte forhandlinger et tilfredsstillende resultat, står det tillidsrepræsentanten frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og tillidsrepræsentantens arbejdskollegers pligt, at fortsætte arbejdet uforstyrret.

Kompetenceudvikling

8. Tillidsrepræsentanten kan bistå virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser, og herunder være sparringspartner for virksomheden, medarbejdere og Byggeriets Uddannelser. Herudover kan tillidsrepræsentanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og elever til at dække virksomhedens kompetencebehov.

9. Med henblik på bedst muligt at kunne understøtte sine kolleger i forbindelse med indgåelse af aftaler om løn efter Bygge- og Anlægsoverenskomstens § 21 kan tillidsrepræsentanten anmode om at få belyst virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Talsmand

10. Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, udpeges en talsmand som stedfortræder for tillidsrepræsentanten. Udpegningen er ikke gyldig, før dette er meddelt virksomheden skriftligt. En således udpeget talsmand har i den periode, hvori vedkommende fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt denne opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til foranstående.

Afskedigelse af tillidsrepræsentant

11. En virksomhed har ret til at afskedige en tillidsrepræsentant, som enhver anden medarbejder, men samtidig må det efter hele forholdets natur stå virksomheden klart, at virksomheden ikke bør foretage et sådant skridt, uden at have tvingende grunde hertil, ligesom det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, ikke bør give anledning til, at medarbejderens stilling forringes.

Der henvises i øvrigt til Hovedaftalens § 8.

Ønskes det fra virksomhedsside, at tillidsrepræsentanten fratræder, vil der, afhængig af tillidsrepræsentantens anciennitet og virksomhedens eller afdelingens størrelse, være at yde tillidsrepræsentanten en erstatning svarende til tillidsrepræsentantens løn i max. 22 uger.

Maksimumbeløb er bl.a. betinget af mindst 3 års anciennitet som tillidsrepræsentant i virksomheden.

Inden en afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan finde sted, skal der afholdes et mæglingssmøde under organisationernes medvirken, jf. overenskomsten Kapitel 16.

Dette mæglingssmøde skal uanset øvrige gældende mødefrister afholdes senest 3 arbejdsdage efter mæglingssøgningens modtagelse.

Anmærkning:

For afskedigelse af tillidsrepræsentanter og andre med lignende beskyttelse gælder alene reglerne i denne paragraf.

Fællestillidsrepræsentant

12. I virksomheder og på deres byggepladser, hvor der vælges flere tillidsrepræsentanter, kan tillidsrepræsentanterne, ud af deres midte, vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fællesspørgsmål kan være samtlige tillidsrepræsentanternes repræsentant over for virksomheden.

Fællestillidsrepræsentanten kan ikke deltage i behandling af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanternes normale funktioner inden for deres respektive områder.

Fællestillidsrepræsentanten bevarer samme beskyttelse som øvrige tillidsrepræsentanter, uanset den arbejdsplads/byggeplads fællestillidsrepræsentanten var beskæftiget på, når valgtidspunktet er afsluttet.

Organisationernes påtaleret

13. Organisationerne har påtaleret i henhold til Regler for behandling af faglig Strid i de tilfælde, hvor ovenstående bestemmelse ikke menes overholdt.

Hvor medarbejderne på en byggeplads af særlige årsager ønsker at fravige ovenstående betingelser for valg af tillidsrepræsentant, må der ske henvendelse herom til virksomheden. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, henvises sagen til afgørelse ved voldgift.

Arbejds miljø

14. På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisationen ikke er påbudt efter arbejdsmiljøloven, varetager tillidsrepræsentanten tillige medarbejdernes interesser i arbejdsmiljøspørgsmål. Tillidsrepræsentanten kan rette henstilling og rejse klage og skal inddrages i kortlægning og løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.

Arbejds miljøspørgsmål kan indbringes til behandling mellem organisationerne. Dette gælder også, hvor sikkerhedsorganisationen er påbudt efter arbejdsmiljøloven.

Forebyggelse af sygefravær

15. Med henblik på at begrænse sygefraværet og udskiftningen af medarbejdere ved forebyggelse af fysiske og psykiske nedslidningsskader

og skabe gode udviklende arbejdspladser samt større fleksibilitet for ansatte under overenskomstens område, er parterne enige om:

Virksomheden bør under alle forhold sørge for, at den enkelte medarbejder får mulighed for at tilrettelægge sit arbejde således, at ensidigt gentaget arbejde regelmæssigt afbrydes af andet arbejde med andre bevægelsesmønstre.

Virksomheden skal sikre, at den enkelte medarbejder har de fornødne kvalifikationer til at varetage de pågældende arbejdsfunktioner, herunder sørge for nødvendig instruktion, oplæring eller uddannelse så arbejdet under alle forhold kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvareligt.

De nærmere retningslinjer aftales på den enkelte virksomhed.

§ 83 Afskedigelse af valgte med tillidshverv

For de af medarbejderne valgte:

- A/S bestyrelsesmedlemmer
- A/S bestyrelsessuppleanter
- Samarbejdsudvalgsmedlemmer

gælder samme afskedigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. For A/S-bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter dog jf. Erhvervs- og Vækstministeriets gældende bekendtgørelse med senere ændringer.

Anmærkning:

For afskedigelse af tillidsrepræsentanter og andre med lignende beskyttelse jf. §§ 83 og 85 gælder reglerne i § 82, stk. 11. Dog er der mellem parterne enighed om, at opsigelse af tillidsrepræsentanter vil kunne ske i tilfælde af sygdom, såfremt der foreligger tvingende årsager hertil. Denne bestemmelse er ikke begrænset af 8 ugers reglen i § 96, stk. 6 og 7.

§ 84 Klublove

Formand for klub

1. Hvis medarbejderne på en virksomhed slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand.

Aftalers omfang

2. Såfremt der mellem medarbejderne træffes aftaler vedrørende arbejdet eller andre forhold på arbejdsstedet, må de ikke stride mod bestående overenskomster.

§ 85 Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant

1. Arbejdsmiljørepræsentanten skal fortrinsvis vælges blandt de medarbejdere, der har deltaget i arbejdsmiljøuddannelsen.

For arbejdsmiljørepræsentanter gælder samme valg- og opsigelsesregler og frihed til uddannelse, som gældende for tillidsrepræsentanter.

Herudover henvises til gældende lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelse.

Medarbejdere, der er tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen, skal have påbegyndt arbejdsmiljøuddannelsen inden 1 måned efter tilmelding er sket.

2. Arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af 3F Byggegruppen, modtager et årligt vederlag på 9.000 kr., som udbetales bagud, i 1. kvartal for det forudgående år. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten starter eller fratræder sit hverv i løbet af året. Beløbet er fast uanset størrelsen på det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller ferieberettiget, og det indgår ikke i beregningen af øvrige overenskomstmæssige betalinger, herunder heller ikke beregninger, som efter overenskomsten beregnes af den A-skattepligtige indkomst.

Vederlaget for 2026 udbetales forholdsmæssigt, og beløbet kommer til udbetaling i 1. kvartal 2027. Det er en forudsætning for udbetaling af vederlag, at arbejdsmiljørepræsentanten er registreret som arbejdsmiljørepræsentant hos 3F Byggegruppen, herunder med oplysning om valg og valgperiode, og at arbejdsmiljørepræsentanten har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse jf. Arbejdsmiljølovens regler herom, samt modul 1 og 2 af forbundets grunduddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanten skal på forlangende kunne fremvise

dokumentation for både valg, valgperiode og uddannelse. Ved bortfald af arbejdsmiljørepræsentanthvervet bortfalder vederlaget.

Vederlag til arbejdsmiljørepræsentanter organiseret i 3F Byggegruppen finansieres via Håndværkets samarbejdsfond i §86. Fondens bestyrelse bemyndiges til én gang årligt at fastsætte det særskilte bidrag med henblik på at opnå balance mellem indbetaling og udbetaling til vederlaget.

Styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljø

3. Den supplerende uddannelse på 2 dage det første funktionsår og 1½ dag hvert efterfølgende funktionsår er obligatoriske. Se protokollat 10.

2 dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen

4. Medarbejdere der under læretiden har erhvervet arbejdsmiljøuddannelsesbeviset, har ret til 2 dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen inden for 5 år efter, at medarbejderen er udlært.

Hvis en medarbejder, som under læretiden har gennem gået arbejdsmiljøuddannelsen, vælges som arbejdsmiljørepræsentant, skal medarbejderen tilmeldes 2 dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen.

Medarbejder der er tilmeldt 2 dages overbygning, skal have påbegyndt uddannelsen inden 1 måned efter, tilmeldingen er sket.

For deltagelse i 2 dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen, betaler arbejdsgiveren fuld løn.

Lærlinge kan ikke i uddannelsesperioden vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

§ 86 Efteruddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes et kursus af 2x2 dages varighed.

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har ret til at deltage i et sådant kursus inden for de første 18 måneder efter vedkommende er valgt.

Forbundet forestår betalingen af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten.

Adgangen til deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i forhold til den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Parterne er endvidere enige om at Fagligt Fælles Forbund forestår afregning af indtægtstab og transportudgiften til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten, og at Fagligt Fælles Forbund får dækket disse udgifter, samt udgifterne til underviser og konferencested og tilskud til administration af udbetalingerne til medlemmerne.

Fagligt Fælles Forbund og Dansk Håndværk træffer nærmere aftale om retningslinjerne for fondsrefusion til forbundet og om betaling af et beløb som indeholder de driftsomkostninger der er forbundet med administrationen af ordningen.

§ 87 Samarbejdsudvalg (Samarbejde og arbejdsmiljø)

Den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark trufne aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg er også gældende for undertegnede organisationer.

I virksomheder som inden for ét år gennemsnitligt har haft 35 medarbejdere kan der oprettes et samarbejdsudvalg, hvis enten ledelsen eller et flertal blandt medarbejderne ønsker det.

Hvis antallet af medarbejdere falder til under 35, kan ledelsen eller et flertal blandt medarbejderne med ét års varsel kræve samarbejdsudvalget nedlagt.

Selvom der efter bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem DA og LO kan oprettes flere samarbejdsudvalg inden for samme koncern, er parterne enige om, at der ved enighed mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan oprettes et koncernsamarbejdsudvalg som det eneste samarbejdsudvalg inden for koncernen.

Hvis der er en fællestillidsrepræsentant i koncernen, er denne født næstformand for koncernsamarbejdsudvalget blandt tillidsmændene i koncernen.

§ 88 Håndværkets samarbejdsfond

Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne, samt medarbejdernes trivsel- og udviklingsmuligheder.

Med fondens midler kan der iværksættes følgende fælles tiltag til at styrke:

Samarbejdet mellem organisationerne til gavn for medlemmerne
Arbejdsmiljøet i branchen

Til disse formål opkræves følgende bidrag pr. arbejdstime for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.

Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

1. maj 2024 indgår til	65 øre pr. time
1. maj 2026 indgår til	70 øre pr. time
1. maj 2027 indgår til	75 øre pr. time
1. maj 2028 indgår til	80 øre pr. time

Organisationerne Dansk Håndværk og 3F's Byggegruppe, er enige om at ikke forbrugte midler i samarbejdsfonden fordeles mellem parterne ved årets udgang, til afregning i januar måned det efterfølgende år.

Der kan ikke afregnes mere til organisationerne end at der altid tilbagestår et beløb svarende til summen af 5-øre pr. arbejdstime.

Kapitel 12

Udvikling og uddannelse

§ 89 DA/LO Udviklingsfond

Til den mellem hovedorganisationerne oprettede uddannelsesfond ydes fra arbejdsgiverside et bidrag, som for tiden udgør 47 øre pr. præsteret arbejdstime.

Satserne stiger som følger:

1. januar 2027 49 øre

1. januar 2028 51 øre

Fondens midler fordeles med 1/4 af det samlede årlige provenu til Dansk Håndværk, og 3F Byggegruppen modtager ¾ af det årlige provenu.

Bidragets opkrævning sker i henhold til hovedorganisationernes bestemmelse.

§ 90 Uddannelsesfond

Tiltrædelsesoverenskomster

1. Fondens formål er:

- at fremme fagets interesser igennem oplysning og informationsvirksomhed
- at udvikling og afvikling af erhvervs – og efteruddannelsesaktiviteter på området
- at udvikle og vedligeholde en elektronisk udgave af kalkulation og prissætningssystem

For virksomheder eller organisationer, der ikke er medlem af Dansk Håndværk, men er omfattet af Dansk Håndværks overenskomst, betales kvartalsvis bagud et bidrag på kr. 0,90 pr. præsteret arbejdstime, for de i virksomheden medarbejdere.

Formål

1. Håndværkets Udviklingsfond har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Fonden kan yde tilskud ved både virksomhedsforanlediget uddannelse og ved selvvalgt uddannelse, jf. § 92.

Frihed til uddannelse

2. Uddannelse med tilskud fra fonden kan omfatte individuel kompetencevurdering i forhold til relevant erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse inden for overenskomstområdet. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan og medarbejderen har efter aftale med virksomheden ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen.

Ved jobskifte til anden virksomhed indenfor overenskomstens område kan uddannelsen i henhold til medarbejderens personlige uddannelsesplan gennemføres under hensyntagen til virksomhedens drift.

Efter tre måneders beskæftigelse har medarbejdere efter aftale med virksomheden ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers (10 arbejdsdages) varighed.

Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse indenfor overenskomstens dækningsområde.

Medarbejderen har ret til at opsamle (akkumulere) uddannelsesuger, således at disse kan overføres fra et år til det næste uden at bortfalde, dog kan maks. 6 uger kræves afviklet inden for ét kalenderår.

Bidrag

3. Virksomheden indbetaler kr. 520,00 pr. medarbejder pr. år.

Mindst 75% af fondens midler skal bruges til uddannelse.

Anvendelsesmuligheder

4. Fondens midler kan bl.a. anvendes til:
 - Kompetencevurdering
 - Almen og faglig efter- og videreuddannelse
 - Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder
 - Kampagner målrettet uddannelsesplanlægning i virksomheden.

Ansøgninger

5. Fonden kan inden for fondens økonomiske muligheder yde fuld dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelse, deltagerbetaling, rejseomkostninger mv.

Fonden har udarbejdet et ansøgningsskema, der kan rekvireres hos Dansk Håndværk.

Uoverensstemmelser

6. Såfremt Fagligt Fælles Forbund eller Dansk Håndværk skønner, at bestemmelserne om Håndværkets Udviklingsfond ikke virker efter hensigten, kan spørgsmål gøres til genstand for en drøftelse i bestyrelsen. Konkrete uoverensstemmelser kan gøres til genstand for fagretlig behandling, jf. Kapitel 16. Uoverensstemmelser kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

Ledelse og administration

7. Overenskomstens parter etablerer eller tilslutter sig et administrations-selskab, som administrerer de indbetalte bidrag. De nærmere retningslinjer herfor fastlægges i vedtægter, som parterne udarbejder i fællesskab.

Der skal ved tildeling af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de forskellige overenskomstområder og faggrupper under overenskomsterne i forhold til indbetalinger for disse.

§ 92 Deltagelse i efter- og videreuddannelse

Aftale om efteruddannelse

1. Virksomheden modtager VEU-godtgørelse. Der ansøges på www.voksenuddannelse.dk og udbetaling sker fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB).

Virksomheden modtager endvidere tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond, der dækker forskellen fra VEU-godtgørelsen og timesatsen med tillæg af feriepenge, særlig lønopsparing og pensionsbidrag.

Der kan maksimalt udbetales tilskud fra fonden for 15 kursusdage (111 timer) pr. år pr. medarbejder efter denne regel, uanset om det er

virksomhedsforanlediget uddannelse, selvvalgt uddannelse eller en kombination heraf.

Virksomheden søger tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond forinden afviklingen af kurset på www.voksenuddannelse.dk. Der kan kun udbetales fra fonden, såfremt der er midler hertil.

Fonden kan efter ansøgning ekstraordinært yde tilskud udover 15 kursusdage.

Hvis medarbejderen ønsker selvvalgt uddannelse efter ovenstående 15 kursusdage er brugt, modtager medarbejderen alene VEU-godtgørelse.

Betaling

2. Hvor virksomheden foranlediger efter- og videreuddannelse, eller hvor virksomheden og medarbejdere med mindst 3 måneders anciennitet er enige om efter- og videreuddannelse, betaler virksomheden løn i perioden som medarbejderen ville have oppebåret, dog maks. 200,00 kr. pr. time.

Ansøgning og tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond

3. Der udbetales tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond, på op til 144,71 kr. pr. time.

Ansøgning om tilskud til godkendte kurser fra Håndværkets Udviklingsfond sker efter de fastsatte regler herfor, og udbetaling finder først sted efter dokumentation for gennemført kursus. De af Håndværkets Udviklingsfond udarbejdede ansøgningsblanketter skal anvendes og findes på www.pensiondanmark.dk.

§ 93 Medarbejderudvikling

Medarbejderudviklingssamtale

1. Der afholdes én gang årligt en individuel medarbejderudviklingssamtale, hvor arbejdsgiver og medarbejdere drøfter medarbejderens udvikling i det kommende år, herunder trivsel, samarbejde, opkvalificering og efteruddannelse. Ved samtalen vendes relevante kurser for medarbejderen i forhold til erfaring, medarbejderens ønsker og virksomhedens behov. Der udfærdiges et referat fra samtalen.

Ret til uddannelse

2. Medarbejdere uden uddannelse og med 3 måneders anciennitet i virksomheden kan anmode sin arbejdsgiver om at påbegynde en erhvervsuddannelse eller brancheuddannelse. Der udarbejdes i den forbindelse en uddannelsesplan, hvor uddannelsesstart fremgår. Medarbejderen tilbydes uddannelse til påbegyndelse senest 18 måneder fra udarbejdelsen af uddannelsesplanen, når det vurderes relevant for både medarbejder og virksomhed. Begge parter modtager en kopi af uddannelsesplanen.

Tilskudsordning

3. Der etableres i den kommende overenskomstperiode en forsøgsordning, som giver virksomheder mulighed at søge tilskud i Håndværkets Udviklingsfond i forbindelse med opkvalificering af ufaglærte medarbejdere.

Virksomheden kan søge tilskud for medarbejdere, der har tre måneders anciennitet ved uddannelsens start, hvor eventuel læretid ikke indgår. Tilskuddet er betinget af, at der mellem virksomheden og medarbejderen skriftligt er indgået en uddannelsesaftale.

Tilskuddet ydes som et engangsbetrag, som fastsættes af bestyrelsen for Håndværkets udviklingsfond. Tilskuddet udbetales efter ansøgning fra virksomheden, og virksomheden skal i ansøgningen vedlægge uddannelsesaftalen for at få tilskud til forløbet. Udbetalingen finder sted ved uddannelsens færdiggørelse. I det tilfælde hvor uddannelsen ikke gennemføres efter prøvetidens udløb ydes et forholdsmæssigt tilskud til virksomheden svarende til den periode, uddannelsen har varet.

Under uddannelsen modtager medarbejderen løn svarende til satsen i § 62, stk. 1.

Støtten til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere træder i stedet for støtte til frihed til uddannelse i kapitel 12, således at medarbejderen ikke kan gøre brug af uddannelsen i de kalenderår, hvor opkvalificeringen gennemføres.

§ 94 Kontraktuddannelser

Organisationerne er enige om at følge bestemmelserne for:

- Murerarbejdsmand
- Stilladsmontør
- Nedriver
- Maskinfører
- Betonmager
- Diamantskærer
- Fugemontør
- Kabel- og ledningsarbejder

Kapitel 13

Socialt kapitel

§ 95 Nedsat arbejdsevne

Principper

1. Ved ansættelse på særlige vilkår må medarbejdere ansat på disse vilkår ikke behandles på en mindre gunstig måde end øvrige medarbejdere, udelukkende fordi de arbejder på særlige vilkår, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.

Fravigelse

2. For medarbejdere, som enten varigt eller midlertidigt har nedsat arbejdsevne eller for medarbejdere, som søges ansat på særlige vilkår, skal vilkårene for ansættelse fastsættes ved lokalaftale. (Herunder arbejdstid og aflønning inden for virksomhedens lønniveau).

Godkendelse

3. Når medarbejdere ansættes på særlige vilkår i virksomheden, skal meddelelse herom gives til tillidsrepræsentanten. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, skal den lokale afdeling underrettes.

Tillidsrepræsentanten og lokalafdelingen godkender sådanne aftaler og der kan rejses påtale for misbrug af denne bestemmelse efter Regler for behandling af faglig Strid.

Hvis man på virksomheden ønsker at indgå aftaler, der fraviger overenskomstens bestemmelser, kræver dette organisationernes godkendelse.

Kapitel 14 Opsigelser

§ 96 Opsigelse

Opsigelse under akkord

1. En akkord mellem virksomhed og medarbejder er gensidigt bindende og virksomheden kan ikke uden påviselig grund afskedige medarbejderen, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal medarbejderen have akkordbeløbet fuldt udbetalt.

Opsigelsesvarsler af timelønnede medarbejdere

2.	Virksomhed	Medarbejder
0 – 8 ugers beskæftigelse	1 arbejdsdag	1 arbejdsdag
Fra 8 uger – 1 års beskæftigelse	2 arbejdsdage	2 arbejdsdage
Fra 1 års – 2 års beskæftigelse	3 arbejdsdage	3 arbejdsdage
Fra 2 års beskæftigelse	5 arbejdsdage	5 arbejdsdage

Ret til opsigelsesvarsel ved akkord

3. Medarbejdere, der forud for indtræden i en akkord, har krav på varsel før eventuel afskedigelse, har fortsat krav på varsel ved eventuel afskedigelse ved akkordens afslutning.

Skriftlig opsigelse

4. Opsigelsesfristen regnes fra normal arbejdstids ophør, den dag den skriftlige opsigelse er modparten i hænde.

Opsigelsen skal være dateret og indeholde oplysning om sidste arbejdsdag.

Modtagelsen af opsigelsen skal skriftligt bekræftes af modparten.

Kan opsigelsen ikke afleveres personligt, kan det ske ved anbefalet skrivelse/afleveringsattest afsendt inden for ovennævnte frister. Poststemplets dato er gældende.

Anciennitet

5. I tilfælde, hvor en medarbejder afskediges, men genantages inden for en periode på 9 måneder, bevares den på afskedigelsestidspunktet opnåede anciennitet.

Dette gælder dog ikke, såfremt virksomheden tilbyder tidsbestemt eller opgavebestemt ansættelse i umiddelbar forlængelse af fratrædelsen i op til 5 arbejdsdage. Der skal ikke i en sådan situation afgives nyt opsigelsesvarsel.

Som afbrydelse i ancienniteten regnes ikke vejrlig, sygdom, militærtjeneste og fravær på grund af graviditet og fødsel, jf. lov om barselsorlov m.v.

Opsigelse under sygdom og tilskadekomst

6. Medarbejdere, der uforskyldt kommer til skade ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan ikke opsiges indenfor de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst.

Medarbejdere med 4 måneders anciennitet, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, kan ikke opsiges indenfor de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Der er enighed mellem parterne om, at de almindelige regler/principper om dokumentation af uarbejdsdygtighed fortsat gælder.

Opsigelse af beskyttede medarbejdere under sygdom

7. For afskedigelse af tillidsrepræsentanter og andre med lignende beskyttelse jf. § 83 og § 85 gælder reglerne i § 82, stk. 11. Dog er der mellem parterne enighed om, at opsigelse af tillidsrepræsentanter vil kunne ske i tilfælde af sygdom, såfremt der foreligger tvingende årsager hertil. 8 ugers reglen i stk. 6, gælder ikke for tillidsrepræsentanter og medarbejdere med tillidshverv jf. § 83.

Opsigelse under sygdom ved afskedigelse i større omfang

8. Det er dog en forudsætning, at afskedigelserne er omfattet af bekendtgørelsen om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang, eller at afskedigelserne sker i forbindelse med virksomhedslukning.

Ved en virksomhed forstås i denne forbindelse en geografisk afgrænset enhed.

Opsigelsen kan ikke ske til fratrædelse i den periode, hvori medarbejderen oppebærer løn under sygdom eller tilskadekomst, jf. § 62.

Opsigelse under ferie

9. Opsigelse eller afgivelse af varsel under ferie- eller feriefridage kan ikke finde sted.

Ferie- og feriefridage regnes ikke med i opsigelsesvarslet.

Ferie- og feriefridage aftalt efter opsigelsesvarslet er afgivet, forlænger ikke opsigelsesperioden.

Efter at opsigelsesvarslet er afgivet, kan virksomheden ikke pålægge medarbejderne at holde ferie- eller feriefridage.

Vejledning i forbindelse med afskedigelse

10. Medarbejdere, som afskediges med overenskomsternes opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i a-kassen-/fagforeningen. Friheden placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold.

Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere har oparbejdet en anciennitet i virksomheden på 3 måneder.

Den pågældende anciennitet opgøres inden for en tidsramme af 18 måneder.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse

11. Medarbejdere med 6 mdr. anciennitet i virksomheden har ret til at deltage i op til to ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af opsigelsesvarslet. I den forbindelse kan deres fratrædelsesdato forlænges med kursusperioden, dog højst to uger, hvis de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel.

Den pågældende anciennitet opgøres inden for en tidsramme af 18 måneder.

Medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til yderligere to ugers frihed til deltagelse i uddannelse.

§ 97 Bortfald af varslingspligten

Opsigelsesvarslet for virksomheden bortfalder ved arbejdsledighed som følge af, at arbejdets normale udførelse forhindres eller vanskeliggøres af andre arbejdstageres arbejdsstandsning eller lockout, eller ved anden force majeure, der ikke kan tilegnes virksomheden.

Kapitel 15 Lokalaftaler

§ 98 Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne

Ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler

1. Der kan mellem virksomheden og medarbejderne indgås lokalaftaler der ikke fraviger overenskomstens bestemmelser.

For lokalaftaler som fraviger overenskomstens bestemmelser henvises til § 5 om forsøgsordninger.

Indgåelse af lokale aftaler

2. Hvor der er valgt tillidsrepræsentant, indgås skriftlige lokalaftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden.
3. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan der indgås skriftlige lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen. De medarbejdere, der tilslutter sig, underskriver herefter lokalaftalen, som sendes til orientering til den lokale 3F afdeling inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Denne aftale kan ikke omfatte aftaler om produktivitetsfremmende lønsystemer.

Opsigelse

4. Lokalaftaler, kutymer eller reglementer samt aftaler om løn, tillæg til løn, akkord og bonus-systemer, indgået efter pkt. 1 kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre aftale om længere varsel er/bliver truffet.

Lokalaftaler indgået efter pkt. 3 gælder at hvis antallet af medarbejdere, som er eller bliver omfattet af en aftale indgået efter denne bestemmelse forøges med 100% eller derover i forhold til antallet af medarbejdere på aftaletidspunktet, kan et flertal af medarbejdere der på opsigelsestidspunktet er omfattet af aftalen, opsiges aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af produktivitetsfremmende lønsystemer

5. Opsigelse af lokale aftaler om produktivitetsfremmende lønsystemer, som er indgået i henhold til § 34 stk. 8, kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder.

Genforhandling

6. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1 og 2, er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt og for så vidt enighed ikke opnås, da at lade sagen behandle ved mæglingsmøde eventuelt organisationsmøde. Begæring om fagretlig behandling skal være den modstående organisation i hænde inden for de i stk. 1, angivne opsigelsesfrister, jf. Regler for behandling af faglig Strid Kapitel 16.

Frigørelse

7. Parterne er ikke løst fra den opsagte lokalaftale, kutyme eller reglement, før disse almindelige regler er iagttaget, selvom udløbsdatoen er passeret.

Information

8. Ved indgåelse af lokale aftaler, der væsentligt ændrer løn og arbejdsforhold, informerer virksomheden de berørte medarbejdere i fornødent omfang.

Kapitel 16

Fagretlige regler

§ 99 Lokal forhandling

Enhver uenighed af faglig karakter mellem medlemmer af undertegnede organisationer må ikke have arbejdsstandsning til følge, men bør søges bilagt efter nedenstående regler.

Lokal forhandling

1. Såfremt der på en virksomhed opstår uenighed af faglig karakter, skal uoverensstemmelsen søges bilagt ved lokale forhandlinger mellem parterne på virksomheden. Sådanne forhandlinger skal påbegyndes og afsluttes så hurtigt som muligt.

Såfremt medarbejderne eller virksomheden ønsker det, kan en repræsentant fra organisationerne bistå ved forhandlingerne.

Såfremt der deltager organisationsrepræsentanter fra begge organisationer ved lokal forhandling, er der enighed om, at den lokale forhandling betragtes som mægling.

§ 100 Mægling

Mægling

1. Kan der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan parterne gennem deres organisation begære sagen videreført til mægling. Mæglingsudvalget består af en repræsentant fra Dansk Håndværk og en repræsentant fra den lokale Fagligt Fælles Forbunds afdeling.

En organisationsrepræsentant der eventuelt har deltaget ved den lokale forhandling, kan ikke være medlem af mæglingsudvalget.

Mæglingsbegæring

2. Mæglingsbegæringen skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af uoverensstemmelsen således at temaet på mæglingsmødet klart fremgår af begæringen. Relevante bilag, herunder eventuelle kravopgørelser samt eventuelt referat fra den lokale forhandling skal vedlægges.

Mæglingssmødet tilstræbes afholdt inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af mæglingssbegæringen fra modstående organisation. Mæglingssmødet berammes efter aftale organisationerne i mellem.

Mæglingssbegæring fra Fagligt Fælles Forbund fremsendes fra Fagligt Fælles Forbund lokalafdeling direkte til Dansk Håndværk.

Mæglingssbegæring fra Dansk Håndværk fremsendes til Fagligt Fælles Forbunds lokalafdeling, hvor arbejdspladsen geografisk hører til.

Ved sager angående særlige fagspecifikke spørgsmål tilstræbes det at mæglingssudvalget har branchekendskab.

Uoverensstemmelser om lærlinge, se lærlingebestemmelserne i Kapitel 19, §19, stk. 3.

Sted for mæglingen

3. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået og således, at repræsentanter fra virksomheden og medarbejderne kan tilkaldes.

Forhandlingsreferat

4. Dansk Håndværks repræsentant udarbejder et referat af forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning af parterne.

§ 101 Organisationsmægling

Organisationsmægling

1. Opnås der ikke ved mæglingen en løsning af uenigheden, kan mæglingssudvalget henvise sagen til organisationsmægling.

På organisationsmæglingen deltager organisationerne med 2 repræsentanter fra hver af parterne. Fra Fagligt Fælles Forbund skal den ene deltager være fra Hovedforbundet. Mæglingssudvalget består af en repræsentant fra hver organisation.

Organisationsrepræsentanter, der har deltaget i mæglingen, kan ikke være medlem af mæglingssudvalget.

Tidsfrister

2. Begæring om organisationsmægling skal fremsættes overfor den modstående organisation senest 2 måneder efter mæglingss afholdelse.

Organisationsmæglingen tilstræbes afholdt inden 3 uger efter modtagelse af organisationsmæglingsbegæringen fra modstående organisation. Organisationsmæglingen berammes efter aftale organisationerne i mellem.

Forhandlingsreferat

3. Dansk Håndværks repræsentant udarbejder et referat af forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning af parterne.

§ 102 Faglig voldgift

Faglig voldgift

1. Såfremt der ikke ved den forannævnte fagretlige behandling er opnået enighed om en løsning, og sagen angår forståelsen af en mellem parterne indgået overenskomst eller aftale, kan den henvises til afgørelse ved faglig voldgift, såfremt en af parterne fremsætter begæring herom.

Frist for begæring

2. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal inden 4 uger efter, at forhandlingerne er endt uden enighed, skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift over for den modstående organisation. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale.

Voldgiftsretten

3. Voldgiftsretten består af 5 medlemmer:

1 formand/opmand og 2 repræsentanter fra hver af parterne.

Organisationerne anmoder i fællesskab en opmand uden for deres kreds om at påtage sig hvervet som formand for voldgiftsretten.

Det tilstræbes at fagspecifikke spørgsmål behandles af en opmand med branchekendskab.

Opnås der ikke mellem organisationerne enighed om en formand/-opmand, skal de snarest anmode Arbejdsretten om at udpege en sådan. I henvendelsen skal det oplyses, hvilke medarbejdere der ved forhandlingerne mellem organisationen har været bragt i forslag.

Tidspunkt for voldgift

4. Retsmøde skal afholdes snarest. Tidspunktet for mødet fastsættes ved forhandling mellem retsformanden og organisationerne.

Tidsfrister

5. Senest 10 hele arbejdsdage før retsmødet fremsender klageren til modparten og retsformanden et klageskrift, bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt.

Den indklagede organisation skal snarest og senest 5 arbejdsdage før retsmødet til den klagende organisation og retsformanden fremsende sit svarskrift, bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt.

Supplerende klage- og svarskrift kan udveksles og skal i så fald være modparten i hænde senest en arbejdsdag før retsmødet.

Hvis en af organisationerne ønsker at foretage afhøringer, skal det i klage- eller svarskriftet angives, hvem der ønskes afhørt.

Er klageskriftet ikke modtaget rettidigt, betragtes sagen som afsluttet og kan ikke rejses igen.

Såfremt der på retsmødet fremkommer materiale, som en af parterne – trods protest – ønsker at fremlægge, afgør retsformanden, hvorvidt materialet skal indgå i vurderingen af sagen.

Forretningsgang

6. Voldgiftsretten afgør selv alle spørgsmål vedrørende forretningsgang og forretningsorden, som ikke fremgår af nærværende regler.

I afstemning herom deltager formanden, og alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

Kendelse

7. Opnås der ikke under voteringen flertal for en afgørelse, skal retsformanden som opmand alene afgøre sagen i en motiveret kendelse, i hvilken om nødvendigt også spørgsmålet om rettens kompetence afgøres.

Opmanden er i sin kendelse begrænset til at træffe en afgørelse, som ligger inden for de nedlagte påstande og inden for de øvrige retsmedlemmers votering.

Afholdelse af udgifter

8. Udgifter, som måtte foranlediges ved voldgiftsrettens virksomhed, betales med halvdelen af hver part.

§ 103 Bortvisningssager

I sager vedrørende bortvisning skal mæglingsmøde afholdes senest 5 arbejdsdage efter mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation, medmindre andet aftales.

Er der i sager vedrørende bortvisning ikke opnået enighed ved mæglingsmødet, kan de respektive parter begære sagen afgjort ved en faglig voldgift.

Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets/organisationsmødets afholdelse skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale.

I de situationer, hvor sagen er begæret afgjort ved en faglig voldgift, kan de respektive parter tillige begære en organisationsforhandling jf. § 104, såfremt afholdelse heraf er mulig uden omberømmelse af den faglige voldgift.

§ 104 Organisationsforhandling

Organisationerne er enige herom, at en sag, inden den videreføres til Arbejdsretten, faglig voldgift eller Afskedigelsesnævnet, kan behandles på et møde mellem organisationerne. Et sådant møde skal afholdes inden 1 måned efter begæringen herom, medmindre parterne aftaler andet. Ligeledes forlænges varslet for videreførelse af sagen tilsvarende.

Ved uoverensstemmelser, der har udløst beslutning om udstedelse af strejke- eller lockoutvarsel, skal et begæret forhandlingsmøde afholdes.

Der udarbejdes referat af forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning af parterne.

Organisationsudvalgsmøde

1. Uoverensstemmelser af principiel karakter mellem organisationerne vedrørende forståelse af overenskomsten og dermed ligestillede aftaler kan direkte forhandles af en af organisationerne bemyndiget udvalg.

Organisationsudvalgsmøde kan begæres af en af overenskomstparterne.

Lokal uoverensstemmelse

2. Såfremt en af overenskomstparterne skønner, at en afgørelse i en lokal uoverensstemmelse vil kunne få principiel betydning for hele overenskomstrådet, kan uoverensstemmelsen begæres behandlet ved et organisationsudvalgsmøde.

Hvis begæringen ikke kan tiltrædes, betragtes henvendelsen som en mæglingsbegæring.

Referat

3. Der udarbejdes referat af forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning af parterne.

Arbejdsfred

4. Såfremt en virksomhed eller medarbejderne vurderer, at der er risiko for arbejdsuro, skal der på begæring af Dansk Håndværk eller Fagligt Fælles Forbund omgående optages drøftelser (konfliktmøder) mellem overenskomstparterne og de lokale parter. Drøftelserne har til formål at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen.

Hvis Dansk Håndværk eller Fagligt Fælles Forbund anser der for formålstjenligt, skal organisationerne på begæring hurtigst muligt og senest inden for 5 arbejdsdage træde sammen (opfølgningsmøder) – så vidt muligt på virksomheden. Nærværende bestemmelse ændrer ikke på de almindelige regler vedrørende behandling af overenskomststridige konflikter, jf. Hovedaftalens bestemmelser herom.

§ 106 Udbetaling efter fagretlig behandling

Forfaldne beløb efter fagretlig behandling, udbetales førstkommande udbetalingsdag, dog tidligst 5 arbejdsdage efter, at sagens parter har fået tilsendt og modtaget kendelse og fordelingsliste.

§ 107 Fællesmøde

I tilfælde af påstået brud på kollektiv overenskomst skal der, inden klagen indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde med FH's medvirken.

§ 108 Hastesag

I tilfælde, hvor der mellem virksomhed og medarbejder opstår uenighed om kvaliteten af det udførte arbejde, kan sagen indbringes som hastesag. Sagsbehandlingen følger da tidsfristerne i "Norm for Regler for behandling af faglig strid".

§ 109 Arbejdsstandsning og -vægring pga. sikkerhed og sundhed

1. Overenskomstens regler indskrænker ikke medarbejderes ret til uden forudgående mægling eller voldgift at deltage i arbejdsstandsninger med hjemmel i "Norm for behandling af faglig strid".
2. Der henvises i denne forbindelse til Normens § 17, stk. 2, hvoraf det fremgår, at hvis der opstår risiko for sikkerhed og sundhed, berettiger det medarbejderen til at standse arbejdet.

Kapitel 17

Ovn- og ildfast arbejde

§ 110 Ovn- og ildfast arbejde

Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om, at nærværende afsnit er fællesarbejde og at Bygge- og Anlægsoverenskomsten angiver vilkårene for udførelse af ovnmurerarbejde, med undtagelse af nedenstående bestemmelser.

For arbejde ved bageovne, dampkedler, centralvarmekedler, retorter, industrielle ovne m.m. betales efter nedenstående regler.

Arbejdets omfang aftales inden påbegyndelse af opgaven.

Normal arbejdstid

1. Den normale effektive arbejdstids længde er pr. uge 37 timer. Den ugentlige arbejdstid fordeles på ugens 5 første dage. Den normale arbejdstid begynder kl. 07.00. Der afholdes 2 gange ½ times pause pr. arbejdsdag.

Spisepauserne placeres i overensstemmelse mellem medarbejdere og virksomheden.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale, at der kun afholdes 1 spisepause pr. dag. For så vidt virksomheden og medarbejderne er enige derom, og såvel den lokale arbejdsgiver- og forbundsafdeling er orienteret, kan arbejdstiden omlægges indenfor kl. 06.00 til kl. 18.00, når den daglige arbejdstid overholdes.

Der betales i sådanne tilfælde intet tillæg for overarbejde.

Overarbejde/søn- og helligdagsarbejde

2. Overarbejde skal ovnmurerne være villige til at udføre, når virksomheden skønner det nødvendigt. Overarbejde regnes fra normal arbejdstids ophør til normal arbejdstids begyndelse og betales for de første 3 timer med et tillæg på 50% og for efterfølgende timer med 100% beregnet af den minimale timeløn ekskl. værktøjsgodtgørelse.

Af de nævnte 3 timer kan 1 time lægges umiddelbart før normal arbejdstids begyndelse. Søn- og helligdage samt lørdage betales med et tillæg på 100% beregnet af den minimale timeløn ekskl. værktøjsgodtgørelse. Under over-, søn- og helligdagsarbejde tilstås det

arbejderne $\frac{1}{2}$ times spisetid for hver fulde $3\frac{1}{2}$ times arbejde uden fradrag i betalingen herunder $\frac{1}{2}$ times spisetid straks efter den normale arbejdstids ophør, såfremt overarbejde skal strække sig over mere end 1 time.

Lønforhold

3. Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. januar

2025 indgår, udgør minimallønssatsen.....kr. 144,45

Ovmurertillæg pr. timekr. 72,65

Minimalløn inkl. ovmurertillægkr. 217,10

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts

2026 indgår, udgør minimallønssatsen.....kr. 149,65

Ovmurertillæg pr. timekr. 76,75

Minimalløn inkl. ovmurertillægkr. 226,40

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts

2027 indgår, udgør minimallønssatsen.....kr. 153,15

Ovmurertillæg pr. timekr. 79,45

Minimalløn inkl. ovmurertillægkr. 232,60

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts

2028 indgår, udgør minimallønssatsen.....kr. 156,65

Ovmurertillæg pr. timekr. 82,15

Minimalløn inkl. ovmurertillægkr. 236,80

Firmaet leverer fornødent værktøj. I modsat fald betales værktøjsgodtgørelse pr. time:

Pr. 1. januar 2025kr. 3,40

Pr. 1. maj 2026.....kr. 3,55

Pr. 1. marts 2027kr. 3,65

Pr. 1. marts 2028kr. 3,75

Satsforhøjelserne sker med virkning fra den lønningsperiode, hvori de nævnte datoer falder.

Virksomheden leverer omkostningsfrit arbejdstøj.

Firmaets leverer personlige værnemidler i henhold til miljøloven.

Nye ovne udføres på akkord. Hvor priserne ikke er at finde i gældende priskurant, finder en forhandling sted i henhold til overenskomstens akkorderingsbestemmelser. Hvis parterne er enige herom, kan nye ovne udføres på timeløn.

Arbejdsbestemte tillæg

3. Er ovnene ophedet til mellem 30 og 50 grader betales et tillæg på 30% beregnet af den minimale løn. Øvrige løn- og arbejdsforhold aftales skriftligt mellem virksomheden og medarbejderne, tillæg m.v. som f.eks.:

- Lufthammertillæg
- Sprøjtetillæg
- Sandblæsningstillæg
- Asbesttillæg
- Kørsel, fortæring og overnatning
- Rejsegodtgørelse

Kapitel 18

Øvrige bestemmelser

§ 111 Vinterbyggeri

Generelt

For at medarbejdere i tiden fra 1. oktober til 30. april kan udnytte arbejdstiden fuldt ud til produktiv virksomhed, gennemføres vinterforanstaltninger på grundlag af Arbejdstilsynets:

- Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.
- Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 20210, "Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder" samt AT-vejledning D.2.11 af 1. november 2004 om "Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m.".
- Det gælder for bekendtgørelsens § 30, stk. 1-3 om inddækninger og hvor der foregår arbejde i længere perioder (fast etablerede arbejdssted).
- Ved mindre byggerier af mere end 3 arbejdsdages varighed, der udføres i perioden fra 1. oktober til 30. april, gennemføres tilsvarende vinterforanstaltninger, medmindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt.

Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem:

1. Årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger (ikke overenskomstsmæssige vinterforanstaltninger).
 - Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal udføres på grundlag af de angivelser i projektet, der som hovedregel skal udarbejdes af bygherren.
 - Årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal udføres på grundlag af virksomhedens angivelser.

Når det af projektbeskrivelsen/byggepladsplanen fremgår eller burde fremgå, at der skal gennemføres vinterforanstaltninger, skal medarbejderne være villige til mod betaling at udføre, vedligeholde og eventuelt fjerne såvel de angivne foranstaltninger som andre årstidsbestemte vinterforanstaltninger, jf. listen over årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i Kapitel 2 i vejledningen til vinterbekendtgørelsen,

samt byggepladsbekendtgørelsens § 30, stk. 2, efter virksomhedens anvisninger. Medarbejdernes pligter gælder også årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, der ikke fremgår af projektbeskrivelsen/byggepladsplanen fordi arbejdet gennemføres i henhold til forsøgsordningen i vinterbekendtgørelsens § 4.

Virksomheden leverer de nødvendige materialer og materiel til gennemførelse af de anviste vinterforanstaltninger.

Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, det vil sige foranstaltninger, der er aftalt mellem de respektive overenskomstparter.

Disse vinterforanstaltninger udgør de under de enkelte fagområder angivne foranstaltninger, medmindre:

1. de i projektbeskrivelsen/byggepladsplanen for vedkommende arbejde indeholdte krav til foranstaltninger for vinterbyggeri gør efternævnte foranstaltninger overflødige, eller
2. det godtgøres, at forhold, som virksomheden ikke råder over, gør det umuligt at gennemføre en eller flere af foranstaltningerne, eller
3. der mellem virksomheden og de ved vedkommende arbejde beskæftigede medarbejdere opnås enighed om, at en eller flere af foranstaltningerne kan undværes i det foreliggende tilfælde, dog således, at en sådan aftale ikke strider mod bygherrens angivelse vedrørende ansvaret for udførelse af foranstaltningerne.

Hvor der udføres arbejdsoperationer på samme sted i længere tid, jf. byggepladsbekendtgørelsens § 30, stk. 2, etableres der på virksomhedens foranledning foranstaltninger til beskyttelse mod vejrliget, såsom etablering af egnet telt eller halvtæg eller henlæggelse af arbejdet til bygning eller skur så vidt muligt med daglystiltgang, medmindre det vil være åbenbart urimeligt eller uhensigtsmæssigt.

I egne arbejdsområder etablerer virksomheden kunstig belysning, hvor dette er nødvendigt for en forsvarlig udførelse af arbejdet.

Virksomheden drager omsorg for at sikre egen vandforsyning mod følgerne af frost, hvor det er nødvendigt for en forsvarlig udførelse af arbejdet.

Medarbejderne har pligt til at udvise størst mulig omhu med beskyttelsesmaterialer, - materiel og lysforanstaltninger.

Murerarbejde

Arbejdsgiveren leverer tørre mursten og drager omsorg for, at de opbevares tørre.

På stilladserne foretages hver dag ved arbejdets afslutning afdækning af mursten og udført murværk mod regn og sne. Det påhviler arbejdsgiveren at sørge for, at de hertil fornødne materialer leveres på stedet. Pålægning og fjernelse af afdækningsmaterialet på murværket påhviler hver enkelt arbejdstager, medens arbejdsgiveren sørger for pålægning og fjernelse af afdækningsmaterialet på mursten.

Arbejdsgiveren leverer og sikrer frostfri (brugbar) mørtel.

Arbejdstagerne er forpligtede til at skrabe baljerne ned, hælde vand på eller dække dem med vintermåtter eller andet materiale, når dette leveres på stedet. Endvidere skal arbejdstagerne affeje (rense) selve murværkets overflade for eventuel sne, forinden murerarbejdet fortsættes.

Ved udvendigt arbejde leveres materiale til læskærme, presenninger eller lignende til beskyttelse af arbejdstagerne mod blæst. Det påhviler arbejdstagerne at ophænge, flytte og nedtage læskærmene.

Afvielser fra bestemmelserne under dette afsnit kan dog finde sted i tilfælde, hvor forholdene bevirker, at deres gennemførelse skønnes urimelig.

Murerarbejdsmandsarbejde

Mursten, der normalt leveres på paller, placeres hensigtsmæssigt på et stabilt og jævnt underlag af brædder, betonbelægning eller lignende, hævet over det tilstedeværende terræn.

Stenstablerne afdækkes således, at de i det væsentlige er skærmet mod sne og regn.

Mørtel skal frostsikres.

Det nødvendige daglige arbejde med iblanding af frostvæske i mørtel og beton, pålægning og aftagning af afdækningsmateriale, dog ikke på murværk, påhviler arbejdstagerne og er indbefattet i priserne.

Vedrørende pålægning og aftagning af afdækningsmaterialer, se pris-kuranten.

Tømrer- og snedkerarbejde

Velfærds-mæssige foranstaltninger

Hvor flytbare læskærme, leveres på virksomhedens foranledning, sørger medarbejderne selv og uden betaling for opstilling samt flytning af disse ved samme arbejdssted.

Hvor læskærme er til væsentlig gene for arbejdets gang, kan medarbejderne forlange opstilling undladt.

Beskyttelse af materialer

Virksomheden skal stille fornødent afdækningsmateriale til rådighed og sørge for afdækning af egne materialer. De materialer, der anvendes til det daglige arbejde, og som er afdækket, er medarbejderne pligtige til at afdække og tildække uden særlig betaling.

Snerydning

Ved stationære arbejdssteder, jf. byggepladsbekendtgørelsens § 30, stk. 2, er medarbejderne pligtige til under arbejdets gang at holde disse ryddet uden særlig betaling.

Fagretlig behandling

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende de overenskomst-mæssige vinterforanstaltninger (b) samt alle betalingsspørgsmål (a+b) behandles på sædvanlig måde i henhold til Regler for behandling af faglig Strid. Omfanget af vinterforanstaltninger (a) kan ikke behandles efter de fagretlige regler.

Bilag til vinterbekendtgørelsen

Skema over årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger fra vejledning fra vinterbekendtgørelsen.

	Årstids- bestemt	Vejrligs- bestemt
1. Byggepladsforanstaltninger		
Afledning af overfladevand	X	
Snerydning, grusning og afisning		X
Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning	X	
Beskyttelse af materialer mod nedbør	X	
Beskyttelse af materialer mod frost		X
Retablering af vinterbeskadede færdselsarealer og materialeoplagspladser	X	
Etablering af vinterbetinget interimsveje	X	
Frostsikring af vandinstallationer	X	
Læskærmning og overdækning af arbejdssteder	X	
2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder		
Foranstaltninger mod pløredannelser	X	
Foranstaltninger mod frostulemper		X
Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed		X
Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner		X
Sikring af tilbagefyldningsjord mod nedbør	X	
Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost		X
Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord		X
Opbrydning af frostskorpe		X
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund		X

	Årstids- bestemt	Vejrligs- bestemt
3. Foranstaltninger ved betonarbejde		
Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer		X
Foranstaltninger mod frostdelæggelse af hær- dende beton		X
Foranstaltninger til sikring af betonoverflader	X	
4. Foranstaltninger ved opmuring		
Foranstaltninger mod at mursten, murblokke og lig- nende bliver våde	X	
Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave tem- peraturer		X
Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod nedbør	X	
Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost		X
5. Foranstaltninger ved tagdækning		
Foranstaltninger mod nedbør		X
Tørring af taget ved lave temperaturer		X
Fjernelse af sne, rim, is og vand		X
6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder		
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion mod vandgennemsivning, kulde- og varmetab	X	
Bortledning af regn og smeltevand	X	
Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk		X
Lukning af facadeåbninger	X	
Opvarmning og ventilation		X
Udtørring af nedbørsfugt	X	

§ 112 Arbejdstøj

Arbejdstøj for murer og murerarbejdsmænd

1. Til medarbejdere med mere end 3 måneders ansættelse leverer arbejdsgiveren 1 sæt standard arbejdstøj 2 gange om året efter arbejdsgiverens valg. Arbejdstøjet skal være af sædvanlig og god kvalitet og vælges under hensyntagen til arbejdets art i virksomheden.

Udlevering af arbejdstøj kan indgå i en af virksomheden fastlagt årlig rytme.

Det udleverede arbejdstøj er medarbejderens ejendom og vedligeholdelsespligten påhviler medarbejderen.

Arbejdshandsker for murerarbejdsmænd

2. Når det erkendes at være nødvendigt, leverer virksomheden arbejdshandsker - dog altid ved stilladsarbejde.

For øvrige faggrupper under denne overenskomst

3. Til medarbejdere med mere end 3 måneders ansættelse leverer virksomheden 1 sæt standard arbejdstøj 2 gange om året efter arbejdsgiverens valg.

Levering af arbejdstøjet kan indgå i en af virksomhedens fastlagt årlige rytme og er virksomhedens ejendom, og returneres ved fratræden.

Undtaget for 3 måneders anciennitetsreglen er ungarbejdere og forpraktikanter. Disse modtager arbejdstøj fra 1. arbejdsdag.

§ 113 Implementering af EU-direktiver

Udvalg for implementering

1. Parterne er enige om at implementere relevante EU-direktiver i overenskomsten.

Hertil nedsættes snarest muligt i overenskomstperioden et udvalg bestående af repræsentanter fra organisationerne omfattet af denne overenskomst. Udvalgets opgave er at udarbejde en generel implementeringsaftale samt implementere relevante direktiver.

Implementerede EU-direktiver

2. Der er mellem parterne enighed om, at overenskomsten ikke er i strid med indholdet i henholdsvis EU-direktiv af:
 - 23. november 1993 om arbejdstid
 - 22. juni 1994 om børn og unge
 - 15. december 1997 om deltidsarbejde
 - 28. juni 1999 om tidsbegrænset ansættelse

§ 114 Ligelønsnævn

Overenskomstparterne har etableret et ligelønsnævn efter følgende regler:

Overordnede rammer

1. Ligelønsnævnet oprettes med udgangspunkt i den model, der kendes fra Afskedigelsesnævnet.
2. Nævnet skal kunne tage stilling til sager vedrørende fortolkning og forståelse af, samt brud på ligelønsloven eller overenskomstimplementeringen af lovens bestemmelser. Sager der vedrører implementeringsaftaler skal føres ved Nævnet, medmindre de er omfattet af reglen i arbejdsretslovens § 11, stk. 2, og § 22, stk. 1.
3. Nævnet skal i første række kunne tage stilling til tvister vedrørende lovens centrale bestemmelser, nemlig § 1, stk. 1-3 og § 3.
4. Spørgsmål vedrørende lovens § 5a, stk. 4 og tilsvarende aftalebestemmelser, skal primært løses i henhold til reglerne i Samarbejdsaftalen. Alene retstvister i form af uoverensstemmelser vedrørende brud på eller fortolkning af bestemmelsen skal kunne indbringes for Nævnet.
5. Parterne er enige om at tilstræbe at etablere et enstrengt sanktions-system.
6. Hvis en sag indeholder elementer, der både vedrører brud og fortolkning af ligelønsreglerne og andre overenskomstelementer på samme tid, kan Nævnet tillige behandle disse andre overenskomstelementer. Såfremt sådanne andre overenskomstelementer forudsætter et meget specifikt overenskomstkendskab, kan de efter påstand henvises til behandling selvstændigt i det fagretlige system.
7. Sager skal først kunne indbringes for Nævnet, når de sædvanlige forhandlingsmuligheder i det fagretlige system er udtømte. Herved

forstås, at der er gennemført lokalforhandling, mæglingsmøde og organisationsmøde. Herudover bør der gennemføres et forberedende møde i Nævnets regi, svarende til det møde, der kendes fra Afskedigelsesnævnet.

8. Overenskomstparterne er enige om, at de frister, der gælder for sagsbehandlingen i Afskedigelsesnævnet ikke er hensigtsmæssige i de oftest faktatunge ligelønssager. Der er derfor enighed om, at det er hensigtsmæssigt med andre frister, der i højere grad afbalancerer hensynet til en hurtig afgørelse og hensynet til en forsvarlig oplysning af sagerne.
9. Et sådant nævn vil i givet fald blive etableret i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer, med de nødvendige tilpasninger.

§ 115 Overenskomstens opsigelse

Denne overenskomst, med tilhørende bilag A - R, der træder i kraft 1. marts 2026, er bindende for undertegnede organisationer, indtil den af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts 2029.

København den 3. februar 2026

Dansk Håndværk

Niels Techen

Fagligt Fælles Forbund

Claus von Elling

Kapitel 19

Lærlingebestemmelser

§ 1 Overenskomstens dækningsområde

Fagområde

1. Overenskomsten er dækkende for følgende områder:
Tømrer, glarmester, alu-bygger, gulvlægger, tækkemand, murer, stenhuggere, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker.
2. Hvor der henvises til samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere, henvises der til indværende Bygge- og Anlægsoverenskomsten.

Uddannelsesområdet

Ingen af parterne må vedtage bestemmelser, der kan modarbejdes lærlinges antagelse, uddannelse og dygtiggørelse i deres fag. Der er mellem parterne enighed om, at Dansk Håndværk følger de til enhver tid gældende uddannelsesbekendtgørelse og lærlingebestemmelser for ovennævnte fag.

Udlån af lærling til andre virksomheder

3. En virksomhed kan i en periode foretage et udlån af lærlingen til andre virksomheder for at supplere de praktikopgaver virksomheden ikke selv kan tilbyde med de opgaver, der er beskrevet for uddannelsens praktiktid.

Ansaret for lærlingens uddannelsesforløb er dog stadig hos den udlånende virksomhed.

Udlånet skal fremgå af uddannelsesaftalen og kan suppleres med aftaleformular fra Det Faglige Udvalg som sikkerhed for aftalerne. Aftalen kan hentes på www.bygud.dk

§ 2 Den daglige/ugentlige arbejdstid

Normal arbejdstid

1. Den daglige arbejdstid (herunder fridage jf. § 77) er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed.

Er lærlingen afgivet til skole, er det dog skolens arbejdstid/møderegler, der er gældende.

Feriefridage

2. Lærlinges 5 feriefridage betales ved afholdelse af feriefridagene med den aftalte lærlingeløn.

De etablerede feriefridage placeres efter ferielovens regler om placering af restferie.

Lærlinge kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret.

Lærlinge, der påbegynder eller afslutter læreforhold, optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår.

I de øvrige kalenderår har lærlingen ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Lærlinge får kompensation for ikke afholdte feriefridage.

§ 3 Lønforhold

Lærlinge følger lønsatserne og reguleringsdatoer i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

Lønperiode og lønsatser

1. Mindstelønnen for lærlinge udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

Tømrer – Gulvlægger – Tækkemand – Alu-bygger

1. marts 2025	Pr. time	Pr. uge
1. lønperiode, variabel	79,10 kr.	2.926,70 kr.
2. lønperiode, 52 uger	95,60 kr.	3.537,20 kr.

3. lønperiode, 52 uger	108,85 kr.	4.027,45 kr.
4. lønperiode, 52 uger	131,40 kr.	4.861,80 kr.

1. marts 2026	Pr. time	Pr. uge
1. lønperiode, variabel	81,85 kr.	3.028,45 kr.
2. lønperiode, 52 uger	98,90 kr.	3.659,30 kr.
3. lønperiode, 52 uger	112,65 kr.	4.168,05 kr.
4. lønperiode, 52 uger	136,00 kr.	5.032,00 kr.

1. marts 2027	Pr. time	Pr. uge
1. lønperiode, variabel	84,75 kr.	3.135,75 kr.
2. lønperiode, 52 uger	102,40 kr.	3.788,80 kr.
3. lønperiode, 52 uger	116,60 kr.	4.314,20 kr.
4. lønperiode, 52 uger	140,75 kr.	5.207,75 kr.

Anlægs- og Bygningsstruktør – Brolægger – Tagdækker

Mindstelønnen for lærlinge udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

	1.maj 2025	1. marts 2026	1. marts 2027
1. år kr. pr. time	82,90 kr.	85,80 kr.	88,80 kr.
2. år kr. pr. time	98,00 kr.	101,45 kr.	105,00 kr.
3. år kr. pr. time	118,30 kr.	122,45 kr.	126,75 kr.
4. år kr. pr. time	137,10 kr.	141,90 kr.	146,90 kr.

Murer og Stenhuggere

Minimallønnen udgør for lærlinge fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvori indgår:

	1. maj 2025	1. marts 2026	1. marts 2027
1. løntrin	86,35 kr.	89,40 kr.	92,50 kr.
2. løntrin	105,00 kr.	108,65 kr.	112,45 kr.
3. løntrin	117,60 kr.	121,75 kr.	126,00 kr.
4. løntrin	138,65 kr.	143,50 kr.	148,50 kr.

Beregningstidspunktet

- Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen altid bagud fra sven-deprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 4., 3. og 2. løntrin.

EUX-lærlinge

Uddannelsesaftaler indgået før 1. august 2020

- EUX-lærlinge følger reglerne i det pågældende fags lærlingeoverens-komst, dog således at lønnen reguleres på følgende måde:
 - Uanset begyndelsesdatoen reguleres lønnen bagud fra 1. februar for svendeprøveafslutning sidste fredag i marts henholdsvis 1. au-gust for svendeprøveafslutning sidste fredag i september i afslut-ningsåret med 52 uger for henholdsvis 4., 3. og 2. løntrin. Eventuel løn tidligere i uddannelsesforløbet sker med satsen for løntrin 1 og er tidsmæssig variabel.
 - Uddannelsestiden efter 1. februar henholdsvis 1. august i af-slut-ningsåret aflønnes med den til enhver tid gældende mindst-beta-lingssats/minimallønnen til svende/voksne medarbejdere i den re-spektive overenskomst.

Uddannelsesaftaler indgået efter 1. august 2020

EUX-lærlinge følger reglerne i det pågældende fags lærlingeoverens-komst, dog således at lønnen reguleres på følgende måde:

- Uanset begyndelsesdatoen reguleres lønnen bagud
 - fra 1. februar for svendeprøve med afslutning sidste fredag i september i afslutningsåret

- Og fra 1. august for svendeprøve med afslutning sidste fredag i den efterfølgende marts i afslutningsåret
- Reguleringen bagud sker med 1 år, for henholdsvis 4., 3. og 2. løntrin. Eventuel løn tidligere i uddannelsesforløbet sker med satsen for løntrin 1 og er tidsmæssig variabel.
- Uddannelsestiden mellem 1. februar og sidste fredag i september i afslutningsåret henholdsvis 1. august og sidste fredag i den efterfølgende marts i afslutningsåret aflønnes med den til enhver tid gældende mindstbetalingssats/minimaltimeløn til svende/voksne medarbejdere i den respektive overenskomst.

Virksomheden og lærlinge, der er begyndt erhvervsuddannelsen før den 1. august 2020, kan aftale at overgå til uddannelsen efter den nye bekendtgørelse i overensstemmelse med eventuelle overgangsordninger, som er fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Glarimester

1. maj 2025	Pr. time	Pr. uge
Lønperiode 1, 26 uger	78,00 kr.	2.886,00 kr.
Lønperiode 2, 52 uger	93,55 kr.	3.461,35 kr.
Lønperiode 3, 52 uger	110,15 kr.	4.075,55 kr.
Lønperiode 4, 52 uger til 86 uger	132,52 kr.	4.903,24 kr.

1. marts 2026	Pr. time	Pr. uge
Lønperiode 1, 26 uger	80,73 kr.	2.987,01 kr.
Lønperiode 2, 52 uger	96,82 kr.	3.582,34 kr.
Lønperiode 3, 52 uger	114,00 kr.	4.218,00 kr.
Lønperiode 4, 52 uger til 86 uger	137,15 kr.	5.074,55 kr.

1. marts 2027	Pr. time	Pr. uge
Lønperiode 1, 26 uger	83,56 kr.	3.091,72 kr.
Lønperiode 2, 52 uger	100,21 kr.	3.707,77 kr.
Lønperiode 3, 52 uger	117,99 kr.	4.365,63 kr.
Lønperiode 4, 52 uger til 86 uger	141,96 kr.	5.252,52 kr.

Beregningstidspunktet

4. Når lærlingen starter på uddannelsens Grundforløb 2.

§ 4 Voksenlærlinge

Lærlinge følger lønsatserne og reguleringsdatoer i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

AUB-refusion

1. I det tilfælde, at virksomheden ønsker at modtage AUB's særlige refusionssats for voksenlærlinge skal særlige betingelser være opfyldt.

Voksenlærlingen skal mindst være 25 år ved uddannelsens begyndelse og lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets minimalløn.

Oplysninger

2. Yderligere oplysninger om AUB til voksenlærlinge kan søges hos Erhvervsskolerne eller Det Faglige Udvalg for de respektive uddannelser.

Lønsatser

3. Satsen for voksenlærlinge udgør mindst pr. time:

Tømrer - Murer – stenhuggere - Alu-bygger – Gulvlægger – Tækkemand

Pr. 1. maj 2025.....kr. 146,15

Pr. 1. marts 2026kr. 149,65

Pr. 1. marts 2027	kr. 153,15
2028.....	kr.

Anlægs- og Bygningsstruktør

Pr. 1. maj 2025.....	kr. 146,40
Pr. 1. marts 2026	kr. 149,90
Pr. 1. marts 2027	kr. 153,40
2028	kr.

Tagdækker

Pr. 1. maj 2025.....	kr. 156,60
Pr. 1. marts 2026	kr. 160,40
Pr. 1. marts 2027	kr. 164,20
2028.....	kr.

Glarmester

Pr. 1. maj 2025.....	kr. 146,15
Pr. 1. marts 2026	kr. 149,65
Pr. 1. marts 2027	kr. 153,15
2028.....	kr.

§ 5 Overarbejde

Anmærkning: Ikke gældende for murerlærlinge.

Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan udføre overarbejde efter samme retningslinjer og i samme udstrækning, som er gældende for øvrige medarbejdere.

Arbejdstiden for lærlinge under 18 år må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for øvrige medarbejdere.

Lærlinge under 18 år må ikke beskæftiges mere end i alt 10 timer pr. dag.

For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale arbejdstid betales efter det i løntrin, lærlingen er placeret på, samt tillæg efter overenskomstens § 20.

Lærlinge, der udfører overarbejde betales udover lønnen; pension, særlig lønopsparing samt 12½ % i feriegodtgørelse, som udbetales til hovedferien.

§ 6 Deltagelse i akkord

Ved lærlinges og voksenlærlinges deltagelse i akkord henvises til bestemmelserne, som gælder for øvrige medarbejdere.

Når akkordsjakket tildeler lærlinge og voksenlærlinge akkordoverskud, oppebærer lærlingen de samme overenskomstmæssige tillæg, feriepenge, særlig lønopsparing og pension som øvrige medarbejdere.

§ 7 Ret til lønforhandling

Voksenlærlinge og lærlinge med uddannelsesaftale har krav på mindst en gang pr. løntrin, at forhandle om et personligt tillæg til deres løn. Et evt. løntillæg overføres ikke til næste løntrin, men genforhandles.

§ 8 Løn- og ansættelsesvilkår

Lønudbetaling

1. Der ydes lærlingeløn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage med fradrag for eventuelle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom.

Underretning om sygdom

2. Lærlinge har i forbindelse med sygdom, tilskadekomst eller anden for- sømmelse pligt til hurtigst muligt, at underrette virksomheden om ude- blivelsen.

Graviditetsundersøgelse

3. Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige med- arbejdere, med den for lærlingen gældende lønsats, dog maksimalt sygedagpengebetalingen.

Barselsløn

4. Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for lærlingen gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere gældende sats.

Barns/børns første sygedag

5. Der ydes frihed efter samme regler som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for lærlingen gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere gældende sats.

Sundhedsordning

6. Lærlinge er omfattet af samme sundhedsordning, som gælder for voksne medarbejdere.

Skoleperiode

7. I skoleperioder ydes der løn med den for lærlingen gældende lønsats.

Session og borgerlige ombud

8. Ved fremmøde på session og borgerlige ombud – f.eks. indkaldelse som vidne i en retssag – inden for normal arbejdstid, ydes der lærlingen løn for den medgåede tid.

§ 9 Særlig lønopsparing

Lærlinge følger satserne og reguleringsdatoer for den særlige lønopsparing, i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

Særlig lønopsparing

1. For lærlinge, der er ansat i henhold til overenskomsten, oprettes en særlig lønopsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren af den ferieberettigede løn betaler følgende beløb, fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår:

1. marts 2024	5 %
1. marts 2026	6 %
1. marts 2027	7 %

Feriepenge indgår i beløbet.

Udbetaling

2. Beløbet udbetales til medarbejderne sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på lærlingens pensionskonto, i det omfang, der er etableret en sådan efter overenskomstens bestemmelser.
3. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

§ 10 Pension

Lærlinge følger satserne og reguleringsdatoer for den pension, i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

Lærlinge

1. Lærlinge bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

§ 11 Forsikringsydelser til lærlinge

Lærlinge følger pensionssatserne og reguleringsdatoer i de til enhver tid gældende kollektive hovedoverenskomster på de relevante uddannelsesområder.

Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en virksomhedsbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

- | | |
|---|-------------|
| – Løbende pension ved førtidspension (årligt) | 33.000 kr. |
| – Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme | 100.000 kr. |
| – Engangsbeløb ved dødsfald | 100.000 kr. |
| – PensionDanmark Sundhedsordning | |

Virksomheden afholder udgifterne ved ordningen.

Såfremt lærlingen overgår til at være omfattet af pensionsordning i PensionDanmark, ophører virksomhedens forpligtelse efter denne bestemmelse.

§ 12 Arbejdstøj

Lærlinge under uddannelse har i hvert uddannelsesår, ret til at modtage 2 sæt arbejdstøj, leveret af virksomheden første gang efter endt prøvetid.

Arbejdstøjet skal være af sædvanlig og god kvalitet.

§ 13 Sikkerhedsfodtøj

Til lærlinge udleverer virksomheden sikkerhedsfodtøj 1. gang ved påbegyndelse af uddannelsen.

Sikkerhedsfodtøj udleveres i den efterfølgende læretid efter samme regler, som er gældende for øvrige medarbejdere.

§ 14 Værktøj

Tømrer

1. Virksomheden udleverer værktøj, i henhold til den af Træfagenes Faglige Udvalgs udarbejdede værktøjsfortegnelse.
Se mere i bilag R.

Murer

2. Til lærlinge i murerfaget udleveres der af skolen ved uddannelsens start værktøj i henhold til den af Murerfagets Faglige Fællesudvalgs fastlagte værktøjsfortegnelse.

Værktøjet betales og vedligeholdes af virksomheden.

Skifter lærlingen uddannelsessted (uddannelsesaftale), påhviler værktøjspligten den virksomhed, der har uddannelsesaftalen.

Struktør - Brolægger - Tagdækker

3. Struktør- og brolæggerlærlinge får stillet værktøj inkl. håndbøger til rådighed af virksomheden i forbindelse med uddannelsens start.

Det nødvendige værktøj fremgår af en værktøjsliste, som udarbejdes af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget.

Såfremt lærlingen ikke ved skolestart medbringer værktøj, udleveres det af skolen og betales af virksomheden i henhold til værktøjslistens vejledende priser.

Værktøjet tilhører virksomheden bortset fra bøger, der tilhører lærlingen.

For brolæggerlærlinge forbliver duks, stol og hammer lærlingens ejendom efter endt uddannelse.

Glarmester – Alu-bygger

4. Til lærlinge i glarmesterfagets uddannelse, leveres værktøjet af virksomheden i henhold til den af Glarmesterfagets Faglige Udvalg fastlagte værktøjsfortegnelse.

Gulvlæggere

5. Virksomheden, som har indgået uddannelsesaftalen, udleverer og vedligeholder 1 sæt værktøj, herunder knivblade og knæpuder i henhold til værktøjslisten for gulvlæggerlærlinge godkendt af det faglige udvalg. Indtil bestået svendep prøve er det virksomhedens ejendom.
6. Ved læreforhold som ikke dækker hele uddannelsesperioden, afleverer lærlingen værktøjet tilbage til virksomheden, ved aftalens udløb.
7. Ved forsættelse af uddannelse i en ny virksomhed udleveres værktøj efter stk. 1. Værktøj og værktøjskasse skal være i god og funktionsdygtig stand og klargjort, rengjort og vedligeholdt klar til brug.
8. Virksomheden hvor lærlingen består sin svendep prøve overdrager et fuldt sæt værktøj i henhold til den gældende værktøjsliste godkendt af det faglige udvalg på udlæringstidspunktet.
9. Lærlingens omsorg for værktøjet er omfattet af protokollatet som der henvises til §21 stk. 8.

§ 15 Rejsegodtgørelse

Praktikperioden

1. Rejsegodtgørelse betales efter de for øvrige medarbejderne gældende regler og satser.

Ude- og rejsearbejde

2. Hvor lærlingen udfører ude- eller rejsearbejde, ydes der betaling efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere.

Skoleperioden:

Befordringsgodtgørelse

3. Virksomheden godtgør lærlingens udgifter ved befordring for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere af skolens undervisningsafdelinger og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted.

For indkvarterede lærlinge ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem indkvarteringsstedet og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i stk. 4 i øvrigt er opfyldt.

Nærmeste skole

4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at lærlingen ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved lærlingens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende lærling går.

Befordringsmidler

5. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelse af sådanne befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for den pågældende lærling, kan eget befordringsmiddel anvendes.

Offentlig befordring

6. Hvis offentlig befordring benyttes, ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordring skal foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde. Der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort eller lign.

Egen befordring

7. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en godtgørelse svarende til det til enhver tid gældende befordringstilskud til deltagere på efteruddannelseskurser, pt. 1,14 kr. pr. km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover.

Beløbet reguleres i overenskomsten med de takster, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet eller Ligningslovens § 8 C.

I tilfælde af at lovgivningen på området ændres, kan denne bestemmelse opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb.

Skolehjem/kostophold

8. AUB betaler efter gældende regler udgiften til ophold på skolehjem, som fastlægges i de årlige finanslove:
 - a) Når lærlingen og virksomheden har aftalt et skoleophold på et bestemt uddannelsessted efter reglerne om frit skolevalg i erhvervsuddannelserne, og transporttiden mellem lærlingens bopæl og virksomheden/uddannelsesstedet er over 5 kvarter eller når lærlingen er optaget på skolehjem under oplæring, og der er mere end 5 kvarters transporttid mellem lærlingens bopæl og virksomheden.
 - b) Hvor lærlingens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst, som er fastsat i de årlige finanslove.

Anmærkning

I det omfang reglerne i erhvervsuddannelsesloven på et senere tidspunkt bliver ændret, så forudsætningerne forandres afgørende, forhandler overenskomstens parter om ændringernes konsekvenser. I tilfælde af uenighed kan spørgsmålet forhandles mellem FH og DA.

Henvisning

9. Bestemmelserne i stk. 5, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter stk. 4.

Udbetaling

10. Ovennævnte befordringsgodtgørelse udbetales efter modtaget dokumentation, løbende bagud på de normale lønudbetalingsdage.

Prioritering

11. Hvis der på området "rejsegodtgørelse under skoleperioden" fremkommer offentlige eller generelle løsninger, træder disse i stedet for ovennævnte regler.

Flere undervisningssteder

12. Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig indenfor samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstanden i stk. 4.

§ 16 Erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger

Erstatning i forbindelse med manglende velfærdsforanstaltninger, ydes efter samme regler, som de der er gældende for øvrige medarbejdere jf. § 28.

§ 17 Smudstillæg

Smudstillæg, ydes efter samme regler som de, der er gældende for øvrige medarbejdere jf. § 30.

§ 18 Feriebestemmelser

Der henvises til bestemmelserne i Ferieloven.

Ferie med løn

1. I læretiden ydes der ferie med løn.

Modregning

2. Såfremt lærlingen har optjent ferieløn, der kommer til udbetaling i en ferieperiode, hvor der ydes ferie med løn, modregnes denne betaling i ferielønnen.

Dette gælder dog ikke, såfremt ferie- og SH-betalingen er optjent ved akkordoverskud efter § 6. Det gælder heller ikke hvis feriebetalingen er optjent ved overarbejde efter § 5.

Feriens længde

3. Der gives ferie i 25 hverdage (5 dages uge) inden for et ferieår.

Ferietillæg

4. Som et tillæg til ferielønnen ydes der et ferietillæg på 1% af den løn, der er indtjent hos den pågældende virksomhed i det foregående optjeningsår.

Eksempel:

Hvis lærlingeforhold påbegyndes i perioden fra den 2. september - 31. oktober har lærlingen ret til betalt ferie i 5 uger i den igangværende ferieafholdelsesperiode (1. september - 31. december i det efterfølgende år).

Eksempel:

Hvis læreforhold påbegyndes i perioden fra den 1. november - 30. juni har lærlinge ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Fratræden

5. Ved fratræden eller udlæring ydes feriegodtgørelse med 12½ % af den ferieberettigede løn (udbetalt løn ekskl. løn under ferie og ekskl. ferietillæg), for den del af optjent ferie, som endnu ikke er afviklet

Eksempel:

Hvis lærlingen stopper den 31. marts, har lærlingen optjent $7 \times 2,08 = 14,56$ feriedage. Lærlingen har afviklet 2 ugers ferie og har dermed 4,56 dages til rest. Lærlingen er ved fratræden eller udtæring berettiget til feriegodtgørelse, der svarer 12½ % af den ferieberettigede løn i perioden fra 1. september – 31. marts, minus udbetalt ferieløn.

Feriegaranti

6. Vedrørende ferieløn/feriegodtgørelse er den mellem organisationerne gældende feriegarantiaftale også gældende for lærlinge.

§ 19 Særlige bestemmelser

Skole

1. For lærlinge på teknisk skole er følgende gældende:
 - uddannelsesdepositum udlægges af virksomheden
 - gebyr for rekvisitter m.v. betales af virksomheden

Svendeprøve

2. Udgifter i forbindelse med lærlingens aflæggelse af svendeprøve betales af virksomheden.

Uoverensstemmelser/forhandlinger

3. Uoverensstemmelser mellem lærling og virksomhed omhandlende eksempelvis uddannelsesforhold eller overenskomstbestemmelser skal forelægges Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

Arbejdsorganisationernes påtaleret.

- a. Fremkommer der til organisationerne klager over mangelfuld uddannelse af lærlinge forelægges klagen for det pågældende faglige udvalg.

Udvalget behandler herefter klagen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsuddannelsesloven og i øvrigt efter de mellem organisationerne aftalte regler.

- b. Uoverensstemmelser mellem lærlinge og virksomheder, såfremt det drejer sig om overenskomstforhold, søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne. Såfremt enighed ikke opnås, indbringes sagen for det faglige udvalg førend videreførelse ved Tvistighedsnævnet.
- c. Såfremt en sag videreføres til Tvistighedsnævnet og afvises af dette, fordi der er tale om fortolkning af lærlingeaftalen, genoptages sagen til fornyet behandling mellem organisationerne. Såfremt enighed ikke opnås, kan sager af denne karakter videreføres til endelig afgørelse ved faglig voldgift.

Protokollater

Protokollat nr. 1 om hensigtserklæringer

Et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence

Overenskomstmæssige vilkår er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked, og en fair konkurrence inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om at bekæmpe social dumping, så vi også i fremtiden har et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence i Danmark.

Et velfungerende arbejdsmarked med ordnede forhold forudsætter endvidere, at medarbejderne og virksomhederne er organiseret. Organisationerne anbefaler derfor alle medarbejdere, der arbejder inden for overenskomstens gyldighedsområde, at organisere sig i Fagligt Fælles Forbund, og at virksomheder, der tiltræder nærværende overenskomst, indmelder sig i Dansk Håndværk. Dette for at alle i virksomheden har en fælles interesse i at fremme virksomhedens produktion og styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, højne de enkelte fags udvikling og for at sikre at arbejdet udføres i god kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Konkurrenceforvridende arbejde

"Sort arbejde" forvrider konkurrencen. Overenskomstparterne er derfor enige om, at "sort arbejde" ligeledes skal bekæmpes, da det er samfundsskadeligt. Igennem et tæt samarbejde og fælles afstandtagen til "sort arbejde", vil overenskomstparterne arbejde aktivt for at præge og påvirke medlemmernes holdning hertil.

Møde med arbejdsmarkedets parter og fælles informationsmøde

Organisationerne ønsker at sikre, at den danske model fungerer bedst muligt på de danske byggepladser, og at alle parter kommer godt fra start. Når organisationerne er enige om, at der er behov for det, skal entreprenøren på ledelsesniveau deltage i fælles møde med arbejdsmarkedets parter. På mødet får entreprenøren lejlighed til at redegøre for sin organisation, og arbejdsmarkedets parter får mulighed for at udlægge den danske model og at møde virksomheden.

Organisationerne er endvidere enige om at tilbyde et fælles informationsmøde gerne inden for første måned efter, at de har påbegyndt arbejdet i Danmark. Hvor det er muligt, kan mødet afholdes på pladsen. I modsat fald sørger en af parterne for egnede lokaler.

Denne aftale afskærer dog ikke overenskomstparterne fra at holde møder med hver sin part.

Desuden er organisationerne enige om ved påbegyndelsen af større bygge- og anlægsprojekter at tilbyde fælles introduktionsmøder for virksomhederne og medarbejderne med det formål at give de lokale parter på den enkelte byggeplads en introduktion i gældende løn- og arbejdsvilkår.

Et rummeligt arbejdsmarked

Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på arbejdspladsernes rummelighed med henblik på:

- 1) at fastholde virksomhedernes udsatte medarbejdere,
- 2) at nedbringe virksomhedernes sygefravær,
- 3) at gøre virksomheden og medarbejderne åbne overfor ansættelse på særlige vilkår, samt
- 4) at gøre virksomhederne og medarbejderne åbne overfor, at samfundets udsatte kan ansættes i virksomheden.

Uddannelse

Livslang læring er nødvendig for at fastholde og få nye medarbejdere til branchen.

Derfor er det vigtigt, at parterne har et særligt fokus på:

- rekruttering til branchen
- at skaffe praktikpladser
- efteruddannelse

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er et vigtigt element i virksomheden og for medarbejderne.

Nedslidning skal minimeres, derfor skal der være et øget fokus på arbejdsmiljøet i virksomhederne og på byggepladserne.

Der skal være et særligt fokus på de nye medarbejdere, der starter en uddannelse.

Produktivitet

Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på bedre produktivitet og indtjening til gavn for virksomhed og medarbejdere, ved anvendelse af akkord eller andre produktivitetsfremmende aftaler gennem inddragelse af medarbejdere.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 2 om implementering af ligelønsloven m.v.

Overenskomstparterne er enige om at implementere ligelønsloven i overenskomsterne.

Parterne er på den baggrund blevet enige om følgende protokollattekst:

§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med reglerne i denne aftale. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Især når et fagligt kvalifikations-system anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på samme kriterier for mandlige og kvindelige lønmodtagere og indrettes således, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn.

stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer.

§ 1 a. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for dårligere behandling af en kvinde i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som direkte forskelsbehandling.

stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejdere af det ene køn ringere end medarbejdere af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

stk. 3. Løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som lønmodtageren som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra arbejdsgiveren i penge eller naturalier.

§ 2. En lønmodtager, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på forskellen.

stk. 2. En lønmodtager, hvis rettigheder er krænkede som følge af lønmæssig forskelsbehandling på grundlag af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

§ 2 a. En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver.

§ 3. En arbejdsgiver må ikke afskedige eller udsætte en lønmodtager, herunder en lønmodtagerrepræsentant, for anden ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side som reaktion på en klage, eller fordi lønmodtageren eller lønmodtagerrepræsentanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har videregivet oplysninger om løn. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager eller en lønmodtagerrepræsentant, fordi denne har fremsat krav efter § 4, stk. 1.

stk. 2. Det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at en afskedigelse ikke er foretaget i strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et år efter, at lønmodtageren har fremsat krav om lige løn, gælder 1. pkt. dog kun, hvis lønmodtageren påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk. 1.

stk. 3. En afskediget lønmodtager kan nedlægge påstand om en godtgørelse eller genansættelse. Eventuel genansættelse sker i overensstemmelse med principperne i Hovedaftalen.

Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

§ 4. En arbejdsgiver med mindst 35 medarbejdere skal hvert år udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 medarbejdere af hvert køn opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode til brug for høring og information af de medarbejdere om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden. Dette gælder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den kønsopdelte

lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives.

stk. 2. Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejdergrupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Arbejdsgiveren har i øvrigt pligt til at redegøre for statistikens udformning og for det anvendte lønbegreb.

stk. 3. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Danmarks Statistik, kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik.

stk. 4. Arbejdsgiverens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 bortfalder, hvis arbejdsgiveren indgår aftale med medarbejderne på virksomheden om at udarbejde en redegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden, og konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et forløb på op til 3 års varighed, og den nærmere opfølgning herpå i redegørelsens periode. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og behandles i overensstemmelse med reglerne i Samarbejdsaftalen. Redegørelsen skal senest være udarbejdet inden udgangen af det kalenderår, hvor pligten til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik bestod.

- § 5.** En lønmodtager, som ikke mener, at arbejdsgiveren overholder pligten til at yde lige løn, herunder lige lønvilkår, efter denne aftale, kan søge kravet fastslået ved fagretlig behandling.

stk. 2. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket."

- § 6.** Hvor forbundene finder baggrund for at rejse en fagretlig sag i henhold til ovenstående regler, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden sagen behandles fagretligt.

stk. 2. Ved fagretlige sager om ligeløn aftales på mæglingsmødet, eller forud for dette, hvilke oplysninger, der vil blive udleveret til forbundet med henblik på en vurdering af sagen"

Parterne er enige om, at ligelønsloven herefter ikke finder anvendelse på ansættelsesforhold omfattet af overenskomsterne imellem dem, og at tvister vedrørende ligeløn skal løses i det fagretlige system.

Parterne er endvidere enige om i denne aftale at indarbejde ændringer i ligelønsloven, som følge af eventuelle ændringer af EU-retlige forpligtelser.

København, den 31. januar 2011

Protokollat nr. 3 om overenskomstens område

Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om, at gyldighedsområder som aftalt i bygge- anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund og dermed beslægtet arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet er dækket af denne overenskomst.

Malerforbundet i Danmark

Mellem Dansk Håndværk og Malerforbundet i Danmark er der opnået enighed om, at Malerforbundet pr. 1. september 2011 tiltræder den til enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund, herunder overenskomstens aftale om garanti for ferie- og søgnehelligdaysbetaling, hvorved Dansk Håndværk efter gældende regler garanterer for feriepenge og søgnehelligdaysbetaling, optjent efter 1. september 2011.

Omkring prislisten er det endvidere aftalt, at for akkordaftaler indgået efter 1. september 2011 følges bestemmelserne i den til enhver tid gældende prisliste mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark – herunder også bestemmelserne omkring akkordarbejde i den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet.

Medlemsvirksomheder af Dansk Håndværk, der er omfattet af en overenskomst med Malerforbundet i Danmark, overgår pr. 1. september 2011 til Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

Dansk Håndværk og Malerforbundet i Danmark indgik den 19. august 2011 aftale om, at Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund tiltrædes af parterne.

Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om, at ved fagretslig behandling ved organisationsmøde og faglig voldgift er Fagligt Fælles Forbund repræsenteret på mødet, når sagen vedrører paragraffer i Bygge- og

Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

København, den 31. januar 2011

Faglært gartnerarbejde

Det er mellem Dansk Håndværk og 3F Den Grønne gruppe – enighed om, at gartnerarbejde i sin helhed er omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund – Byggegruppen jf. overenskomstens § 2, stk. 2. For faglært gartnerarbejde gældende dog følgende supplerende bestemmelser:

Ansættelsesbevis

Det skal fremgå af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er ansat som gartner.

Akkord

Akkordarbejde for gartnere henhører under den til enhver tid gældende akkordtidskurant mellem Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne gruppe. Dansk Håndværk og 3F Den Grønne gruppe – kan optage forhandlinger om egen akkordtidskurant, hvis parterne enes herom.

Lærlinge

Parterne er enige om, at anlægsgartnerlærlinge er omfattet af de til enhver tid gældende elevbestemmelser indgået mellem Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne gruppe.

Uoverensstemmelser om lærlingeoverenskomstens bestemmelser behandles efter fagets fagretlige regler.

Parterne er enige om, at uoverensstemmelser mellem lærlinge og virksomheder, såfremt det drejer sig om overenskomstforhold, søges forligt lokalt.

- a. Ved manglende forlig lokalt videreføres sagen ved mæglingssmøde under medvirken af Dansk Håndværk og 3F Den Grønne Gruppe. Såfremt enighed ikke opnås, indbringes sagen for det faglige udvalg før end sagen videreføres ved Tvistighedsnævnet.
- b. Fremkommer der til organisationerne klager over mangelfuld uddannelse af lærlinge forelægges klagen for det faglige udvalg for anlægsgartneri.

Udvalget behandler herefter klagen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsuddannelsesloven og i øvrigt efter de mellem 3F Den Grønne Gruppe og Danske Anlægsgartnere aftalte regler.

- c. Såfremt en sag videreføres til Tvistighedsnævnet og afvises af dette, fordi der er tale om fortolkning af uddannelsesaftalen eller overenskomsten, genoptages sagen til fornyet behandling mellem 3F Den Grønne Gruppe og Danske Anlægsgartnere.

Både ved behandling af sagen under punkt a., b. og c inddrages Dansk Håndværk i forhandlingen.

Ved fortolkningssager af anlægsgartner overenskomsten forudsætter Dansk Håndværks inddragelse at dette aftales med Danske Anlægsgartnere.

Fagretlig behandling

Parterne er enige om, at 3F Den Grønne Gruppe kan deltage ved lokale mæglingsmøder, når sagen vedrører gartnerarbejde. Ved organisationsmøder og faglig voldgift er Byggegruppen i 3F repræsenteret, når sagen vedrører bestemmelser i Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

Tilpasning af lokale aftaler

Ved optagelse af virksomheder, der overgår fra anlægsgartneroverenskomsten mellem Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne Gruppe til Bygge- og Anlægsoverenskomstens mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlige praksis. Såfremt der i virksomheden er lokale aftaler om gartnerarbejde som skal tilpasses i forbindelse med overgang til ny overenskomst. Således at bestående overenskomstforhold ikke forrykkes som helhed.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 4 om forståelsesprotokollat vedr. fuld løn under barsel, fædreorlov og forældreorlov

Parterne er enige om at forståelse af fuld løn er:

Timeløn

Hvis medarbejderen er på timeløn og får et fast tillæg, så vil fuld løn udgøre timeløn + tillægget.

Akkord

Hvis medarbejderen er omfattet af en akkord når orloven påbegyndes, så vil medarbejderen forsætte med at få sin akkord aconto udbetaling udbetalt under den del af orlovsperioden, hvor akkorden løber, i lighed med de øvrige medarbejdere i akkorden.

Parterne er enige om, at hvis akkorden afsluttes under orloven, vil ovennævnte gælde for akkordperioden. For den resterende periode af betalt orlov, vil lønnen derimod beregnes på grundlag af indtjeningen i de sidste 13 uger før orlovsperioden begyndelse.

Når akkorden afsluttes, vil medarbejderen på orlov både modtage akkordoverskud på baggrund af de timer medarbejderen havde præsteret i akkorden inden orlovens start, og på baggrund af de timer medarbejderen var på betalt orlov.

Hvis medarbejderen ikke er omfattet af en akkord, når orloven påbegyndes, vil medarbejderens løn under orloven beregnes på grundlag af indtjeningen af de sidste 13 uger, før orlovens begyndelse.

Byggepladsen afsluttes enten før orloven eller under orloven

Hvis den plads en medarbejder har gået på, afsluttes før orloven påbegyndes eller afsluttes under orloven, og man derfor ikke ved hvilken arbejdsplads, herunder hvilken aflønningsform (timeløn eller akkord), medarbejderen ville have været tilknyttet, hvis medarbejderen ikke var på orloven, vil løn under orlov beregnes ud fra følgende principper:

- Løn under orlov frem til afslutningen af det igangværende arbejde afregnes efter lønnen for dette arbejde, idet det forudsættes, at det forventede indtægtstab er eller bliver kendt for denne periode.
- Løn under orlov for perioden efter afslutningen af den plads, som medarbejderens gik på ved orlovens start, skal beregnes på grundlag af indtjeningen i 13 ugers perioden, før orlovens påbegyndes.

Beregning af lønnen i 13-ugersperioden

Parterne er enige om at følge den fortolkning som der er mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri, om beregning af lønnen i 13 ugers perioden. Dansk Håndværk orienteres straks efter indgåelse af aftalen med Dansk Byggeri.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 5 om udvalgsarbejde i EU

Overenskomstparterne er enige om at følge arbejdet med implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv og udstationeringsloven. Parterne er i øvrigt enige om at have fokus på overenskomstens EU-konformitet.

Såfremt en af parterne mener at der er behov for at regulere overenskomsten for at sikre at den fortsat er EU-konform, optages der forhandlinger herom, med henblik på at foretage den nødvendige revision af overenskomsten i overenskomstperioden.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 6 om indførelse af ID-kort på byggepladserne

Parterne er enige om at støtte op om initiativer til indførelse af et ID-kort som skal bæres af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen. Det vil være en fordel for branchen at kortet indføres ved lov, så det gælder alle parter i byggebranchen.

Parterne er enige om at det vil være formålstjenligt at kortet indeholder oplysninger, der kan identificere kortholderen bl.a. med foto, og oplysninger om de arbejdsmiljøfaglige kurser, kortholderen har gennemført samt dato og sted for disse.

For udenlandske ansatte vil det være formålstjenligt at Arbejdstilsynets anerkendelse af arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer opnået i udlandet fremgår af kortet.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 7 om fair byggeri

Organisationerne er enige om at kriminalitet ikke hører til i den danske byggebranche. Der ses i den sammenhæng en negativ udvikling i form af stigende udnyttelse af medarbejdere, medarbejdere fra 3. lande uden rettigheder til ophold og arbejde i Danmark, omgåelse af moms og skatteregler, tyveri af både materialer og identiteter, alt sammen medvirkende til unfair konkurrence for organisationernes medlemmer. Vi er også enige om at værne om den danske model, herunder den respekt der er for ligeværdighed mellem virksomheder og ansatte.

Organisationerne er derfor enige om, at der i perioden arbejdes med initiativer der kan oplyse om- og sætte fokus på denne udvikling, som vi sammen ønsker at bekæmpe. Dette kan både ske i form af initiativer vi selv sætter i værk, og i tæt samarbejde med relevante myndigheder.

Ordningen kan udvides til også at omfatte øvrige af byggeriets organisationer der måtte blive enige om deltagelse.

Hvis der bliver tale om fælles initiativer er der enighed om at de kan finansieres af fondsmidler.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 8 om oplysninger om brug af underentreprenører

Parterne er enige om at indgå følgende aftale:

”På begæring fra tillidsrepræsentanten eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke underentreprenører, der aktuelt udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet, CVR-nummer og adressen, som underentreprenøren har oplyst til virksomheden. Ingen af de udleverede oplysninger om underentreprenører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse.”

Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb.

København, den 14. februar 2018

Protokollat nr. 9 om forordning nr. 2016/679 om databeskyttelse

Parterne har aftalt, at protokollat om behandling af personoplysninger erstattes med følgende:

Parterne er enige om, at bestemmelserne i overenskomsterne og den sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018.

Parterne er endvidere enige om, at det ved gennemførelse af Databeskyttelsesforordningen skal sikres, at den nuværende praksis om behandling, herunder indsamling, opbevaring og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan fortsætte, herunder også overenskomsternes bestemmelser om fremlæggelse af relevante baggrundsoplysninger.

Parterne har indgået en aftale om anonymisering i forbindelse med udlevering af relevante baggrundsoplysninger, som optrykkes som protokollat i overenskomsterne.

København, den 1. februar 2021

Bilag til ovennævnte protokollat anonymisering af oplysninger vedrørende udenlandske medarbejders løn- og ansættelsesforhold.

Omfanget af dokumentation som skal fremlægges/udleveres.

Der er enighed om, at det er parternes fælles hensigt at oplyse sagerne på organisationsmødet.

Dansk Håndværk tilkendegiver, at det påhviler arbejdsgiversiden, at alle relevante baggrundsoplysninger er fremlagt på organisationsmødet.

Der er ligeledes enighed om, at udlevering af oplysningerne skal opfylde overenskomstens bestemmelser og de aftalte hensyn til anonymisering.

Hensynet til anonymisering betyder konkret at personoplysningerne i den relevante dokumentation anonymiseres til følgende:

- Fornavn og de 2 første bogstaver i efternavnet. I tilfælde af sammenfald oplyses yderligere bogstaver.
- Fødselsdato; dag, måned, år.
- Registreringsnummer og de sidste 4 cifre i kontonummeret. I tilfælde af sammenfald oplyses yderligere numre.

Hvor parterne er enige om at oplysninger om bolig er relevant, oplyses også adressen for opholdet i Danmark. Det kan f.eks. være ved beregning af kørepenge.

Der tages forbehold for specielle sager hvor der kan være behov for yderligere personoplysninger for opfylde aftalens formål.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 10 om styrkelse af det forebyggende arbejds miljøarbejde

Parterne er enige om vigtigheden af det forebyggende arbejds miljøarbejde i virksomhederne.

Et af kravene i lovgivningen er, at virksomhederne og de ansatte skal samarbejde om arbejds miljø. I virksomheder af en vis størrelse gøres dette gennem en arbejds miljøorganisation.

Parterne følger udviklingen på følgende områder:

- Etablering af arbejds miljøorganisation i virksomheder, hvor dette er påkrævet
- Den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejds miljøorganisationen
- Den supplerende uddannelse på 2 dage det første funktionsår og 1½ dag hvert efterfølgende funktionsår er obligatorisk
- Arbejds miljøorganisationens opgave med både de strategiske og operationelle opgaver som følger af reglerne om samarbejde om arbejds miljø

Den årlige arbejds miljødrøftelse i alle virksomheder

Finansiering af ovenstående aktiviteter kan eventuelt ske gennem parternes etablerede fonde.

Parterne er enige om, at såfremt der sker eventuelle ændringer på lovgivningens side, optages nye drøftelser mellem parterne med henblik på en revision af protokollatet.

Såfremt parterne er enige om det, kan det besluttes, at initiativer iværksættes i overenskomstperioden.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 11 om kompetenceudvikling i håndværksbranchen

Overenskomstparterne er enige om, at kompetenceudvikling i form af videre- og efteruddannelse er en vigtig forudsætning for at udvikle både medarbejdere og virksomheder.

Det er samtidig med til at sikre kvaliteten og produktiviteten i det danske håndværk, og kan modvirke manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Parterne vil derfor i den kommende overenskomstperiode iværksætte følgende fælles aktiviteter som kan fremme kompetenceudviklingen af medarbejderne i Dansk Håndværks medlemsvirksomheder:

1. Målettet hjælp til at søge uddannelse

Med udgangspunkt i virksomhedernes og medarbejdernes forhold, vil parterne iværksætte konkrete tiltag, fx ansættelse af en fælles kompetenceudviklingskonsulent, til at bistå virksomheder og medarbejdere med kompetenceafklaring, screening af behov og uddannelsesmuligheder, fra ufaglært til faglært, udarbejdelse af uddannelsesplaner, samt ansøgning om tilskud til uddannelse. Virksomhederne vil samtidig få hjælp og vejledning til at søge og ansætte lærlinge.

2. Bedre mulighed for efteruddannelse og opkvalificering

Faglærte i håndværksbranchen skal have bedre muligheder for at videreudanne sig inden for branchen, herunder blandt andet adgang til de to nye akademiuddannelser i byggeteknologi og byggekoordination med mulighed for at søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond.

3. Flere unge skal vælge en håndværksmæssig uddannelse

Med fælles initiativer vil parterne motivere flere unge til at vælge en håndværksmæssig uddannelse.

4. **Målrettet hjælp til at håndtere administrative opgaver som er medarbejderrelateret**

Med henblik på at fremme samarbejdet mellem arbejdsgiver og medarbejdere, og for at forebygge faglige konflikter, vil parterne bistå virksomhederne med en ordentlig indføring i administrative opgaver der relaterer sig til medarbejderne, fx gennemgang af ansættelseskontrakter, lønsedler, pensionsindberetning, personalepolitikker, fastholdelse af medarbejdere, rekruttering af nye medarbejdere, herunder dialog med lokale 3F afdelinger.

Parterne er enige om, at der afsættes fornøden økonomi til at fremme ovennævnte fokusområder hos Dansk Håndværks medlemsvirksomheder i samarbejde med lokale 3F afdelinger.

Projektet finansieres via Håndværkets Uddannelsesfond, og løber i en periode af 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor projektet igangsættes. Projektet evalueres efter 2 år, og parterne genforhandler en evt. videreførelse.

Parterne skal inden udgangen af 2018 have aftalt projektets endelige rammer, jf. vedlagte foreløbige projektbeskrivelse.

København, den 14. februar 2018

Protokollat nr. 12 om kompetenceudvikling i bygge- og anlægsbranchen

Overenskomstparterne er enige om, at det som led i at undgå mangel på kvalificeret arbejdskraft er relevant at fokusere på øget kompetenceudvikling af medarbejderne i branchen.

Der er behov for at øge uddannelsesindsatsen bredt i branchen, det gælder både i forhold til at styrke medarbejdernes almene kompetencer, at få flere ufaglærte til at uddanne sig til faglærte, samt at give de faglærte i branchen mulighed for at uddanne sig på videregående niveau inden for branchen.

Øget digitalisering og ny teknologi samt den grønne omstilling stiller i nogle situationer nye krav til medarbejdernes kompetencer. Det er væsentligt for virksomhedernes udvikling og vækst, at medarbejderne har de rette og tidssvarende kompetencer. Samtidig er det væsentligt for medarbejdernes fastholdelse og udvikling af deres beskæftigelse, at de har mulighed for løbende relevant kompetenceudvikling.

Overenskomstparterne er på den baggrund enige om:

1. At sætte øget fokus på behovet for at styrke de almene kompetencer inden for læsning og skrivning blandt medarbejderne i branchen, herunder også danskkundskaber hos de udenlandske medarbejdere i branchen.

I nogle tilfælde er almene kompetencer afgørende for medarbejdernes efter- og videreuddannelse og tilpasning til nye arbejdsopgaver eller arbejdsgange som følge af digitalisering, ny teknologi eller den grønne omstilling. Manglende almene kompetencer er både et problem i forhold til udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Der kan søges om tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond til ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU). Udbuddet af prækurser til Start

Dansk skal undersøges med henblik på at vurdere, om prækurserne skal kunne udløse tilskud.

2. At ufaglærte medarbejdere i branchen skal tilskyndes til at uddanne sig til faglært niveau eller tage en AMU-kontraktuddannelse.

Parterne har en målsætning om en øgning af tilgangen til kontraktuddannelserne og erhvervsuddannelserne i overenskomstperioden.

Efter tre måneders beskæftigelse har medarbejderne ret til realkompetencevurdering (RKV) efter nærmere aftale med virksomheden. Realkompetencevurderingen munder ud i en vurdering af, hvilken merit medarbejderen kan få i forhold til at gennemføre en voksen erhvervsuddannelse (EUV) eller AMU-kontraktuddannelse. Virksomheden og medarbejderen drøfter med udgangspunkt i vurderingen muligheden for et voksenlærlingeforløb eller relevant AMU-kontraktuddannelse. Der kan søges om støtte fra Håndværkets Udviklingsfond til deltagelse i realkompetencevurdering.

3. At faglærte i bygge- og anlægsbranchen skal have bedre muligheder for at videreuddanne sig inden for branchen.

Parterne har en målsætning om en øgning af efteruddannelsesaktiviteten i overenskomstperioden.

Faglærte i bygge- og anlægsbranchen har med oprettelsen af to nye akademiuddannelser i byggeteknologi og byggekoordination fået mulighed for at uddanne sig videre på deltid. Desuden indeholder de to akademiuddannelser moduler i digitale byggeprocesser, som vil være væsentlige i takt med øget digitalisering af byggeriet. Der er dog fortsat behov for at udbrede kendskabet til værdien af de to uddannelser for medarbejder og virksomhed.

Der kan søges om tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond til deltagelse i akademiuddannelsen i byggeteknologi og akademiuddannelsen i byggekoordination.

4. Parterne er enige om at drøfte mulighederne for at medarbejdere i branchen, selv kan søge tilskud i Håndværkets Udviklingsfond.
5. Parterne er enige om at anbefale virksomheder og medarbejdere at gøre brug af Pensiondanmarks efteruddannelsessite til planlægning af kompetenceudvikling.

6. Parterne er enige om at drøfte mulighederne for at sætte fokus på overstående muligheder, fx ved:

- løbende målrettede informationsindsatser om mulighederne for at overkomme barrierer i form af manglende almene kompetencer, om løft af ufaglærte til faglært niveau som voksenlærlinge eller gennem AMU-kontraktuddannelser samt om videreuddannelsesmuligheder på akademisk niveau.
- at markedsføre PensionDanmarks efteruddannelsessite over for virksomheder og medarbejdere.

Såfremt en af parterne mener at der er behov for opdatering af ovenstående, tages der initiativ til en drøftelse. Den nødvendige økonomi til at understøtte aktiviteterne, findes i de eksisterende Udvikling- og Uddannelsesfonde, samt Håndværkets Samarbejdsfond.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 13 om akkordarbejde og udvalg

I overenskomstperioden nedsættes der mellem organisationerne et udvalg for at fremme forståelsen for akkordarbejde samt for at undgå tvistigheder mellem medarbejdere og virksomheder.

Der kan aftales kurser og temadage for akkordarbejde, med én eller flere virksomheder og deres medarbejdere for at sikre en fælles forståelse af akkordarbejdet.

Hvis der er tale om møder med virksomheder og medarbejdere, er det virksomheden der dækker evt. omkostninger herved.

De prislistes og priskuranter som er omfattet af de 3 kapitler, er beskrevet i bilag I.

Akkordudvalg

I akkordudvalget kan man behandle konkrete akkordspørgsmål mellem virksomhederne og medarbejderne. Når uoverensstemmelsen har været behandlet lokalt og enighed ikke kunne opnås, kan den ene af parterne anmode om at akkordudvalget inddrages.

Udgangspunktet er at akkordudvalgets løsningsmodel vil skulle følges af parterne i modsat fald videreføres sagen i henhold til de fagretlige regler.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 14 om uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Overenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. Intentionen med efteruddannelse er at understøtte adgangen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulighederne for kursusdeltagelse, i forbindelse med medarbejderens opsigelse.

Medarbejdere med 12 mdr. anciennitet i virksomheden har ret til at deltage i op til to ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af opsigelsesvarslet. I den forbindelse kan deres fratrædelsesdato forlænges med kursusperioden, dog højst to uger, hvis de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel.

Medarbejderne skal som en betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest 2 dage efter modtagelse af opsigelsesvarslet skriftligt meddele virksomheden, om retten til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet, samt hvilken uddannelse medarbejderen skal deltage i.

Virksomheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fratrædelsen.

Det er en forudsætning:

- at medarbejderen har mindst 12 måneders anciennitet i virksomheden inden for 18 måneder.
- at der ydes betaling og tilskud i henhold til § 88.
- at uddannelsen påbegyndes i opsigelsesperioden.

Såfremt der sker en lovændring der giver mulighed for uddannelse i ledighedsperioden, er parterne enige om at træde sammen med henblik på at drøfte, om der er behov for justeringer i den mellem parterne, aftalte overenskomst. Der er enighed om hurtigst muligt at træffe aftale om sådanne eventuelle justeringer samt om ikrafttrædelse af bestemmelserne.

København, den 1. februar 2021

Protokollat nr. 15

Organisationsaftale om de lokale lønforhandlinger

Parterne er enige om, at løndannelsen i parternes overenskomster skal ske lokalt, og at både de lokale parter og overenskomstparterne har en fælles interesse i at understøtte mindstebetalingssystemet.

Hvis de lokale parter ønsker, at lønnen forhandles kollektivt, er overenskomst-parterne enige om, at dette er en naturlig model, der kan rummes af parternes overenskomster. Overenskomstparterne finder det hensigtsmæssigt, at der i givet fald indgås aftale herom.

Under lokale lønforhandlinger er de lokale parter forpligtede til at indgå i reelle forhandlinger, idet der hermed ikke stilles krav om forhandlingernes form, omfang og indhold eller til resultatet af forhandlingerne.

Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen kan opfordre virksomheden til over for en valgt tillidsrepræsentant at redegøre for virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 16 om udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten

Det lokale samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten er afgørende for virksomhedens drift og medarbejdernes indflydelse på deres arbejdsvilkår. Parterne har derfor en fælles interesse i, at samarbejdet mellem de lokale parter fungerer så godt og konstruktivt som muligt.

På den baggrund er parterne enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes et udvalgsarbejde, der har til formål at komme med eksempler på det gode lokale samarbejde og eventuelt opstille guidelines, der kan bruges som inspiration for virksomheder og tillidsrepræsentanter.

Parterne er desuden enige om, at udvalgsarbejdet også skal behandle, hvordan overleveringen fra en afdækkende til en ny tillidsrepræsentant kan understøttes. Samtidig skal udvalget drøfte eventuelle lokale og strukturelle barrierer for rekruttering af tillidsrepræsentanter på parternes overenskomster.

I forbindelse med udvalgsarbejdet kan der eventuelt gennemføres en undersøgelse, der giver et evidensbaseret grundlag for udvalgets drøftelser. Parterne aftaler den nærmere finansiering.

Det aftales mellem parterne, at udvalgsarbejdet forventes, opstartet 3. kvartal 2024 og forventes afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2025.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 17 om overenskomstimplementering af visse EU-direktiver

Overenskomstparterne er enige om at følge arbejdsgruppe mellem DI DI-OIII og 3F Byggegruppen med det formål, at optage forhandlingen om arbejdsgruppens resultat om en model for overenskomstimplementering af følgende EU-direktiver.

- EF-direktiv 99/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse (tidsbegrænset ansættelse direktivet)
- EF-direktiv nr. 97/81 af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde (deltidsdirektivet)
- EF-direktiv nr. 93/104 af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden (arbejdstidsdirektivet)

Arbejdet forventes færdiggjort inden udgangen af 2024, og implementering forventes gennemført i forbindelse med den kommende overenskomstforhandling.

Parterne er enige om, at indtil parterne aftaler en fuldstændig overenskomstimplementering af ovennævnte tre EU-direktiver, vil hjemmelsgrundlaget for tvister være følgende DA-LO aftaler:

DA-LO aftalen om implementering af direktivet om tilrettelæggelsen af arbejdstiden af 7. januar 2000,

DA-LO aftalen om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse af 7. august 2002,

DA-LO aftalen om implementering af direktivet om deltidsarbejde af 9. januar 2001

Indtil en eventuel overenskomstimplementering er gennemført i parternes overenskomster, kan parterne rejse krav i henhold til de ovennævnte tre aftaler som hidtil.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 18 om gravides natarbejde

Parterne er enige om fra den 1. marts 2024 at følge NFA's anbefaling, så gravide medarbejdere maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Nedenstående forudsætter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA's anbefalinger om gravides natarbejde i f.eks. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 8, jf. bilag 2.

Herudover forudsætter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der således vil være adgang til refusion.

Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldte, genoptages drøftelserne mellem parterne.

Når virksomheden er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges udgang omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, så pågældende højst arbejder en nattevagt om ugen.

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlægge arbejdstiden, så pågældende medarbejder højst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen.

For fraværet ydes medarbejderen betaling som ved graviditetsorlov efter bestemmelserne i overenskomstens barselsregler.

Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gælder uanset medarbejderens anciennitet, og uanset antallet af uger medarbejderen har fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 19 om øvrige tiltag vedr. natarbejde

Parterne er enige om følgende øvrige tiltag vedrørende natarbejde:

1. Ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde

DIO I og CO-Industri ønsker at igangsætte forskning om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt inden for industrien under hensyntagen til NFA's anbefalinger inden udgangen af 2023. Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen er enige om at følge og eventuelt støtte denne forskningsindsats.

2. Anbefaling om øget screening af natarbejdere

Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen bakker op om DIO I og CO-Industri's anmodning til regeringen om at sikre, at natarbejdere tilbydes den tilstrækkelige og nødvendige screening for kræftformer relateret til natarbejde.

3. Udvalgsarbejde

Parterne er enige om at nedsætte et udvalg, som i overenskomstperioden skal arbejde med følgende:

- Undersøge muligheden for at kortlægge omfanget af natarbejde samt undersøge, i hvor høj grad virksomheder med natarbejde tilbyder helbreds kontrol
- Følge og drøfte følgende initiativer som DIO I og CO-Industri igangsætter i forhold til natarbejde:
 - o Information fra Arbejdstilsynet om arbejdsulykker ved natarbejde
 - o Dokumentationsskema til brug ved drøftelsen mellem de lokale parter om, hvorvidt NFA's anbefalinger følges

- o Minimumskrav til en specifik APV, der er rettet mod natarbejde, som ikke lever op til NFA's anbefalinger
- o Behovet for evt. uddannelses tilbud rettet mod medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt virksomhedsrepræsentanter i virksomheder med natarbejde med fokus på bl.a. organisering af arbejdstid, hviletid, sundhed og helbredsrisici
- o Opdatering af pjecer om natarbejde og om helbreds kontrol ved natarbejde
- o Minimumskrav til spørgeskema mv. til brug for særlig helbreds kontrol af natarbejdere, der er fyldt 50 år og udfører natarbejde, der ikke lever op til NFA's anbefalinger.
- Drøfte behovet for fælles aktiviteter, herunder en informationskampagne og vejledningsmateriale om tilrettelæggelse om natarbejde og sikre udvikling og afholdelse af dette – evt. i regi af BFA Bygge og Anlæg.

København, den 30. januar 2024

Protokollat nr. 20 om samarbejde, fælles organisering og fremtidssikring af det danske håndværk

En velfungerende håndværksbranche bygger på faglighed, fællesskab, ordentlige vilkår for både medarbejdere og virksomheder, fair konkurrence, samt et godt samarbejde på tværs af fag, kolleger og virksomheder. Dette understøtter den danske model.

Overenskomstparterne er derfor enige om at værne om den danske model, og vil i fællesskab udvikle det danske håndværk og styrke organisationen blandt medarbejdere og virksomheder, så faglighed, fællesskab og ordentlige vilkår også i fremtiden er bærende værdier som gør det meningsfuldt at arbejde i håndværksbranchen.

I den kommende overenskomstperiode vil overenskomstparterne:

1. Iværksætte fælles organiseringsaktiviteter, der styrker organisering blandt både medarbejdere og virksomheder,
2. vejlede de enkelte virksomheder og tillidsrepræsentanter om efteruddannelse og understøtte samarbejdet i hverdagen,
3. Iværksætte konkrete udviklingstiltag, der styrker fagligheden hos både medarbejdere og virksomheder, så alle parter er klædt godt på til at håndtere fremtidens krav i håndværksbranchen,
4. Samarbejde om fælles kommunikation og markedsføring af organisationernes rolle i håndværksbranchen, herunder vores værdier, opgaver og overenskomster,

Overenskomstparterne er enige om, at ovennævnte udviklingsinitiativer afvikles i den kommende overenskomstperiode, og at udviklingsarbejdet

finansieres af Samarbejdsfonden under Håndværks Udviklingsfond og der afsættes den nødvendige økonomi til at understøtte aktiviteterne.

Overenskomstparterne projektansætter en fælles samarbejdskonsulent til at udvikle, koordinere og lede de fælles aktiviteter i samarbejde med overenskomstparterne og lokalforeningerne. Der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra 3F og Dansk Håndværk, som definerer rammerne for projektansættelsen, herunder mål, opgaver og evaluering.

København, den 30. januar 2024

Protokollat 21 om vikararbejde

Det er mellem parterne aftalt at der følges det udvalgs arbejde der er mellem 3F Byggegruppen og DI DIOIII der har til hensigt at tilpasse vikarbestemmelsen med den praksis der arbejdsretligt er fastslået.

København, den 3. februar 2026

Protokollat 22

om aftale om håndtering af sager om manglende indberetning, indbetaling og rykkere vedrørende uddannelsesfonden

Det er aftalt at når proceduren mellem 3F Byggegruppen og DI DIOIII er igangsat, afholdes der møde mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk, med henblik på at samme procedure vedrørende uddannelsesfonde etableres mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 23 om vurdering af udvalgsarbejde

Parterne er enige om at mødes, når resultaterne er tilgængelige fra følgende udvalgsarbejde mellem 3F Byggegruppen og DIO III, på følgende områder:

- Indberetning til Indkomstregisteret under uddannelse
- Udvalgsarbejde om arbejdsudleje

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 24 om Refusion Barsel

Parterne er enige om, at virksomhederne kan søge om refusion fra Håndværkets Udviklingsfond for beløb der overstiger det maksimale refusionsbeløb fra Barsel.dk, som p.t. er på 240,35 kr. pr. time for medarbejdere på graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov.

Der er enighed mellem parterne om at den samlede refusion ikke kan overstige 1 mio. kr. i overenskomstperioden.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 25 om Samarbejde, der sikrer ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen.

Overenskomstsamarbejdet mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Dansk Håndværk bygger på en fælles målsætning om at sikre ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen til gavn for både medarbejdere og virksomheder.

I en brydningstid er det vigtigere end nogensinde før at sikre ordnede forhold i bygge- og anlægsbranchen. Ordnete forhold skaber nemlig tryghed og forudsigelighed, der styrker samarbejdet mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Det sikrer samtidig fair konkurrence i branchen og modvirker social dumping, og danner derved grundlaget for en langsigtet, ansvarlig udvikling af bygge- og håndværksbranchen.

Overenskomstparterne er derfor enige om at styrke samarbejdet om at sikre ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen, så branchen også i fremtiden står stærkt, præget af høj faglighed, tryghed og fair konkurrence.

På den baggrund iværksættes en række samarbejdsinitiativer indenfor følgende målsætninger:

1. Overenskomstparterne vil samarbejde om at fremme organiseringen af medarbejdere og virksomheder,
2. Overenskomstparterne vil samarbejde om at gøre ordnede forhold til en konkurrence- og rekrutteringsfordel for både medarbejdere og virksomheder, herunder øge gennemsigtigheden i organiserede virksomheder,
3. Overenskomstparterne vil samarbejde om at styrke dialogen og samarbejdet i organiserede virksomheder,
4. Overenskomstparterne vil samarbejde om at kommunikere vigtigheden af at sikre ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen,

herunder udfolde begrebet "ordnede forhold i bygge- og håndværksbranchen".

Overenskomstparterne er enige om, at ovennævnte samarbejdsinitiativer afvikles i den kommende overenskomstperiode og finansieres af Håndværkets samarbejdsfond.

Overenskomstparterne har endvidere aftalt, at der afsættes 1 mio. kr. pr. år, som fordeles mellem overenskomstparterne (50/50) til gennemførelse af samarbejds- og udviklingsinitiativer angivet i protokollat nr. X og X.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 26 om fremme af efteruddannelse og faglig opdatering

Løbende efteruddannelse og faglig opdatering er en afgørende forudsætning for at levere arbejde i høj kvalitet og for at fastholde og udvikle en høj faglighed i bygge- og håndværksbranchen.

Overenskomstparterne er derfor enige om, at en vedvarende og målrettet indsats for at fremme efteruddannelse og faglig opdatering er nødvendigt for at sikre, at bygge- og håndværksbranchen kan imødekomme fremtidens krav til kompetencer, kvalitet og udvikling.

I den kommende overenskomstperiode iværksættes en række udviklingsaktiviteter indenfor følgende målsætninger:

1. Overenskomstparterne vil samarbejde om at motivere og vejlede medarbejdere og virksomheder om løbende efteruddannelse,
2. Overenskomstparterne vil samarbejde om at udvikle nye metoder til løbende faglig opdatering af medarbejdere og virksomheder,
3. Overenskomstparterne vil samarbejde om at kommunikere om vigtighed af løbende efteruddannelse og faglig opdatering

Overenskomstparterne er enige om, at ovennævnte udviklingsinitiativer udvikles i den kommende overenskomstperiode og finansieres af Håndværkets samarbejdsfond.

Overenskomstparterne har endvidere aftalt, at der afsættes 1 mio. kr. pr. år, som fordeles mellem overenskomstparterne (50/50) til gennemførelse af samarbejds- og udviklingsinitiativer angivet i protokollat nr. X og Y.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 27 om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Parterne er enige om, at puljen til at drive BAM-BUS fortsætter med 13 øre pr. time og, at midlerne hentes i den eksisterende Håndværkets Samarbejdsfond.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 28

om aftale om forbedret arbejdsmiljø

Overenskomstparterne er enige om at nedenstående indsættes som protokollat:

- at parterne i fællesskab skal løfte og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser indenfor byggeriet, så arbejdsulykker og nedslidning undgås og sygeperioder nedbringes,
- at alt arbejde på de danske byggepladser skal overholde reglerne i arbejdsmiljøloven,
- at et godt arbejdsmiljø er udgangspunktet for de arbejdsvilkår, som overenskomsterne bygger på og forudsætter,
- at arbejdsgiveren har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og at dette er en naturlig del af ledelsesretten,
- at virksomhederne skal sikre, at underentreprenører har indgående kendskab til den gældende arbejdsmiljølov og aktivt skal medvirke til, at reglerne om arbejdsmiljø overholdes i alle led i entreprisekæden,
- at medarbejdere straks skal søge instruktion og hjælp hos arbejdsgiver, hvis der opstår arbejdsmiljømæssige hindringer for arbejdets udførelse, der kan medføre overhængende risiko for sikkerhed og sundhed,
- at medarbejderen kan søge vejledning hos virksomhedens AMO, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA-BA), organisationerne eller Arbejdstilsynet, hvis der er tvivl om en arbejdssituation indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed,

- at nærværende aftale ikke har til hensigt at overtage kontrollen med de områder, der i dag henhører under Arbejdstilsynets ressortområde. Aftalen skal alene anses som et supplement hertil,
- at overtrædelse af nærværende aftale ikke er bodspådragende og ikke kan behandles ved Arbejdsretten eller ved Faglig voldgift.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 29 om natarbejde og helbreds kontrol

Parterne er enige om følgende:

1. Almindelige regler

I forbindelse med implementeringen af EU-direktiv om arbejdstid er der mellem nedennævnte parter indgået følgende aftale om natarbejde:

Ved natarbejde forstås en ansat, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller forventes at udføre en nærmere aftalt del af sin årlige arbejdstid i natperioden.

Virksomhederne skal sikre, at der tilbydes natarbejdere gratis helbreds kontrol, inden de begynder beskæftigelse ved natarbejde og derefter med regelmæssige mellemrum.

Virksomhederne skal endvidere sikre, at natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, når det er muligt, overføres til dagarbejde, som passer dem.

2. Forebyggende tiltag ved natarbejde

Parterne har implementeret anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om natarbejde:

- Højst tre nattevagter i træk
- Højst 9 timer ad gangen
- Mindst 11 timer mellem to vagter
- At gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemføre følgende tiltag:

De lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, skal drøfte, om man på virksomheden lever op til NFA's anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der udføres natarbejde.

Drøftelsen skal:

- a) gennemføres ved iværksættelse af natarbejde og derefter løbende en gang om året
- b) dokumenteres ved udfyldelse af et af parterne udarbejdet skema, som indeholder en gennemgang af anbefalingerne

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA's anbefalinger følges, anvendes de almindelige regler, jf. pkt. 1 i protokollatet.

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA's anbefalinger ikke følges, sættes følgende særlige aktiviteter i værk for medarbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA's anbefalinger:

- a) Virksomheden skal tilbyde årlig helbreds kontrol til natarbejderne
 - i. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbreds kontrollen hvert andet år
 - ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50 år, anvendes en udvidet helbreds kontrol
- b) Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde
 - i. Risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer ved natarbejde. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 - ii. Handlungsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer ved natarbejde, som ikke kan løses umiddelbart
 - iii. Gennemførelse af Handlungsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger

3. Gravides natarbejde

Når virksomheden er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges udgang omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, så pågældende højst arbejder en nattevagt om ugen.

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlægge arbejdstiden, så pågældende medarbejder højst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen.

For fraværet ydes medarbejderen betaling som ved graviditetsorlov efter bestemmelserne i overenskomstens barselsregler.

4. Overenskomstparternes øvrige tiltag vedrørende natarbejde

Parterne er enige om at nedsætte et udvalg, som i overenskomstperioden skal arbejde med følgende:

- Undersøge muligheden for at kortlægge omfanget af natarbejde samt undersøge, i hvor høj grad virksomheder med natarbejdere tilbyder helbreds kontrol
- Informationsmateriale om natarbejde og om helbreds kontrol ved natarbejde
- Spørgeskema til brug for helbreds kontrol af natarbejdere, der ikke er fyldt 50 år, og udfører natarbejde
- Drøfte behovet for fælles informationsaktiviteter om det udarbejdede materiale
- DIO I og CO-Industri har igangsat forskning om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt indenfor industrien under hensyntagen til NFA's anbefalinger. Udvalget følger denne forskningsindsats.

Aftalen ændrer ikke ved overenskomstens andre bestemmelser om natarbejde, herunder betalingen herfor.

København, den 3. februar 2026

Protokollat nr. 30 om Tillidsrepræsentanters adgang til at deltage i informationsmøder om overenskomstfornyelse

Overenskomstparterne ønsker at støtte op om udbredelsen af information om de nye elementer i overenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen.

Valgte tillidsrepræsentanter har derfor ret til frihed med løn til at deltage i det informationsmøde der ligger tættest på medarbejderens arbejdsplads, hvor forbundene er repræsenteret. Mødet afholdes når et aftaleresultat måtte foreligge. Denne ret til fravær med løn gælder frem til urafstemningens afslutning.

Tillidsrepræsentanten har pligt til hurtigst muligt efter indkaldelsen til informationsmødet er modtaget at underrette arbejdsgiveren om, hvornår og hvor informationsmødet afholdes samt varigheden af mødet.

Transportudgiften dækkes af forbundet/afdelinger.

København, den 3. februar 2026

Bilag

Bilag A

Ansættelseskontrakt for timelønnede

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR TIMELØNNEDE

Omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem
Dansk Håndværk og Faglig Fælles Forbund (3F)

1. Parter

Arbejdsgiver: _____ CVR-nr. _____
Adresse: _____
Postnr. / by: _____
E-mail: _____
Telefonnr.: _____

Medarbejder: _____ CPR-nr. _____
Adresse: _____
Postnr. / by: _____
E-mail: _____
Telefonnr.: _____

2. Jobkategori

☐ Tømrer ☐ Bygningsnedker ☐ Tækkemand ☐ Glarmester ☐ Alu-bygger
☐ Gulvlægger ☐ Murer ☐ Murerarbejdsmand ☐ Stenhugger
☐ Brolægger ☐ Chauffør ☐ Nedrivningsarbejder ☐ Bygningsstruktør
☐ Anlægsstruktør ☐ Gartner
☐ Andet: _____

3. Overenskomst

Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F), hvori der bl.a. er fastsat regler for arbejdstid, opsigelsesvarsel, arbejdsmarkedspension, akkord, overarbejdsbetaling, ferie, feriefridage, SH-betaling, efteruddannelse, varigheden af det fravær med løn, der er ret til, herunder løn under sygdom, barnets første sygedag, barsel samt eventuelle lokalaftaler.

Der kan på virksomheden forekomme akkordarbejde eller andre produktivitsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i overenskomsten eller lokalaftaler.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten kan hentes her www.dhv.dk.

4. Tiltrædelsesdato

Tiltrædelsesdato: _____ Evt. anciennitet fra: _____

☐ Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset (angiv ophørsdato): _____

☐ Ansættelsesforholdet er begrænset til følgende opgave: _____

5. Arbejdssted

☐ Fast arbejdssted eller hovedarbejdssted (adresse): _____

☐ Skiftende arbejdssteder

6. Arbejdstid

☐ Fuldtid

☐ Deltid - anfør timer pr. uge: _____ timer (minimum 8 og højst 30 timer)

Vær opmærksom på, at organisationerne skal underrettes ved aftale om deltid.

7. Løn

Personlig timeløn på ansættelsestidspunktet udgør kr. _____

Den personlige timeløn tillægges pension, SH-bidrag og feriepenge efter gældende regler.

Lønnen udbetales bagud:

☐ Hver 14. dag

☐ Månedligt (forudsætter lokalaftale)

Pengene overføres til: Reg.nr. _____ Kontonr. _____

8. Pension

Virksomheden indbetaler pension til PensionDanmark til medarbejdere, der er fyldt 18 år. Pensionsfordelingen følger den til enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F) om pension.

Forudsætningerne for indbetaling af pension:

- Medarbejderen er fyldt 18 år,
- 6 måneders anciennitet på overenskomstrådet, eller
- Medarbejderen har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, eller
- I tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde.

Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på en kollektiv overenskomst.

☐ Ja – medarbejderen opfylder ovennævnte og vil få pension fra tiltrædelsesdatoen

☐ Nej – medarbejderen er berettiget til pension fra: _____

9. Sygdom

Ved sygdom er medarbejderen forpligtet til at ringe til arbejdsgiveren

senest kl. _____

10. Personalepolitik

☐ Medarbejderen har fået udleveret virksomhedens personalehåndbog.

11. Opsigelse

Der henvises til den enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F) om opsigelsesvarsler.

12. Ferie

Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og den til enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse.

13. Feriefridage

Medarbejderen bekræfter at have afholdt _____ feriefridage i indeværende kalenderår.

14. Bibeskæftigelse

Har medarbejderen bibeskæftigelse ved ansættelsens begyndelse?

☐ Ja - hvilken?

☐ Nej

Opstartes der bibeskæftigelse under ansættelsesforholdet skal arbejdsgiver oplyses om dette. Bibeskæftigelsen må ikke være uforenelig med det eksisterende arbejde.

15. Social sikring

I forbindelse med social sikring henvises der til nedenstående socialsikringsinstitutioner eller relevant lovgivning:

- Sygedagpenge: Medarbejderens kommune jf. Lov om Sygedagpenge (sygedagpengeloven)
- Barseldagpenge: Medarbejderens kommune jf. Lov om ret til at holde orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
- Arbejdsskader: Ved anerkendte erhvervssygdomme, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring www.aes.dk. Ved anerkendte arbejdsulykker, arbejdsgivers forsikringselskab;

Angiv forsikringselskab: _____

16. Udstationerede medarbejdere til Danmark

Hvis medarbejderen er udstationeret i et andet land end det, hvor vedkommende normalt arbejder, og arbejdets varighed overstiger 4 på hinanden følgende uger, oplyses desuden de følgende supplerende oplysninger. Oplysningerne skal være medarbejderen i hænde inden arbejdets start.

Det land eller de lande i hvilket eller hvilke arbejdet udføres: _____

Den valuta, som lønnen udbetales i: _____

Oplysninger om eventuelle ydelser i kontanter eller naturalier: _____

Hvorvidt medarbejderens tilbagevenden til hjemlandet godtgøres:

☐ Ja

☐ Nej – Hvis ikke, oplysning om vilkår for medarbejderens tilbage til hjemlandet:

Er der udstedt attester i forbindelse med udstationeringen?

☐ Ja

☐ Nej – Hvis ikke, oplysning om vilkår for medarbejderens tilbage til hjemlandet:

Oplysninger vedr. ordninger/godtgørelse af udgifter til:

Rejse:

Kost:

Logi:

Medarbejdere udstationeret til Danmark er desuden gjort bekendt med:

<https://workplacedenmark.dk/>

17. Særlige vilkår

18. Underskrifter

Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift af dette ansættelsesbevis ikke at lide af en kronisk eller anden sygdom, som vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde samt at have modtaget personalehåndbogen, hvis der er sat kryds i pkt. 10.

Dette dokument er udarbejdet i to eksemplarer, og hver part modtager et underskrevet eksemplar.

Dato: _____ Dato: _____

Virksomhed Medarbejder

Bilag B

Ansættelsesbevis

AFTALE OM FUNKTIONÆRLIGNENDE ANSÆTTELSE

Omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem
Dansk Håndværk og Faglig Fælles Forbund (3F)

1. Parter

Arbejdsgiver: _____ CVR-nr. _____
Adresse: _____
Postnr. / by: _____
E-mail: _____
Telefonnr.: _____

Medarbejder: _____ CPR-nr. _____
Adresse: _____
Postnr. / by: _____
E-mail: _____
Telefonnr.: _____
Pengeinstitut: _____ Reg.nr. _____ Kontonr. _____

2. Jobkategori

Medarbejderen er ansat som: _____

3. Overenskomst

Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F), herunder § 9 om funktionærlignende ansættelses-vilkår, nærværende aftale samt eventuelle lokalaf-taler i virksomheden. Vedrørende fravær med løn, herunder løn under sygdom, barnets første sygedag og løn under orlov henvises til Bygge- og Anlægsoverenskomsten, som kan hentes på www.dhv.dk

4. Tiltrædelsesdato

Tiltrædelsesdato: _____ Evt. anciennitet fra: _____

- ☐ Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset (angiv ophørsdato): _____
- ☐ Ansættelsesforholdet er begrænset til følgende opgave: _____

5. Arbejdssted

☐ Fast arbejdssted eller hovedarbejdssted (adresse):

☐ Skiftende arbejdssteder

6. Arbejdstid

☐ Fuldtid

☐ Deltid – anfør timer pr. uge _____ timer (minimum 8 og højst 30 timer)

Vær opmærksom på at organisationerne skal underrettes ved aftale om deltid.

For så vidt angår arbejdstid – den normale arbejdstid, weekendarbejde, deltidsbeskæftigelse og arbejde på speciel arbejdstid – henvises til overenskomstens § 9 vedrørende funktionærlignende ansættelser og eventuelle lokalaftaler. Overarbejde udføres i henhold til overenskomstens kapitel 4.

7. Løn og andre lønde

Lønnen er aftalt til _____ kr. pr. måned, som udbetales månedvis bagud på samme dato som til virksomhedens funktionærer.

Overstående månedsløn er uden pension og særlig opsparing jf. § 9, stk. 9.

Eventuelt andre tillæg til lønnen: _____

Medarbejderen modtager fuld løn på søgnehelldage, fridage og feriefridage. Overarbejdsbetaling, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter overenskomsten. Der kan i virksomheden forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i overenskomsten eller lokalaftaler.

En gang om året tages lønnen for medarbejderen op til vurdering og eventuel regulering.

8. Ferie

Der ydes ferie i henhold til Ferieloven.

- ☐ Medarbejderen holder ferie med løn og ferietilæg
- ☐ Medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse

9. Pension

Arbejdsmarkedspension ydes efter overenskomstens kapitel 7. Er medarbejderen berettiget til arbejdsmarkedspension efter overenskomstens bestemmelser ved ansættelsen?

- ☐ Ja
- ☐ Nej – medarbejderen er berettiget til pension fra: _____

10. Sygdom

Ved sygdom er medarbejderen forpligtet til at ringe til arbejdsgiveren senest kl. Der ydes fuld løn under sygdom og tilskadekomst.

11. Bibeskæftigelse

Har medarbejderen bibeskæftigelse ved ansættelsens begyndelse?

- ☐ Ja – hvilken? _____
- ☐ Nej

Opstartes der bibeskæftigelse under ansættelsesforholdet, skal arbejdsgiver oplyses om dette. Bi-beskæftigelsen må ikke være uforenelig med det eksisterende arbejde.

12. Social sikring

I forbindelse med social sikring henvises der til nedenstående socialsikringsinstitutioner eller relevant lovgivning:

- Sygedagpenge: Medarbejderens kommune jf. Lov om Sygedagpenge (sygedagpengeloven)
- Barseldagpenge: Medarbejderens kommune jf. Lov om ret til at holde orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
- Arbejdsskader: Ved anerkendte erhvervssygdomme, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring www.aes.dk. Ved anerkendte arbejdsulykker, arbejdsgivers forsikringsselskab:

Angiv forsikringsselskab: _____

13. Personalepolitik

- ☐ Medarbejderen har fået udleveret virksomhedens personalehåndbog.

14. Opsigelse

Ved opsigelse gælder Funktionærlovens § 2 om opsigelsesvarsler.

Opsigelse fra medarbejderen

Ansættelsesforholdet kan efter prøveperioden opsiges af medarbejderen med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Opsigelse fra virksomheden

Ansættelsesforholdet kan efter prøveperioden af virksomheden opsiges med følgende:

- Med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse sker inden udløbet af 5 måneder (inkl. prøvetid)
- Med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelse sker inden udløbet af 2 år og 9 måneder
- Med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelse sker inden udløbet af 5 år og 8 måneder
- Med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelse sker inden udløbet af 8 år og 7 måneder
- Med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse sker herefter.

Uanset hvilken part, der opsiger ansættelsesforholdet, skal det ske skriftligt. Opsigelsen skal være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

Prøvetid

De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er aftalt prøvetid. I prøveperioden kan ansættelsesforholdet opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag i måneden af begge parter.

120-dagesreglen:

Det er aftalt, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbart tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket.

15. Udstationerede medarbejdere til Danmark

Hvis medarbejderen er udstationeret i et andet land end det, hvor vedkommende normalt arbejder, og arbejdets varighed overstiger 4 på hinanden følgende uger, oplyses desuden de følgende supplerende oplysninger. Oplysningerne skal være medarbejderen i hænde inden arbejdets start.

Det land eller de lande i hvilket eller hvilke arbejdet udføres: _____

Den valuta, som lønnen udbetales i: _____

Oplysninger om eventuelle ydelser i kontanter eller naturalier: _____

Hvorvidt medarbejderens tilbagevenden til hjemlandet godtgøres:

☐ Ja

☐ Nej - Hvis ikke, oplysning om vilkår for medarbejderens tilbage til hjemlandet:

Er der udstedt attester i forbindelse med udstationeringen?

☐ Ja

☐ Nej - hvis ikke, oplysning om hvilke der mangler:

Oplysninger vedr. ordninger/godtgørelse af udgifter til:

Rejse: _____

Kost: _____

Logi: _____

Medarbejdere udstationeret til Danmark er desuden gjort bekendt med: <https://work-placedenmark.dk/>.

16. Øvrige forhold

17. Underskrifter

Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift af dette ansættelsesbevis ikke at lide af en kronisk eller anden sygdom, som vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde samt at have modtaget personalehåndbogen, hvis der er sat kryds i pkt. 13.

Dette dokument er udarbejdet i to eksemplarer, og hver part har modtaget et underskrevet eksemplar.

Dato: _____ Dato: _____

Virksomheden

Medarbejder

Bilag C

Pension - Fleksjob

Mellem nedenstående parter er der enighed om følgende, gældende for ansættelsesforhold, der er omfattet af overenskomster indgået mellem parterne.

Parterne er enige om at fravige overenskomsternes obligatoriske bestemmelser om tilknytning til en bestemt pensionsordning for medarbejdere, der beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob på følgende måde:

Medarbejdere, der beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob og som på ansættelsestidspunktet er omfattet af/medlem af en eller flere pensionsordninger etableret ved kollektiv overenskomst, skal have pensionsbidraget indbetalt til den pensionsordning, hvortil der senest er indbetalt bidrag.

Hvis der ikke tidligere er indbetalt pensionsbidrag fra medarbejderen, skal pensionsbidraget indbetales til den pensionsordning, der er anført i den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst.

Pensionsordningen skal i det tilfælde have særskilt besked om ansættelsesforholdet for medarbejderen.

København, den 6. marts 2003

Bilag D

Aftale om ferieoverførsel

Aftale om ferieoverførsel

Virksomhed _____

Medarbejder _____

1. Overført ferie

- 1.1 Parterne har i overensstemmelse med nedenstående regler aftalt, at _____ feriedage overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.
- 1.2 Der kan højst overføres 10 feriedage, og senest i den 2. ferieafholdelsesperiode efter overførslen af ferie, skal al ferie afholdes.
- 1.3 Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andre feriehindringer er afskåret fra at holde ferie, overføres op til 20 dages årligt betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

2. Afvikling af overført ferie

Parterne har aftalt følgende om afvikling af den overførte ferie (sæt kryds)

- 2.1 ☐ Ferien holdes i perioden ____/____-20____ til ____/____-20____
- 2.2 ☐ Anden aftale (anføres her) _____
- 2.3 Hvis der ikke er enighed om lægning af overført ferie, placeres ferien efter samme retningslinier som lægning af restferie.

3. Øvrige bestemmelser

- 3.1 Aftaler om ferieoverførsel skal indgås skriftligt senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden.
- 3.2 Overført ferie skal holdes forud for anden ferie.
- 3.3 Fratræder medarbejderen inden al overført ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for de resterende overførte feriedage.
- 3.4 Aftale om afvikling af overført ferie kan kun ændres ved indgåelse af en ny aftale.
- 3.5 Feriegodtgørelse svarende til ovennævnte feriedage for medarbejderen udgør kr.: _____.
- Beløbet udbetales ved ferieafholdelse eller i forbindelse med arbejdsforholdets ophør i virksomheden.

Dato: _____

Virksomhedens underskrift _____

Medarbejderens underskrift _____

Bilag E

Tillæg til ansættelseskontrakt ved arbejde i udlandet/udstationering

BILAG TIL ANSÆTTELSESKONTRAKT

Omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem
Dansk Håndværk og Faglig Fælles Forbund (3F)

Ved udførelse af midlertidigt arbejde i et andet land end det land medarbejderen er ansat i og varigheden overstiger 4 på hinanden følgende uger, anbefaler organisationerne, at dette tillæg benyttes. Tillægget skal i udfyldt stand være lønmodtageren i hænde inden afrejsen.

Nærværende aftale erstatter i udstationeringsperioden eksisterende ansættelsesbevis om arbejde i Danmark for virksomheden.

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst, idet overenskomsten alene er gældende i Danmark. Parterne skal derfor lave individuel aftale om ansættelsesvilkårene, som i øvrigt skal tilpasses arbejdslandets forhold.

Organisationerne er enige om, at medarbejderen i udsendelsesperioden er omfattet af overenskomstens arbejdsmarkedspension, ligesom medarbejderen følger feriereglerne i overenskomsten.

Organisationerne anbefaler, at parterne bruger nærværende tillæg til ansættelsesbevis, som kan hentes på www.dhvf.dk

1. Parter

Arbejdsgiver: _____ CVR-nr. _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

E-mail: _____

Telefonnr.: _____

Medarbejder: _____ CPR-nr. _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

E-mail: _____

Telefonnr.: _____

2. Arbejdsstedets beliggenhed – land

Fast arbejdssted eller der hvor arbejdet hovedsagelig udføres eller skiftende arbejdssteder:

3. Beskrivelse af arbejdet

Arbejdsopgaver eller titel: _____

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Første arbejdsdag er: _____

Forventet afsluttet i uge: _____

5. Ved vikararbejde

Brugervirksomheden: _____

6. Ved prøvetid

Varighed og vilkår: _____

7. Fravær med løn

Eventuelt aftalte omsorgsdage, seniordage eller lignende: _____

8. Lønforhold

Ved akkordarbejde: arbejdet udføres i akkord jf. reglerne i Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem Dansk Håndværk og 3F:

Tidsfrister: De i overenskomsten fastsatte tidsfrister for aflevering af kritik og ugesedler samt akkordering, regnskaber m.v. skal i tilfælde, hvor virksomheden ikke har repræsentant på arbejdspladsen betragtes som overholdt, når det inden for fristen er afsendt til virksomheden /medarbejderens adresse.

Ved timelønsarbejde: timelønnen følger lønbestemmelserne i overenskomsten.

Den personlige timeløn er aftalt til i DK kr.: _____

Forhandling om regulering af den individuelle løn kan højest foretages én gang årligt.

Eventuelle øvrige løntillæg: _____

Lønnen udbetales i følgende valuta: _____

Løn, rejsegodtgørelse m.v. udbetales hver anden uge: Lige uger ☐ Ulige uger ☐ Løn-udbetalingsdagen er den først følgende torsdag.

Lønningsugen følger kalenderugen. Medarbejderen skal sikre at arbejdsgiver om fredagen modtager ugesedler.

Der er aftalt følgende om aflevering af ugesedler:

9. Overarbejde

Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde tilpasses det pågældende lands forhold herunder betaling. Der skal tillægges 25%, medmindre andet aftales.

10. Søn- og helligdage

Søndage, danske og det pågældende lands helligdage samt 1. maj er fridage.

11. Ventetid/materiemangel

Må en medarbejder vente på materialer, beslag eller lignende skal virksomheden, der som intet andet arbejde anvises medarbejderen betale ventetiden med den gældende minimallønsats. Dog skal medarbejderen skriftligt give virksomheden 24 timers frist (fridage medregnes ikke i tidsfristen) til at skaffe de manglende materialer til veje.

Ventetiden skal opgøres på ugesedlen. Sker dette ikke, er fordringen bortfaldet. Betalingen for ventetiden udbetales førstkommande lønudbetalingsdag.

12. Vejrligsstop

I tilfælde, hvor arbejdet på grund af vejrliget må indstilles eller ikke kan påbegyndes ved normal arbejdstids begyndelse, er medarbejderne forpligtet til at forblive på arbejdsstedet medmindre andet aftales.

I perioder, indtil vejret bedres, kan virksomheden anviser andet arbejde og medarbejderne må ikke vægre sig ved at udføre et sådan anvist arbejde, indtil det afbrudte arbejde kan genoptages.

Såfremt det ikke er muligt at anviser andet arbejde, betales ventetiden med den gældende minimallønsats.

13. Kost/logi og transport

Virksomheden afholder udgifter til transport af medarbejder og medarbejderens personlige værktøj og bagage.

Virksomheden sørger for at anvise logi af rimelig standard i nærheden af arbejdsstedet (hotel, kro eller lignende). Medarbejderen kan dog meddele eget logivalg.

I forbindelse med en af virksomheden varslet ferie ydes fri hjem- og udrejse.

14. Løn under sygdom og underretning

Der betales følgende under sygdom: _____

Ved sygdom skal medarbejderen give underretning til:

Navn/tlf.: _____ tidspunkt for underretning: _____

15. Ulykkestilfælde under arbejdet

Indtræffer under arbejdets gang et ulykkestilfælde, der bevirker indtægtsstab for medarbejderen, betales personlig timeløn for resten af dagen.

16. Pension

Der betales arbejdsmarkedspension efter bestemmelsen i overenskomsten.

17. Ferie- og Særlig lønopsparing

Den i overenskomsten aftalte Ferie- og Særlig lønopsparing er gældende inkl. Feriegarantiordning uanset aftalens varighed, så længe tilknytning til Dansk Håndværk er til stede.

18. Skurforhold

Det pågældende lands regler og kutyper.

19. Opsigelse

Opsigelse sker i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Ved akkordarbejde ophæves kontrakten automatisk efter arbejdets afslutning. Ønskes forholdet forlænget udfærdiges nyt ansættelsesbevis herfor.

20. Arbejdstid

Der er individuelt aftalt følgende bindende normal ugentligt timetal: _____

Er der ikke aftalt bindende aftale om arbejdstiden, kan en af følgende arbejdstider vælges:

- a: 4-dages uge: den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt over de 4 dage og forudsat at ingen arbejdsdag er over 10 timer.
- b: 5-dages uge: den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer fordelt over de 5 dage og forudsat at ingen arbejdsdag er over 10 timer.
- c: Varierende uger: der kan etableres varierende uger fordelt over 2 lønperioder (2X2 uger), forudsat den daglige arbejdstid ikke overstiger 10 timer. Ingen uger er mindre end 32 timer og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Øvrige særlige aftaler om arbejdstid, herunder vagtordninger m.v.: _____

21. Tillidsrepræsentantregler

De i overenskomstens gældende regler.

22. Efteruddannelse

Der er aftalt følgende efteruddannelse i ansættelsesperioden: _____

23. Tvister

Tvister behandles efter Regler for behandling af faglig Strid som anvist i overenskomsten, dog således at mægling/voldgift afholdes i Danmark.

24. Forpligtelse inden udrejsen

Forud for udrejsen skal følgende forhold være bragt i orden:

Udstationering i indtil 1 år: virksomheden drager omsorg for, at medarbejderen sikres ret til behandling for akut opstået sygdomme. Der foretages den nødvendige henvendelse til sygesikringskontoret i medarbejderens bopælskommune.

Den sociale sikringsordning: endvidere skal virksomheden ved ansættelsesforholdets start drage omsorg for, at medarbejderen er omfattet af de sociale sikringsordninger. Arbejdsgiver sikrer at der udstedes de nødvendige blanketter.

Forsikring: i arbejdsforholdet forsikrer virksomheden medarbejderen på lige fod som i Danmark, herunder erhvervsansvarsforsikring også på lige fod som i Danmark.

Endvidere tages forsikring for hjemtransport under sygdom og tilskadekomst.

Skatteforhold: medarbejdernes personlige skatteforhold er virksomheden uvedkommende. Under ansættelsen kan ingen af aftaleparterne ved at ændre tilhørsforhold til andet land påføre modparten yderligere pligter.

25. Misligholdelse af ansættelsesforholdet

Såfremt en af parterne misligholder ansættelsesforholdet, kan dette ophæves uden varsel.

Hjemrejse vil blive arrangeret af virksomheden ved først givne lejlighed.

Ved uoverensstemmelse om årsagen til hjemsendelse skal denne straks ved medarbejderens hjemkomst, senest 7 dage efter, afprøves ved en fagretlig behandling mellem organisationerne.

Såfremt hjemsendelse er berettiget, godtgør medarbejderen virksomheden de erholdte rejseudgifter til hjemrejsen.

Har virksomheden misligholdt ansættelsesforholdet, står det medarbejderen frit, hvorvidt han vil afbryde kontraktforholdet. Hjemrejsen betales i dette tilfælde af virksomheden.

Ved misligholdelse af en af parterne i ansættelsesforholdet, som ikke fører til umiddelbar ophævelse af dette, kan modparten foretage indberetning til sin organisation i Danmark, der inden 7 dage fra indberetningens modtagelse skal etablere en fagretlig behandling med den modstående organisation.

Uanset hvem af parterne, der måtte afbryde ansættelsesforholdet, kommer tilgodehavende løn, bonus, akkordoverskud m.m. til udbetaling ved første lønudbetaling efter kontraktens ophør.

Uomtvistede beløb udbetales ved førstkomende mulige lønudbetaling.

Hvor der opstår force majeure, kan virksomheden til enhver tid hjemsende medarbejderen uanset kontraktens indhold.

Det er virksomhedens pligt i videst muligt omfang at give medarbejderen oplysninger om de arbejds- og opholdsforhold, der måtte være på destinationen.

26. Ophævelse

Nærværende aftale kan af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel dog tidligst til udløb efter opfyldelse af indgået ansættelseskontrakt.

Denne aftale er underskrevet i to eksemplarer og hver part har ved underskriften modtaget et eksemplar.

Ansættelsesblanketten samt sociale sikringsblanketter skal bæres af medarbejderen under hele ansættelsesperioden og forevises myndighederne ved krav.

Den _____

For virksomheden

Medarbejderen

Bilag F

Internt sikkerhedsarbejde

I medfør af gældende lov om arbejdsmiljø med tilhørende bekendtgørelse samt anvisning om internt sikkerhedsarbejde på virksomheden.

Med det formål at fremme et samarbejde om størst mulig arbejdssikkerhed angiver bekendtgørelsens regler for valg af arbejdsmiljørepræsentanter, for dannelsen af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg samt opregner de implicerede parter opgaver, pligter og rettigheder.

Yderligere oplysninger kan indhentes i den stedlige tilsynskreds.

Bilag G

Uddrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021 om Bygge- og Anlægsarbejde.

Kapitel 9

Velfærdsforanstaltninger

§ 60

1. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:
 - Toilet, der er aflåseligt,
 - Spiserum med bord og siddepladser med ryglæn samt adgang til drikkevand i nærheden,
 - Håndvask med rindende koldt og varmt vand,
 - Omlædningsrum,
 - Brusebad, jf. dog stk. 2
 - Soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove
2. Ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke er umiddelbart muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet:
 - er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende,
 - medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige,
 - medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller hindre spredning af, eller
 - udsætter den ansatte for høje temperaturer, eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse
3. Gravide kvinder og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende forhold.
4. Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenede med materialer, der kan være smittefarlige, eller komme i berøring med stoffer

og materialer, som det af sikkerheds- eller sundheds-hensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte de faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer. Indtagelse af mad og drikke må ikke finde sted i arbejdsrum, hvor der udføres arbejde af nævnte karakter.

§ 61

1. Faciliteterne skal etableres på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen og være til rådighed fra arbejdets begyndelse.
2. Faciliteterne kan dog helt eller delvis etableres på et samlingssted uden for byggepladsen ved arbejde, hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger.
3. Etablering af faciliteter på et samlingssted kan desuden ske ved anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under fremføring af anlægget som fx ved vejbygning og ledningsarbejde.

§ 62

1. Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder og have gode adgangsforhold. Der må højest være en afstand af 200 meter eller en transporttid på 5 minutter til toilet.
2. Toiletter, håndvaske og brusebade skal findes i et antal, så der er mindst:
1 toilet for hver 15 personer
1 håndvask for hver 5 personer og
1 brusebad for hver 10 personer.

§ 63

1. Faciliteterne kan etableres i skurvogne, skure, pavilloner, eksisterende bygninger m.v. Hvis faciliteterne etableres i skurvogne eller andre flytbare enheder, skal disses størrelse og indretning opfylde kravene i bekendtgørelsen om indretning af skurvogne og lignende, jf. dog § 64. Etableres faciliteterne på anden måde, fx i bygninger på stedet, skal disses brugsværdi have en lignende standard.
2. Hvis varigheden af arbejdet eller samlingsstedet er mere end 2 måneder, skal toiletterne tilsluttes kloak.
3. Hvis varigheden af arbejdet eller samlingsstedet er mindre end 2 måneder, skal toiletterne tilsluttes kloak, hvis kloak er fremført til

byggepladsen, og tilslutning kan ske uden rendegravning eller lign. jf. dog § 64.

§ 64

1. I forbindelse med arbejde, hvorved der hos den enkelte arbejdsgiver er højst 4 ansatte, og de andre de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, kan faciliteterne etableres i andre flytbare enheder end dem, der kræves efter § 63, såfremt de er egnede og forsvarligt indrettede. Der kan desuden anvendes afløbsfrit toilet.

§ 65

1. I forbindelse med anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under fremføringen af anlægget, og hvor faciliteterne ikke etableres på et samlingssted, men etableres løbende i umiddelbar nærhed af byggepladsen, finder §§ 60-64 anvendelse med følgende lempelser:
 - Toiletter kræves ikke tilsluttet kloak.
 - Samme rum kan benyttes til omklædning og spisning. Dette gælder dog ikke, hvis faciliteterne etableres fælles for flere arbejdsgiveres ansatte, eller hvis der findes brusebad.
 - Brusebad kræves kun, hvis vand- og kloaktilslutning er umiddelbart mulig. Brusebadet skal dog etableres, hvis arbejdet:
 - a. er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende,
 - b. medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige,
 - c. medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden, eller
 - d. udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

§ 66

Hvor der anvendes afløbsfrit toilet, skal dette have samme hygiejniske standard som toiletter med vandudskyldning.

§ 67

1. Faciliteterne kan være fælles for flere arbejdsgiveres ansatte under forudsætning af, at kravene til faciliteterne i §§ 60-66 er opfyldt i forhold

til det antal ansatte, som samtidig har dem til rådighed. Faciliteterne på byggepladsen må ikke være til rådighed for andre end de pågældende arbejdsgiveres ansatte.

2. Kvinder og mænd skal enten have adskilte omklædningsrum og baderum eller mulighed for at benytte samme rum hver for sig.

§ 68

1. Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur af mindst 18° C.
2. Rummene skal holdes ryddelige, rene og forsvarligt vedlige. Rummene må ikke benyttes til uvedkommende formål.

§ 69

1. Hvis de ansattes sikkerhed eller sundhed gør det nødvendigt, navnlig på grund af arbejdets art, antallet af ansatte eller byggepladsens af-sides beliggenhed, skal arbejdsgiveren stille lettilgængelige opholdsrum og/eller indkvarteringslokaler til rådighed.
2. Hvis der ikke findes sådanne lettilgængelige rum eller lokaler, skal der stilles andre faciliteter til de ansattes rådighed.
3. De ansatte skal have adgang til sovepladser, et tilstrækkeligt antal sanitære installationer, spiserum, hvilerum og det nødvendige antal skabe, borde og stole med ryglæn. Brugsværdien af disse velfærdsforanstaltninger skal have en standard, der svarer til de i § 60 nævnte foranstaltninger.
4. Der skal ved indretningen af faciliteterne tages hensyn til, om der både er mandlige og kvindelige ansatte,

§ 70

1. Såfremt der på en byggeplads foreligger særlige forhold i forbindelse med snævre pladsforhold eller trafik hensyn, som ikke gør det muligt at opfylde bestemmelserne i § 62, stk. 2, § 63, kan disse fraviges i det omfang, det er nødvendigt.
2. Der skal i så fald, inden arbejdet påbegyndes, foreligge en dokumentation herfor og en plan for, hvorledes velfærdsforanstaltningerne skal gennemføres. Dette materiale skal være tilgængeligt for de ansatte.

Bilag H

Arbejdstilsynets bekendtgørelse

Nr. 779 af 28. maj 2020

Indretning af skurvogne og lignende

I henhold til § 35, stk. 1, § 43, stk. 1 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lov-bekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 - Område og almindelige bestemmelser

§ 1. Hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning etableres vel-færdsfaciliteter i skurvogne, skure eller lignende enheder, der er flytbare i sin helhed eller i moduler (i det følgende benævnt skurvogne), skal indret-ningen af disse opfylde kravene i denne bekendtgørelse, medmindre andet følger af reglerne om arbejdsstedets indretning.

§ 2. Den, der overdrager, udlejer, overlader eller udstiller skurvogne som velfærdsforanstaltninger, skal sørge for, at skurvognene, når de udleveres til brug eller udstilles, har en indretning og størrelse, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 - Indretning

Toilet

§ 3. Toiletrum skal have et gulvareal på mindst 0,95 m² og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm², mekanisk ventilator eller lig-nende. Der skal indrettes et aflåseligt toiletrum for hver 15 personer. I toi-letrummet skal det være muligt at komme af med sanitært affald.

Stk. 2. Toilettet skal være forsynet med vandudskyldning og kunne tilsluttes kloak. Hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt skal toilettet være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der eventuelt er tilslut-tet en opsamlingskøle, jf. dog § 17, stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke skurvogne, der anvendes under forhold, hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning ikke kræves kloaktilslutning, men toilettet skal have samme hygiejniske standard som toilet med vandudskyldning.

Spisefaciliteter

§ 4. Spiserum skal have et gulvareal, der udgør mindst 0,9 m² pr. person, der benytter det, samtidigt med et tillæg på 1 m² til det samlede gulvareal.

Stk. 2. Spiserum skal være særskilt. Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal være et køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad, vand til kaffe og lignende jf. dog § 17, stk. 2.

Stk. 3. Spisepladsen skal indeholde et antal borde og siddepladser, der står i passende forhold til antallet af brugere.

Stk. 4. Rummet skal være forsynet med mindst to aftræksventiler på mindst 100 m² pr. ventil, mekaniske ventilatorer eller lignende.

Stk. 5. Spiserummet skal være forsynet med et vinduesareal svarende til mindst 10% af gulvarealet. Mindst ét vindue skal kunne åbnes og kunne fungere som redningsåbning.

Stk. 6. Vinduer skal være forsynede med solafskærmning, f.eks. gardiner.

Omkklædnings-, vaske- og brusefaciliteter

§ 5. Omklædningsrums gulvareal skal udgøre mindst 1 m² for hver person.

Stk. 2 Rummet skal være forsynet med to aftræksventiler på mindst 100 cm², mekaniske ventilatorer eller lignende.

Stk. 3. Rummet skal være udstyret og indrettet, så følgende krav er opfyldt:

1. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, enten i 2 skabe til hver person eller i et lodret opdelt skab.
2. De indvendige mål i skabene skal mindst være 25 cm x 50 cm x 170 cm. Målene skal i et opdelt skab mindst være 50 cm x 50 cm x 170 cm.
3. Skabene skal være aflåselige og forsynet med hylde.
4. Skabene skal være ventilerede til det fri, f.eks. ved fælles aftræk.
5. I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænke.
6. Arbejdstøj skal kunne tørres i et tørreskab i skurvognen, jf. dog § 17, stk. 3 og § 18.

Stk. 4. Der skal være indvendig adgang i skurvognen fra omklædningsrum til vaske- og brusefaciliteter, der skal opfylde følgende krav:

1. Håndvaske skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand. Der må højst være 5 personer om 1 håndvask. I stedet for håndvaske kan der indrettes vaskerende med mindst 1 blandingsbatteri for hver 5

- personer. Gulvarealet omkring hver håndvask eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1 m².
2. Ved håndvaske skal der være mulighed for at have de fornødne rensedmidler, jf. dog § 17, stk. 1.
 3. Brusebade skal være forsynet med rendende varmt og koldt vand. Der må højst være 10 personer om 1 brusebad.
 4. Brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forrummet skal kunne holdes tørt under brug af badet. Gulvarealet i brusebadet og forrummet skal tilsammen være mindst 1,8 m², jf. dog § 17, stk. 4 og § 18.
 5. Der skal være udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang ved mekanisk ventilation, jf. dog § 17, stk. 5.

Isolering

§ 6. Ydervægge, lofter, gulve m.v. skal være isolerede med en isolerings-
evne mindst svarende til 75 mm isoleringsmateriale med en lambdaværdi
på 0,039 W/moC.

Stk. 2. Vinduer skal være forsynede med termoruder eller tilsvarende med
en U-værdi, der ikke overstiger 1,5.

Indvendige vægge og gulvbelægning

§ 7. Indvendige vægge og gulvbelægning skal bestå af let afvaskelige ma-
terialer.

Lofthøjde

§ 8. Rummenes fri højde skal være mindst 2,10 m. I meget store enheder
(pavilloner) skal højden dog mindst være 2,30 m.

Belysning

§ 9. Der skal findes kunstig belysning med en belysningsstyrke på mindst
200 lux målt 85 cm over gulvet i alle skurvognens rum.

Opvarmning

§ 10. Rummene skal kunne opvarmes til mindst 18°C.

Kapitel 3 - Dispensation og klage

§ 11. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter Arbejds miljølovens § 81.

Kapitel 4 - Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i ind til 2 år den, der:

1. overtræder §§ 2-10,
2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, eller
3. tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen.

§ 14. For overtrædelse af §§ 2-10 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsættelig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Kapitel 5 - Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende ophæves.

§ 17. § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5 stk. 4, nr. 2 og § 5, stk. 4, nr. 4, 1. og 2. pkt., finder kun anvendelse på skurvogne og lignende omfattet af denne bekendtgørelse, der er produceret den 1. juli 2021 eller senere.

Stk. 2. Skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal kun være forsynet med køleskab, jf. § 4, stk. 2, hvor det er muligt.

Stk. 3. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal arbejdstøj kunne tørres, enten når det befinder sig i skabene

eller på en fælles bøjlestang, hvis skurvognen og lignende ikke har tørreskab som angivet i § 5, stk. 3, nr. 6.

Stk. 4. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal gulvarealet i forbindelse med hvert brusebad inkl. installation være mindst 1 m², hvis skurvognen og lignende ikke er indrettet som angivet i § 5, stk. 4, nr. 4, 3. pkt.

Stk. 5. Skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal kun være forsynet med mekanisk ventilation, jf. § 5, stk. 4, nr. 5, så vidt det er muligt.

Stk. 6. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal vinduer være forsynede med 2 lag glas eller lignende eller bestå af termoruder, hvis skurvognen og lignende ikke er indrettet som angivet i § 6, stk. 2.

§ 18. § 5, stk. 3, nr. 6 og § 5, stk. 4, nr. 4 gælder ikke for »miljøvogne«, der er indrettet til arbejde med asbest.

Bilag I

Prislister og priskuranter

Følgende prislister er gældende for Dansk Håndværk:

Kapitel 6

Prislister for veludført Tømrer snedkerarbejde.

Gulvpriskurant til Gulvoverenskomst.

Prislisten for glarmesterarbejde, (som den foreligger aftalt med Glarmesterlauget i Danmark.)

Kapitel 6A

Priskurant for murerarbejde i København og Nordsjælland zone 1 og 2.

Priskurant for murerarbejde i provinsen.

Priskurant for murerarbejdsmandsarbejde.

Kapitel 6B

Priskurant for bygge- og anlægsarbejde i provinsen (BYG's priskurant).

Priskuranten for stilladsarbejdere.

Akkordprislisten for brolæggere

Tidskurant for tagdækning.

Stenhuggere

For akkordarbejde henvises til Industriooverenskomsten mellem Fagligt Fælles Forbund og Dansk Byggeri Afsnit 4 Kapitel 3 "Øvrige bestemmelser", om Priskurant, Akkordforhold og Akkordering.

Der er enighed om, at Fagligt Fælles Forbund fremsender de til enhver tid gældende prislister til Dansk Håndværk i PDF-format.

Bilag J

om nye veje til kompetenceudvikling og grøn omstilling i håndværksbranchen

Virksomheder i håndværksbranchen spiller en central rolle i den grønne omstilling, hvorfor virksomheder og medarbejdere i de kommende år skal levere løsninger, der understøtter og muliggør den grønne omstilling indenfor klimasikring, bæredygtigt byggeri, energieffektivt byggeri, og cirkulær økonomi med genbrug og genanvendelse.

Øget fokus på digitalisering, nye teknologier, nye byggematerialer og udførelsesmetoder i Håndværksbranchen stiller også nye krav til både mestres og medarbejders kompetencer og arbejdsprocesser.

Overenskomstparterne er derfor enige om, at der i den kommende overenskomstperiode er behov for kompetenceudvikling og en øget uddannelsesindsats i branchen, så medarbejdere og mestre er bedst muligt klædt på til fremtidens byggeri.

Overenskomstparterne er på den baggrund enige om:

1. at iværksætte fælles aktiviteter som kan udvikle medarbejdernes og mestres kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri, klimavenlige materialer, energieffektivt byggeri, og cirkulær økonomi med genbrug og genanvendelse,
2. at udvikle nye veje som kan motivere både medarbejdere og mestre til at tage mere relevant efteruddannelse, samt at bistå med vejledning om efteruddannelse og hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplaner,
3. at iværksætte fælles aktiviteter med henblik på at styrke samarbejdet mellem mestre og medarbejdere omkring udførelse af arbejde i akkord,
4. at iværksætte fælles aktiviteter omkring digitalisering som kan styrke samarbejde og kommunikationen mellem medarbejdere og mestre,
5. at iværksætte fælles initiativer som kan motivere Dansk Håndværks medlemsvirksomheder til at uddanne flere lærlinge.

Overenskomstparterne er enige om, at ovennævnte udviklingsinitiativer afvikles i den kommende overenskomstperiode, og at udviklingsarbejdet finansieres af Samarbejdsfonden under Håndværkets Udviklingsfond.

Overenskomstparterne er ligeledes enige om, at der skal afsættes den nødvendige økonomi til at understøtte aktiviteterne.

Overenskomstparterne projektansætter en fælles udviklingskonsulent til at udvikle, koordinere og lede de fælles udviklingsaktiviteter i samarbejde med overenskomstparterne og deres lokalafdelinger.

København, den 1. februar 2021

Bilag K

Samarbejde og arbejdsmiljø

Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder.

Parterne er derfor enige om snarest at optage forhandlinger om en gennemgribende modernisering og udvikling af overenskomstens tillidsmandsregler.

De nye regler skal have til formål at styrke tillidsmandsinstitutionen og bør tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed i modsætning til varierende arbejdspladser.

Hermed sikres mulighed for valg af tillidsmænd med større erfaring og eventuel anciennitet i virksomheden og derigennem en fælles interesse for øget opkvalificering af tillidsmanden til gavn for begge parter.

Der kan endvidere drøftes muligheder for valg af tillidsmand på tværs af de forskellige faggrupper.

I forhandlingerne om de ændrede tillidsmandsregler, er der enighed om, at indføre en bestemmelse om, at der er adgang til ved lokal aftale at supplere og fravige forskellige overenskomstbestemmelser i kapitel 3 og eventuel indførelse af månedsløn. Sådanne aftaler skal være skriftlige og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter overenskomstens bestemmelser.

Såfremt der i virksomheden ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan aftaler indgås med den lokale afdeling af Fagligt Fælles Forbund.

Parterne er endvidere enige om også at optage forhandlinger om et tæt samarbejde om styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet i branchen.

Samarbejdet kan bl.a. være oprettelse af fælles byggepladsbesøg med det formål at rådgive og vejlede parterne på de enkelte arbejdspladser om sikkerhed og sundhed og evt. iværksættelse af forsøg med aflønning af sikkerhedsrepræsentanter på udvalgte arbejdspladser.

Bilag L

om forpraktikanter

Aftale om forpraktik mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund

Baggrund

Organisationerne har et ønske om at flere vælger en uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen. Forpraktik er derfor en mulighed for at flere unge får en større indsigt i branchen og for at de kan få en bedre praktiske forudsætninger for at vurdere og fornemme om branchen/uddannelsen er noget for dem.

Forpraktikken kan med fordel også bruges som introduktion til bygge- og anlægsbranchen for unge med anden etnisk baggrund.

Formål

Formålet med forpraktik for unge er følgende:

- at virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende ville kunne resultere i en uddannelsesaftale
- at virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifikationer, og om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation
- at den unge via relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag
- at mindske frafaldet blandt lærlinge
- at skabe flere potentielle praktikpladser blandt flere virksomheder

Rammer

Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år.

Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne lærlinge indenfor det fag, forpraktikanten ønsker at uddanne sig, idet aftalen indgås med den hensigt, at der i forlængelse af forpraktikforløbet indgås ordinær uddannelsesaftale.

Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, (se anmærkning) men kan efter aftale mellem virksomheden og forpraktikanten være kortere.

Hele forpraktikforløbet er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på uddannelsesområdet indgået mellem henholdsvis Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

Ved aftalens start udleveres mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Aftalen kan til enhver tid skriftlig opsiges af begge partner med 5 arbejdsdages varsel. Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden aftalens udløb, skal virksomheden skriftlig begrunde, hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen.

Kopi af opsigelse skal sendes til Byggeriets Uddannelser og Dansk Håndværk.

Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af ordinær uddannelsesaftale.

Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkvalificering.

Kopi af forpraktikaftalen skal indsendes til Byggeriets Uddannelser og Dansk Håndværk.

Virksomhedens forpligtelser

Virksomheden sikrer, at forpraktikanten under hele aftaleperioden knyttes til en voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson. Den uddannelsesansvarlige kontaktperson skal ved aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grundig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver.

Virksomheden giver løbende instruktion og fører effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Virksomheden giver forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende - på "begynderstadiet" - tilegner sig det anvendte fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse.

Virksomheden tegner en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden.

Forpraktikantens forpligtelser

Deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start.

Følge de instrukser som virksomheden - og øvrige medarbejdere - giver med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og opgaver.

Følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af virksomheden herunder:

- anmeldelse af sygdom eller andet fravær
- underretning om bopæl

Bekendtgørelse om unges arbejde

Forpraktikanter under 18 år er omfattet af Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, og der gøres opmærksom på de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v.

Senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1531 af 15. december 2017.

Ansættelsesaftale

Organisationerne udarbejder en standardaftale samt en vejledning.

Anmærkning:

Forpraktikaften for murer har en længde på maks. 3 måneder.

Forpraktikanten skal ikke udføre murerarbejdsmandsarbejde.

Bilag M

Hovedaftalen af 31. oktober 1973

med ændringer pr. 1. marts 1981,
pr. 1. marts 1987 og pr. 1. oktober 1992

mellem

Dansk Arbejdsgiverforening og
Landsorganisationen i Danmark

er gældende for overenskomstforholdet

§ 1

Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster, eventuelt under hovedorganisationernes medvirken, forpligter hovedorganisationerne og deres medlemmer sig til hverken direkte eller indirekte at lægge hindringer i vejen for, at arbejdsgivere og arbejdstagere organiserer sig inden for hovedorganisatoriske rammer. Som organisationsfjendtlig handling anses derfor forhold, hvorefter en af nærværende hovedaftale bundet part foretager handlinger rettet mod en anden part begrundet i organisationstilhørsforholdet og således ikke ud fra faglige motiver.

§ 2

1. Når der er indgået en kollektiv overenskomst, kan der inden for det område, som overenskomsten omfatter, og så længe den er gældende, ikke etableres arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot), medmindre der er hjemmel herfor i "Norm for Regler for behandling af faglig Strid" eller i kollektiv overenskomst. Sympatistrejke eller sympatilockout kan i øvrigt etableres i overensstemmelse med aftaler og retspraksis.
2. Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, medmindre den er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer af en efter vedkommende organisations love dertil kompetent forsamling og er behørigt varslet i overensstemmelse med reglen i stk. 3. Undtaget herfra er alene arbejdsstandsninger i de i "Normen", § 5, stk. 2, nævnte tilfælde.
3. At man agter at forelægge en sådan forsamling forslag om arbejdsstandsning, skal tilkendegives den anden hovedorganisations forretningsudvalg ved særlig og anbefalet skrivelse, mindst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat, og der skal på

samme måde gives den anden part meddelelse om forsamlingens beslutning, mindst 7 dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes. Ved varsling af retshåndhævende arbejdsstandsning nedsættes de ovenfor anførte varsler til henholdsvis mindst 7 dage og mindst 3 dage.

4. Såvel hovedorganisationerne som de under dem hørende organisationer samt øvrige af Hovedaftalen bundne organisationer er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midler at hindre overenskomststridige arbejdsstandsninger og, hvis overenskomststridig arbejdsstandsning finder sted at søge at få den bragt til ophør.
5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser systematisk affolkes eller efterhånden lukkes.
6. Under arbejdskonflikt mellem parterne i nærværende overenskomst eller deres medlemmer og udenforstående arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisationer eller virksomheder må støtte til den udenforstående ikke ydes af nogen ved denne overenskomst forpligtet part.

Som udenforstående betragtes ikke den organisation eller virksomhed, der indmelder sig i en af hovedorganisationerne eller i en under disse organiseret forening, idet det dog er en forudsætning, at der ikke inden indmeldelsen er etableret arbejdsstandsning, eller at sådan ikke efter forgæves forhandling er klart bebudet.

§ 3

1. Overenskomster afsluttet mellem hovedorganisationerne skal respekteres og efterkommes af alle under dem hørende organisationer under vedkommende hovedorganisations ansvar.
2. Uoverensstemmelse om, hvorvidt der består overenskomst, afgøres ved Arbejdsretten, medmindre parterne er enige om at lade spørgsmålet afgøre ved faglig voldgift. Uoverensstemmelse om, hvilket område en overenskomst har, afgøres ved faglig voldgift.

§ 4

1. Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler.
2. Såfremt der uden noget forbehold er antaget arbejdskraft til et bestemt angivet akkordarbejde, kan arbejdsforholdene ikke ændres, uden at

vedkommende arbejdsgiver godtgør arbejderne det derved eventuelt opståede økonomiske tab. Uoverensstemmelser herom afgøres ad fagretlig vej.

3. Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter efterfølgende regler. Hovedorganisationerne anbefaler, at sager om påståede urimelige afskedigelser behandles hurtigst muligt af de berørte parter. Sager, i hvilke der nedlægges påstand om underkendelse af en afskedigelse, skal så vidt muligt være afsluttet inden udløbet af den pågældende arbejdstagers opsigelsesvarsel.
 - a. Såfremt der foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har den pågældende arbejdstager ret til at begære skriftlig oplysning om grunden til afskedigelsen.
 - b. Hvis man fra arbejdstagerside hævder, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan afskedigelsen kræves behandlet lokalt mellem repræsentanter for virksomhedens ledelse og dens arbejdstagere. Den lokale forhandling skal være afsluttet inden for en frist af 14 dage fra underretning om afskedigelse. Såfremt arbejdsgiveren har afgivet åbenbart urigtige oplysninger om grunden til afskedigelsen, som er af væsentlig betydning for sagen, regnes ovennævnte frist fra det tidspunkt, hvor arbejdstagersiden blev eller burde være blevet bekendt med de korrekte oplysninger. Den lokale forhandling skal dog være afsluttet inden 3 måneder fra underretning om afskedigelsen.
 - c. Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis det interesserede fagforbund (eventuelt centralledelse) begærer sagen videreført, omgående optages forhandling mellem organisationerne.
 - d. Opnås der ikke herved enighed, har det interesserede fagforbund (eventuelt centralledelse) ret til at indgive klage til et af hovedorganisationerne nedsat Afskedigelsesnævn. Klagen skal være Afskedigelsesnævnets sekretariat og den modstående organisation i hænde inden for en frist af 7 dage efter afslutningen af organisationernes forhandling. Regler om Afskedigelsesnævnets sammensætning og sagsbehandling fastsættes i en forretningsorden for nævnet.

- e. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem virksomheden og arbejdstageren har lidt eller må antages at ville lide væsentlig skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede arbejdstagers gennemsnitsfortjeneste det sidste år.
- f. Såfremt der for Afskedigelsesnævnet indbringes sager med påstand om, at der er sket en urimelig afskedigelse, og den afskedigede i henhold til lovgivningen har en anden retsstilling end i henhold til Hovedaftalens bestemmelser, skal Afskedigelsesnævnet efter påstand herom fra klageren lægge den pågældende lovgivning til grund ved sagens afgørelse.

§ 5 (udgået)

Note

Hovedorganisationerne er enige om, at der fortsat er forskel på lederes og almindelige lønmodtageres retlige stilling, således som det bl.a. fremgår af retspraksis.

Såfremt fjernelse af Hovedaftalens § 5 giver anledning til organisatoriske problemer på arbejdsmarkedet, vil parterne indgå i en drøftelse herom med henblik på at løse problemerne.

§ 6

1. Hovedorganisationerne vil modvirke forsøg på at holde medarbejdere uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af selskabsretlige og andre aftaler eller indehavelse af anparten eller aktier, der ikke gør de pågældende til virkelige medejere af virksomheden.
2. Ved afgørelse af, om der er tale om en virkelig medejer, lægges der udover ejerskabet vægt på, om den pågældende medejer kan afskediges i henhold til almindelige ansættelsesretlige regler.

§ 7

1. Opsigelsesfristen for overenskomster angående priskuranter og øvrige arbejdsforhold er 3 måneder, medmindre andet er aftalt.
2. Selv om en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne i § 2.

§ 8

1. Hovedorganisationerne er enige om, at der skal indføres tillidsmandsregler i de kollektive overenskomster, hvor arbejdsforholdets karakter gør det muligt.
2. Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til de herfor gældende bestemmelser i den kollektive overenskomst, kan arbejdsforholdet, medmindre opsigelsen skyldes arbejdsmangel, ikke afbrydes, før dennes organisation har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt.
3. Hvis en tillidsrepræsentant afskediges, fordi arbejdsmangel giver tvungende grund hertil, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varselsperioden, jf. stk. 4, før dennes organisation har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge.
4. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den særlige varslingspligt i den kollektive overenskomst, i henhold til hvilken tillidsrepræsentanten er valgt. I sådanne tilfælde har tillidsrepræsentanten krav på det almindelige opsigelsesvarsel, der er gældende ifølge den kollektive overenskomst.
5. Agtes en tillidsrepræsentant forflyttet, således at hvervet ikke længere kan varetages, gælder samme retsstilling som ved afskedigelse, jf. stk. 2, 3 og 4.

§ 9

1. Hovedorganisationerne vil fremme et godt samarbejde mellem organisationerne og virke for rolige og stabile arbejdsforhold i virksomhederne gennem samarbejdsudvalgene eller andre egnede organer.
2. Der må ikke fra nogen side lægges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så meget og så godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham.

§ 10

1. I tilfælde af påstået brud på denne Hovedaftale såvel som, hvis der påstås at være begået brud på nogen anden kollektiv overenskomst indgået af hovedorganisationerne eller af deres medlemmer, skal der, inden klage indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde under hovedorganisationernes medvirken.
2. Er det påståede overenskomstbrud en arbejdsstandsning, jf. § 2, og denne ikke forinden er ophørt, skal fællesmødet afholdes omgående og senest dagen efter arbejdsstandsningens iværksættelse. I øvrige tilfælde afholdes fællesmøde snarest muligt. Den begærende part kan forlange, at fællesmøde afholdes inden 7 dage.
3. Begæringen om fællesmøde skal i videst muligt omfang angive sagens omstændigheder og relevante bilag vedlægges begæringen.
4. Såfremt parterne er enige herom, kan det berammede fællesmøde afholdes telefonisk.
5. På fællesmødet skal de til grund for uoverensstemmelsen liggende omstændigheder klarlægges og forsøges løst. Der udarbejdes referat af møderne, hvoraf parternes standpunkter fremgår.

§ 11

De under hovedorganisationerne hørende foreninger og virksomheder kan ikke ved at træde ud af hovedorganisationerne løse sig fra de forpligtelser, disse ved nærværende Hovedaftale er gået ind på. De vedbliver at stå ved magt, indtil denne Hovedaftale er bortfaldet efter opsigelse af en af hovedorganisationerne.

§ 12

1. Hovedaftalen er gældende, indtil den med 6 måneders varsel opsiges til en 1. januar, dog tidligst 1. januar 1995. Den af hovedorganisationerne, der måtte have ønske om ændringer af Hovedaftalen, skal 6 måneder forud for opsigelsen underrette modparten herom, hvorefter der optages forhandlinger med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af Hovedaftalen.
2. Er forhandlinger om en fornyelse af Hovedaftalen efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet til den pågældende 1. januar, gælder Hovedaftalen, uanset at opsigelsestidspunktet overskrides, indtil de ikraftværende kollektive overenskomster afløses af nye, og den bortfalder da ved de nye kollektive overenskomsters ikrafttræden.

Protokollat

Der er mellem parterne enighed om, at arbejdsstandsninger bør undgås, og om, at organisationerne aktivt skal bidrage hertil, jf. herom Hovedaftalen i øvrigt.

Hovedorganisationerne er enige om snarest at søge udarbejdet nærmere retningslinjer for afholdelse af fællesmøder vedrørende arbejdsstandsninger.

København, den 1. oktober 1992

Bilag N

Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold

Forretningsorden for faglig voldgift efter

48-timers møder

1. Hvis der ikke på organisationsmødet (48-timers mødet) opnås enighed om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser overholdes, kan sagen videreføres til en faglig voldgift under tiltrædelse af en af Arbejdsrettens udpeget fast opmand.
2. 3F varetager berømmelse af voldgiften.
3. Den faglige voldgift tilstræbes afholdt inden 14 dage.
4. Voldgiftsretten består af 5 medlemmer, hvoraf der udpeges to medarbejdere fra hver af de implicerede organisationer samt en opmand.
5. Senest 8 dage før voldgiftsmødet sender den klagende organisation en kort sagsfremstilling med angivelse af påstand og argumenter bilagt eventuelle sagsakter, der ønskes fremlagt til modpart og opmand.
6. Senest 3 dage før voldgiftsmødet sender den indklagede organisation på tilsvarende måde et svarskrift med eventuelle bilag til modpart og opmand.
7. Under retsmødet procederes sagen mundtligt af en af organisationsrepræsentanterne.
8. Opmanden fungerer som rettens formand og leder forhandlingerne. Efter votering afgøres uoverensstemmelsen ved simpelt stemmefler-tal.

9. Opnår der ikke flertal for en afgørelse af sagen, skal opmanden afgøre uoverensstemmelsen i en motiveret kendelse.
10. Afgørelsen er – uanset om den er truffet ved stemmeflertal eller ved kendelse – bindende for parterne.
11. Organisationerne afholder i fællesskab udgifterne ved den faglige voldgift.

Bilag O

Stenhuggere og stenteknikkere og specialarbejdere på stenhuggerier

Stenhuggere, stenteknikere og specialarbejdere på stenhuggerier er omfattet af overenskomstens bestemmelser med tilhørende bilag og protokollater, dog med følgende undtagelse og tilføjelser:

Specialarbejdere på stenhuggerier

En specialarbejder er en medarbejder, der betjener CNC-styrede maskiner og jetbrænder, sliber og polerer natursten, samt udfører opstillingsarbejde.

Stenindustriarbejder

En stenindustriarbejder arbejder i stenbrud, der kløver og udskærer stenblokke.

Stenteknikker

En uddannet stenteknikker fremstiller produkter og monterer tyndplader i natursten og støbte materialer. Medarbejderen betjener CNC styrede maskiner, polerer, skærer og fræser med maskinelt værktøj, samt monterer vaske og lignende emner.

Stenhuggere

En faglært stenhugger fremstiller produkter, opstiller og restaurerer natursten. Medarbejderen udfører behugning som f.eks.: Opslåning, skorrering, spidsning, stokhugning, riffelhugning, jetbrænding samt hugning, sandblæsning af skrift og montering af bronzebogstaver.

For faglærte stenhuggere betales et akkordafsvinstillæg på kr. 35.00 pr. time.

Varslers længde

Faglærte stenhuggere, stenteknikere og specialarbejdere på stenhuggerier kan opsiges med følgende varsler:

Arbejdsgiverside	Arbejderside
Efter 6 måneders beskæftigelse 1 uge	0 uger
Efter 1 års beskæftigelse 2 uger	1 uger
Efter 3 års beskæftigelse 5 uger	2 uger
Efter 5 års beskæftigelse 7 uger	2 uger

Forskudt arbejde

Ikke gældende for stenhuggere, stenteknikere og specialarbejdere på stenhuggerier.

Overarbejdstillæg

1. De første 2 timer 50%
2. 3. time og derefter til den normale arbejdstids begyndelse om morgenen samt på lørdage og på søn- og helligdag 100%

Særlige forhold:

Arbejdstøj:

Virksomheden udleverer hvert år til de medarbejdere der er ansat i virksomheden, et sæt velegnet arbejdstøj af god kvalitet eventuelt påtrykt firmanavn.

Udleveringen foretages første hele uge i maj samt ved nyansættelse, hvis svenden ikke har modtaget arbejdstøj inden for det sidste halve år.

Værktøj:

Værktøj samt dettes skærping, leveres af virksomheden i fornøden mængde som hidtil.

Specialværktøj i tilstrækkelig mængde efter aftale mellem virksomhed og medarbejder.

Kasser med lås til opbevaring a værktøjet udleveres af virksomheden, endvidere skafter, vinkler, retstokke, bukke og deslige.

Kløve- og pluggeværktøj skal altid holdes i god stand og i passende antal.

Akkord

For akkordarbejde betales i overensstemmelse med de i Bilag I til enhver tid gældende prislister for stenhuggere og stenteknikere, samt tilhørende bestemmelser, herunder ændringer og tilføjelser som efterfølgende aftales.

Elever

Elever er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser for elever i stenhuggerfaget i Industrioverenskomsten mellem DI Overenskomst III og Fagligt Fælles Forbund.

København, den 3. februar 2026

Bilag P

Zoneinddeling ved akkord og rejsegodtgørelse



Bilag Q

om pensionsoverførsel

Overførsel af pensionsdepot fra PensionDanmark.

Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at når en arbejdsmarkedspensionsordning eller en firmapensionsordning bliver overført til en anden pensionsordning ved jobskifte, kan der kun ske overførsel til en anden obligatorisk pensionsordning, fx overenskomstbaserede eller firmapensionsordninger, der ikke er oprettet individuelt af den enkelte person, og hvor pensionsordningen normalt ikke kan tilbagekøbes, så midlerne bliver i en pensionsordning.

Der kan dog ske overførsel til en privat ordning, hvis medlemmet er blevet selvstændig erhvervsdrivende og de sidste 12 måneder forud for overførslen ikke har haft arbejdsmarkedsbidragspligtig lønmodtagerindtægt på mere end 60.000 kr.

København, den 30. januar 2024

Bilag R

om Forståelse af overenskomstens bestemmelse om værktøj til tømrerlærlinge

Overgang i forbindelse med ændringen:

Ændringen af bestemmelsen om værktøj i Bygningsoverenskomsten omfatter ikke lærlinge, som er påbegyndt lærerforholdet før den 1. marts 2023, hvis der inden den 1. marts er aftalt eller påbegyndt afdragsordning efter de regler, som var gældende før den 1. marts 2023.

Værktøj

Værktøj og bogpakke udleveres i henhold til listen udarbejdet af det faglige udvalg.

Hvornår udleveres værktøjet

Værktøj og bogpakke skal udleveres ved uddannelsens begyndelse.

Skriftlig aftale

Organisationerne anbefaler at der laves en skriftlig aftale mellem virksomheden og lærlingen.

Virksomheden og lærlingen gennemgår værktøjet for at sikre, at der er det værktøj som fremgår af værktøjslisten udarbejdet af det faglige udvalg, og lærlingen kvitterer for det udleverede værktøj.

Læreforhold der starter på skolen

Nærværende aftale omfatter ikke lærlinge som starter deres uddannelse på skolen (skoleoplæring), da overenskomsten ikke gælder for lærlinge i skoleoplæring.

Når lærlingene starter deres uddannelse i en virksomhed, udleverer virksomheden værktøj og bogpakke, medmindre lærlingen har et tilsvarende sæt med fra skoleoplæringen. Licensen til bogpakken forbliver hos lærlingen i hele uddannelsesperioden.

Hvordan håndteres ”Korte aftaler”

Den virksomhed der indgår den første uddannelsesaftale med lærlingen, udleverer et fuldt sæt værktøj og bogpakke, medmindre lærlingen har fået et fuldt sæt værktøj og bogpakke udleveret under skoleoplæring.

Virksomheden og lærlingen gennemgår værktøjet for at sikre, at der er det værktøj som fremgår af værktøjslisten udarbejdet af det faglige udvalg, og lærlingen kvitterer for det udleverede værktøj.

Vedligeholdelse af værktøjet i læretiden

Hvis lærlingen slider værktøjet op under uddannelsen, udleverer den pågældende virksomhed som lærlingen er ansat i, nyt værktøj.

Hvis lærlingen mister/smider værktøjet væk, står lærlingen selv for at skaffe værktøjet igen.

Værktøj der bliver stjålet, er omfattet af overenskomstens § 31, stk. 1, på lige fod med øvrige medarbejdere.

Afbrydelse af uddannelsesaftalen

Hvis uddannelsesaftalen afbrydes i prøvetiden på de 3 måneder, forbliver værktøjet virksomhedens ejendom. Den efterfølgende virksomhed, som lærlingen indgår en uddannelsesaftale med, står for udleveringen af værktøjet.

Afbrydes uddannelsesaftalen efter prøvetiden, men inden uddannelsesaftalens afslutning, behandles ejerskabet af værktøjet, fagretsligt ud fra nedenstående eksempler:

- 1) Hvis virksomheden hæver aftalen berettiget, er virksomheden berettiget til at beholde værktøjskassen.
- 2) Hvis virksomheden hæver aftalen uberettiget, er lærlingen berettiget til at beholde værktøjskassen.
- 3) Hvis lærlingen hæver aftalen berettiget, er lærlingen berettiget til at beholde værktøjskassen.
- 4) Hvis lærlingen hæver aftalen uberettiget, er virksomheden berettiget til at beholde værktøjskassen.

- 5) Hvis virksomheden og lærlingen er enige om at ophæve aftalen, beholder lærlingen værktøjskassen.

Hvor lærlingen, som følge af de 5 eksempler, efterlader sin værktøjskasse, påhviler det en evt. ny virksomhed at opfylde overenskomstens bestemmelser om værktøj og bogpakke.

I forhold til pkt. 5 kan det under medvirken af det lokale uddannelsesudvalg aftales at værktøjet bliver i virksomheden.

Indtil sagen er afgjort, jf. Erhvervsuddannelseslovens § 63, eller Bygge- og Anlægsoverenskomstens kapitel 19, § 19, forbliver værktøjet hos lærlingen.

København, den 3. februar 2026

Stikordsregister

4

46-timers arbejdsuge 26

A

Afholdelse af ferie 90

Afskedigelse af valgte med
tillidshverv 110

Akkord

Afbrydelse af akkord/
reparationsarbejde 66

Akkorderingskrav 67; 74

Akkordforsku..... 65

Akkordopgørelse..... 56; 60; 75

Akkordoversku..... 59

Andre akkorder 73

En forhandling pr.
overenskomstår 73

Lærlinges deltagelse i
akkord.....61; 71; 73

Opmåling 68; 75

Regler for akkordarbejde 72

Regnskab over akkordarbejde.69

Udbetaling af akkord 67

Undersku i akkorden 65

Akkordafsavnstillæg..... 33

Akkordforhold.....57; 63

Akkordgrundlag..... 52

Akkordudbetaling og -forsku 58

Ansættelsesbevis 17

Ansættelseskodeks 22

Arbejde på deltid 29

Arbejdsfordeling 27

Arbejds miljørepræsentant 111

Arbejdsstandsning og -vægning
pga. sikkerhed og sundhed ...134

Arbejdstid 23

Arbejdstid, 4-dages uge 23

Arbejdstøj 144

B

Barns første sygedag og ved
børns hospitalsindlæggelse87

Barsel 83

Betaling for ventetid..... 48

Betaling under graviditets/barsels-
/fædreorlov 83

Boligtillæg til visse
medarbejdergrupper 36

Bortfald af varslingspligten 125

Bortvisningssager..... 132

Byggegruppens Feriefond af
2005.....99

Børneomsorgsdage, barns 2.
sygedag og lægebesøg 88

D

DA/LO Udviklingsfond.....	115
Definition af Industri- og Værkstedområdet	9
Deltagelse i efter- og videreuddannelse.....	117

E

Efteruddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter .	112
--	-----

F

Faglig voldgift.....	130
Feriefridage.....	102
Feriegodtgørelse.....	94
Ferielukning	61
Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov.....	79
Forskudt arbejdstid	24
Forsøgsordninger.....	12
Forældreorlov	83
Fridage.....	102
Funktionærlignende ansættelsesvilkår	18
Fællesmøde.....	134

G

Garanti for feriepenge og særlig lønopsparing	11
Garanti for særlig lønopsparing.	104
Gensidige forpligtelser	11
Graviditetsorlov	83

H

Hastesag.....	134
Håndværkets samarbejdsfond .	114

Håndværkets Udviklingsfond....	116
--------------------------------	-----

I

Implementering af EU-direktiver.	144
Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse	95
Indgåelse af akkord	53

K

Klublove	110
Kontraktuddannelser	120
Kritik af arbejdet i akkord.....	60

L

Ligelønsnævn.....	145
Lokal forhandling	128
Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne	126
Lærlingebestemmelser Arbejdstøj	157
Deltagelse i akkord	154
Den daglige/ugentlige arbejdstid	148
EUX-lærlinge.....	150
Fagområde.....	147
Feriebestemmelser.....	161
Feriefridage	148
Forsikringsydelse til lærlinge.	156
Løn- og ansættelsesvilkår	154
Lønforhold	148
Lønsatser	148
Overarbejde	153
Overenskomstens dækningsområde.....	147
Pension	156
Rejsegodtgørelse	42

Ret til lønforhandling	154
Sikkerhedsfodtøj	157
Smudstillæg	161
Særlig lønopsparing	155
Udlån af lærling til andre virksomheder	147
Voksenlærlinge	152
Værktøj	157
Lærlinges deltagelse i akkord	71
Lærlinges pensionsforhold	79
Løn ved sygdom og tilskadekomst	81
Lønforhold	33
Lønudbetaling	40

M

Medarbejdere på folkepension.	103
Medarbejderudvikling	118
Minimalløn	33
Mægling	128

N

Nedsat arbejdsevne	121
Nyoptagne virksomheder	10

O

Omsorgsdage	89
Opgørelse af akkorder	59
Opsigelse	122
Optjening af ferie	90
Organisationsforhandling	132
Organisationsmægling	129
Organisationsmøde (48-timersmøde)	14
Organisationsudvalgmøde	133
Overenskomstens dækningsområde	147

Overenskomstens opsigelse	146
Overførsel af ferie	93
Overnatning	44
Ovn- og ildfast arbejde	135

P

Pension og sundhedsordning	78
Personlig timeløn	37
Prislistetillæg til Tømrer- og Snedkerprislisten	56

R

Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde	31
Rejsegodtgørelse	158

S

Samarbejde (Samarbejde og arbejdsmiljø)	113
Seniorordning	103
Sikkerhed for løn	42
Sikring af arbejdsmiljøet	47
Skurforhold	45
Smudstillæg	48
Sygdom og ferie	92
Sygdom på feriefridage	103
Sygeferiegodtgørelse	94
Særlig lønopsparing	100
Særlige bestemmelser	97
Søgnehelligdage	102

T

Tillidsrepræsentant- bestemmelser	105
Tillæg for overarbejde	32

U

Udbetaling efter fagretlig behandling	134
Uddannelsesfond	115
Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold	14
Udlevering af faglige voldgiftskendelser	70
Ugesedler	39
Ungarbejdere og forpraktikanter.	37

V

Varierende ugentlig arbejdstid....	25
Vikararbejde	12
Vinterbyggeri	138
Virksomhedens deltagelse i akkord.....	70
Værktøj.....	49
Værktøjsgodtgørelse	34

Egne notater:

[illegible]

